課程名稱：刑法22

00:00:02 - 00:00:06
剛剛那個慶功宴時就有點耽擱，那個上菜上好久。

00:00:07 - 00:00:11
好，我們接下來來看到83頁這邊。

00:00:11 - 00:00:13
我們來看到妨害司法系列的犯罪。

00:00:14 - 00:00:18
好，這個我們在學妨害司法系列的犯罪的時候啊，要先有一個認知。

00:00:18 - 00:00:22
就是我們在妨害司法系列的犯罪當中,我們記得一個原則,

00:00:23 - 00:00:25
原則上來說,

00:00:26 - 00:00:29
在司法系列的犯罪當中,

00:00:29 - 00:00:35
我們立法者,他不會罰一種情況,叫做犯人的自我庇護,知道嗎?

00:00:35 - 00:00:40
我們人在犯了罪之後,要去做一些所謂自我庇護的行為,

00:00:41 - 00:00:45
比如說你去滅證,你去藏匿,你被抓到之後說謊,

00:00:45 - 00:00:48
這些行為原則上刑法不過問,為什麼呢?

00:00:48 - 00:00:49
人會去犯罪,

00:00:50 - 00:00:52
那犯了罪的人呢,他當然不會想坦然面對司法,

00:00:53 - 00:00:55
進而他可能會做出一些妨害司法的事

00:00:56 - 00:01:00
這些事情，原則上來說都是我們刑法所容忍的，

00:01:00 - 00:01:02
除非做到什麼呢？脫逃。

00:01:03 - 00:01:05
脫逃這件事，我們現行法沒有容忍，

00:01:06 - 00:01:07
所以先記得有這個觀念，

00:01:07 - 00:01:11
因此呢，我們就來看到這裡，第一個，脫逃罪的部分。

00:01:13 - 00:01:17
好，首先啊，就脫逃罪的部分來說，我們來看一下。

00:01:19 - 00:01:23
那個脫逃罪這邊，我們首先第一個先講，來看到它的體系，

00:01:24 - 00:01:25
脫逃罪主要就是兩大類，

00:01:26 - 00:01:27
161自成一類，

00:01:28 - 00:01:30
162、163又是另外一類。

00:01:31 - 00:01:32
你看到那個體系圖就知道了,

00:01:33 - 00:01:35
161，叫做自行脫逃,

00:01:35 - 00:01:37
所以161的主體是誰？

00:01:38 - 00:01:42
那個犯罪人本身，犯罪人或嫌疑人本身，那個是161,

00:01:42 - 00:01:47
那如果逃的人是那個犯罪人以外的人，別人幫他逃的話，

00:01:48 - 00:01:49
那個是162跟163,

00:01:50 - 00:01:51
所以我們先把握這個原則,

00:01:51 - 00:01:54
犯罪人自己跑掉,那個是161,

00:01:54 - 00:01:59
那別人把那個犯罪人放走,那是162或163。

00:02:00 - 00:02:01
好，先把握這個原則。

00:02:03 - 00:02:09
那麼我們就來看到這一個犯罪共同的問題，依法逮捕、拘禁、拘押，什麼叫依法逮捕、什麼叫依法拘禁之人呢？

00:02:12 - 00:02:15
他條文解，他條文寫逮捕跟拘禁，所以我們要先知道什麼叫逮捕。

00:02:18 - 00:02:21
逮捕啊，它是一種短時期的人生自由拘束。

00:02:21 - 00:02:25
人民涉及犯罪，被警察機關抓走，那個叫做逮捕。

00:02:26 - 00:02:28
逮捕最多多久，24小時嘛。

00:02:28 - 00:02:33
如果要超過24小時的話，那就必須要得到法院的許可，那個憲法各位都學過。

00:02:35 - 00:02:36
所以拘禁是指什麼呢？

00:02:37 - 00:02:40
超過24小時的人生自由拘束。

00:02:40 - 00:02:43
24小時以內的話，那個叫逮捕，超過的話，那個叫做拘禁。

00:02:44 - 00:02:47
所以逮捕是短期的，拘禁是長期的。

00:02:48 - 00:02:48
好。

00:02:49 - 00:02:51
那其中啊，你來看第83頁這邊。

00:02:51 - 00:02:53
這裡說依法逮捕。

00:02:55 - 00:02:57
這個依法逮捕啊，要怎麼樣呢？

00:02:58 - 00:02:58
這邊講了。

00:02:59 - 00:03:05
必須啊，被逮捕者的身體已經在公權力的監督拘束之下，這才算喔。

00:03:06 - 00:03:08
所以考試人喜歡考一個東西。

00:03:09 - 00:03:11
私人逮捕現行犯。

00:03:11 - 00:03:15
啊那個被私人逮捕的現行犯，如果他中間跑掉的，會不會有脫逃罪？

00:03:15 - 00:03:15
不會喔。

00:03:16 - 00:03:19
因為要在公權力的監督拘束之下，這個才算喔。

00:03:20 - 00:03:20
好。

00:03:20 - 00:03:22
那麼第二點這邊講拘束啊。

00:03:22 - 00:03:27
拘束這邊指的是什麼呢？依照法定程序被拘束在一定處所的人，這個叫做拘禁。

00:03:27 - 00:03:31
所以我們講逮捕是短時期的人身自由拘束。

00:03:31 - 00:03:34
拘禁是長時期的人身自由拘束。

00:03:35 - 00:03:35
那這邊說啊。

00:03:36 - 00:03:37
拘禁喔。

00:03:38 - 00:03:40
它是一個受到司法權的拘束。

00:03:41 - 00:03:45
各位，那個司法權的拘束，有些同學會有誤解。

00:03:46 - 00:03:48
我們所謂司法權的拘束啊。

00:03:48 - 00:03:54
指的是說這個人之所以被關進去，憑的是法院的裁判。

00:03:54 - 00:03:55
司法權的拘束是這個意思。

00:03:55 - 00:03:56
知道嗎？

00:03:56 - 00:03:58
這個人之所以被拘束在這個地方。

00:03:59 - 00:03:59
我們理解。

00:04:00 - 00:04:01
的是司法權的裁判，

00:04:01 - 00:04:04
而不是行政機關自己的決定，這個叫做拘禁。

00:04:05 - 00:04:10
因為有些同學會卡一個點啊，有些同學會想說，監所的收容人，監所不是法務部的嗎？法務部矯正署啊，那個是行政機關啊，怎麼會有司法權的拘束？你不能這樣理解。

00:04:16 - 00:04:24
因為你要講司法權的拘束的話，那監獄又不，監獄又不隸屬於法務部，那個司法怎麼去拘束人民，懂我的意思吧？

00:04:25 - 00:04:27
你不會這樣，不能這樣理解，所以這裡的司法權的拘束並不是說那個

00:04:30 - 00:04:32
拘禁的機關要隸屬於司法體系，不是

00:04:32 - 00:04:33
而是指什麼呢？

00:04:34 - 00:04:39
這個人可以，這個人之所以會進去，憑的是法院的裁判，我們看的是這一點。

00:04:41 - 00:04:42
好，這個叫做依法拘禁。

00:04:42 - 00:04:49
所以你看，監中的受刑人，在辦主辦的場所執行，辦主辦的人、羈押中的刑事被告等等，這個都算

00:04:50 - 00:04:51
那麼其中啊，第二點的後面

00:04:52 - 00:04:57
被管收的人，這也是所謂依法拘禁喔，管收是這樣喔

00:04:58 - 00:05:00
那個欠國家錢

00:05:00 - 00:05:02
有人欠國家錢

00:05:02 - 00:05:05
那欠國家錢的人呢,他可能會聲稱說我就沒有錢

00:05:06 - 00:05:07
可是國家就覺得他應該有錢

00:05:08 - 00:05:11
所以這時候呢,國家就會把這個人管收起來

00:05:11 - 00:05:13
管收不是行政機關片面的決定

00:05:13 - 00:05:15
管收也要經過法院的裁定

00:05:16 - 00:05:17
那經驗上是這樣啦

00:05:17 - 00:05:20
那個欠國家錢，聲稱他沒有錢的人啊

00:05:20 - 00:05:23
通常被管收之後，可能管收個沒幾天

00:05:23 - 00:05:25
他就會突然想到他的錢放在哪裡，然後

00:05:25 - 00:05:27
他的錢就還國家了

00:05:27 - 00:05:29
人都是這樣,人性都是這種

00:05:30 - 00:05:30
討

00:05:30 - 00:05:31
討厭被拘禁的

00:05:31 - 00:05:33
所以這個是實務上面的做法,那管束的話呢

00:05:34 - 00:05:36
一樣是我們這邊講的依法拘禁,因為這裡呢,也必須要經過法院的裁判

00:05:39 - 00:05:40
好，會有疑問的，第三點

00:05:40 - 00:05:43
被及時強制的人，可以算依法逮捕或依法拘禁嗎

00:05:46 - 00:05:49
那個及時強制啊，同學在行政法上面都學過，我講一個最典型的例子

00:05:52 - 00:05:55
警察看到意圖自殺的人，警察會去拘束他的自由

00:05:56 - 00:05:57
憑的是什麼

00:05:58 - 00:05:59
對啊,你們有想過這問題

00:05:59 - 00:06:00
警察看到有人

00:06:00 - 00:06:02
讀自殺的人啊,警察去拘束他,那個法源依據是什麼?

00:06:04 - 00:06:05
那個絕對不是刑訴嘛,自殺又不犯法,對不對,自殺不是犯罪。

00:06:08 - 00:06:12
所以他憑的就是行政執行法上面的及時強制,所以哦,如果被及時強制的人他跑掉了,這樣的話可以說我們這個條文所謂的依法逮捕或依法拘禁之人的脫逃嗎?

00:06:22 - 00:06:24
語意上恐怕過不去啦，為什麼？

00:06:25 - 00:06:26
被及時強制逮捕嗎？

00:06:27 - 00:06:29
各位，逮捕不是所有的人身自由拘束哦。

00:06:30 - 00:06:32
在中文上來講，什麼情況才叫逮捕？

00:06:32 - 00:06:35
有犯罪嫌疑而被抓，那個才叫逮捕嘛，對不對？

00:06:36 - 00:06:38
啊，及時強制的對象，他又沒有犯罪。

00:06:38 - 00:06:38
是啊。

00:06:39 - 00:06:43
所以第一個被及時強制的人，你恐怕很難說這個叫依法逮捕。

00:06:44 - 00:06:45
那你說算拘禁嗎？

00:06:45 - 00:06:48
那可是這條罪的拘禁，因為他是一個妨害司法權的犯罪啊。

00:06:48 - 00:06:50
所以這一條罪的拘禁要怎麼樣?

00:06:51 - 00:06:53
司法機關的裁判,而把人家抓去關的,那個才算嘛。

00:06:54 - 00:06:57
所以這裡的話呢,恐怕不算,所以我們一般會認為說呢,及時強制的

00:07:01 - 00:07:03
對象,並不是依法逮捕拘禁。

00:07:03 - 00:07:07
同樣的,佩戴電子腳鐐的人如果跑掉了,這裡也說呢,不算,為什麼?

00:07:10 - 00:07:12
因為那個叫行政權的監督，那個並不是司法權的監督。

00:07:13 - 00:07:16
記起來，脫逃罪的既遂怎麼認定，關押受拘禁人。

00:07:18 - 00:07:19
好，這裡說。

00:07:19 - 00:07:21
脫逃罪的既遂，我們看的是什麼呢？

00:07:22 - 00:07:24
脫逃人有沒有脫離公權力的

00:07:26 - 00:07:28
監督範圍，我們看了這個。

00:07:28 - 00:07:31
脫逃人有沒有脫離公權力的監督範圍，好，所以我舉個例子，你們腦袋中想像那個畫面。

00:07:36 - 00:07:37
好，你們想那個柯文哲。

00:07:38 - 00:07:40
如果柯文哲越獄了，你們想那個畫面。

00:07:42 - 00:07:43
柯文哲那個阿伯，穿著囚服，他越獄了。

00:07:46 - 00:07:46
來。

00:07:47 - 00:07:48
第一種情況，柯文哲越獄。

00:07:49 - 00:07:53
柯文哲在前面跑，後面三個監守管理員在追他。

00:07:54 - 00:07:57
柯文哲好不容易跑出北所的大門，踩在北所前面

00:08:00 - 00:08:00
的人行道，他出大門喔。

00:08:02 - 00:08:04
結果才在人行道上，柯文哲跌倒

00:08:04 - 00:08:06
跌倒之後還來不及爬起來

00:08:06 - 00:08:09
後面三個監所管理員蜂擁而至，把他壓制在地

00:08:10 - 00:08:12
這樣的話柯文哲脫逃既遂還未遂

00:08:13 - 00:08:13
未遂

00:08:14 - 00:08:14
未遂，為什麼

00:08:15 - 00:08:16
雖然他出監所大門沒有錯

00:08:17 - 00:08:18
但他沒有重獲自由啊

00:08:18 - 00:08:20
後面的人請追在後，對不對

00:08:20 - 00:08:21
所以這種情況是什麼呢

00:08:21 - 00:08:23
未遂喔，知道嗎

00:08:23 - 00:08:23
這種情況是未遂喔

00:08:25 - 00:08:25
好，再來

00:08:26 - 00:08:30
那如果說，柯文哲成功離開了監所

00:08:30 - 00:08:30
沒錯

00:08:31 - 00:08:34
他離開的當下，沒有被監所管理員緊追在後

00:08:34 - 00:08:36
於是柯文哲就想說呢

00:08:36 - 00:08:41
那我躲去那個對面公寓頂樓的水塔，躲在那個水塔裡面躲幾個小時

00:08:41 - 00:08:43
等風聲過了再下來，吃個午餐

00:08:44 - 00:08:47
柯文哲呢，就去旁邊的公寓的水塔，躲了三個小時

00:08:48 - 00:08:51
躲了三個小時之後啊,肚子餓啦,想說下來吃點東西

00:08:51 - 00:08:55
結果才剛下公寓,就被埋伏的監所管理員逮個正著

00:08:56 - 00:08:58
這時候柯文哲脫逃計畫還未遂

00:08:59 - 00:08:59
計畫哦

00:09:00 - 00:09:00
為什麼

00:09:01 - 00:09:04
因為他曾經躲在水塔裡面三個小時

00:09:04 - 00:09:07
他享受了三小時自由的水塔時光

00:09:07 - 00:09:07
他記稅了

00:09:08 - 00:09:08
懂嗎,這時候他就記稅了

00:09:09 - 00:09:12
好,所以我們講記稅跟未稅是這樣的認定

00:09:13 - 00:09:13
好

00:09:13 - 00:09:15
然後記得哦，括號是這邊講哦

00:09:16 - 00:09:19
本罪的故意太陽都有法未遂，都有法哦

00:09:22 - 00:09:23
好，請查第二點

00:09:23 - 00:09:25
自行脫逃的部分，第二點這邊161自行脫逃罪

00:09:28 - 00:09:29
那個自行脫逃罪的話,你看哦

00:09:30 - 00:09:32
第一項是一般的自行脫逃啦

00:09:32 - 00:09:33
第二項是加重,加重這邊講什麼呢

00:09:34 - 00:09:39
損壞拘禁處所的械具,或強暴脅迫而犯之,用暴力的手段,用脅迫的手段

00:09:41 - 00:09:44
括號三號,聚眾以強暴脅迫的手段

00:09:46 - 00:09:47
這個是第三項

00:09:47 - 00:09:49
所以你們看喔

00:09:54 - 00:09:55
他這個聚眾有沒有修正

00:09:56 - 00:09:57
沒有喔，他還是寫聚眾喔

00:09:58 - 00:09:59
他跟149、150不一樣喔

00:09:59 - 00:10:00
因為你看149,150還有136，他都有修嘛

00:10:00 - 00:10:00
所以聚集在三人以上，但是這個沒有喔，再次寫聚眾啊，所以我是不是跟各位講過，那種寫聚眾的犯罪，劇重怎麼解釋？

00:10:06 - 00:10:08
就比較那個原本舊的實務見解，知道嗎？實務會這樣操作啊。

00:10:09 - 00:10:10
好。

00:10:12 - 00:10:15
然後啊，我們來拿出補充講義。

00:10:16 - 00:10:17
我們拿出補充講義。

00:10:18 - 00:10:19
這一本，補充講義。

00:10:20 - 00:10:24
那個161後面，多增了一個條文，叫做不當逃逸罪。

00:10:24 - 00:10:25
161之一。

00:10:25 - 00:10:27
新增這個條文叫做不當逃逸罪。

00:10:29 - 00:10:31
我們看一下這個條文寫什麼。

00:10:32 - 00:10:33
是5月份剛通過的。

00:10:34 - 00:10:37
經檢察官或法官許可，

00:10:37 - 00:10:40
具保責付、限制住居或限制出境出海，

00:10:40 - 00:10:43
經傳喚無正當理由不到庭，

00:10:43 - 00:10:45
並經發布通緝。

00:10:46 - 00:10:48
也就是，逃跑的人，他這個逃跑的人，你看，先來看他的前提。

00:10:53 - 00:10:57
具保責付、限制住居、限制出境出海。

00:10:58 - 00:11:00
這些叫什麼？羈押的替代手段。

00:11:00 - 00:11:02
學過行訴都知道嗎，這些東西像羈押的替代手段。

00:11:04 - 00:11:10
這些被法院或檢察官視為這個羈押替代手段的人。

00:11:10 - 00:11:15
後面合法傳喚，無正當理由而不到庭的話。

00:11:15 - 00:11:17
而且還要被發布通緝。

00:11:17 - 00:11:20
這時候他就多犯這個罪，叫做「未到庭」罪。

00:11:21 - 00:11:22
以前沒這種罪喔。

00:11:22 - 00:11:23
以前你想喔。

00:11:24 - 00:11:27
被交保，後來棄保潛逃，就算被通緝好了。

00:11:28 - 00:11:29
這樣的人會有什麼後果？

00:11:30 - 00:11:32
第一個保釋金被沒入嘛，這第一個嘛。

00:11:32 - 00:11:33
錢會不見嘛。

00:11:33 - 00:11:34
再來會怎麼樣？

00:11:35 - 00:11:36
就被抓，抓來鐵定羈押。

00:11:37 - 00:11:38
對啊，就這樣子而已嘛，對不對？

00:11:39 - 00:11:42
現在新增這個罪，叫做「未到庭」罪，多了這個犯罪。

00:11:44 - 00:11:46
這個犯罪增訂之後，我們就翻過來看一下。

00:11:49 - 00:11:50
我們就翻過來看一下。

00:11:50 - 00:11:54
那個上面寫說，在啟示錄上面。

00:11:55 - 00:11:59
你看，中文是我們的母語嘛，所以中文字被卡掉一半你還是讀得出來嘛。

00:12:00 - 00:12:01
好像沒什麼差對不對？

00:12:03 - 00:12:07
這個東西就要拿去給那個學習中文的人做中文閱讀測驗。

00:12:07 - 00:12:09
這很殘酷對不對？

00:12:09 - 00:12:10
看他們認得出來認不出來。

00:12:10 - 00:12:13
然後說不到庭是一種不作為並發布通氣。

00:12:13 - 00:12:16
是後面出現的小字處分，所以它是一種客觀處罰條件。

00:12:17 - 00:12:19
為什麼說這個叫客觀處罰條件呢？

00:12:19 - 00:12:24
因為發布通緝，這件事情在逃亡的當下會不會有，你不知道。

00:12:24 - 00:12:25
事後才發生的。

00:12:26 - 00:12:29
所以那個東西呢，學者認為說它是一種客觀處罰條件。

00:12:29 - 00:12:34
那在法論上學者會認為說這一條罪，會有兩個問題存在。

00:12:34 - 00:12:37
第一個叫做抵觸自我庇護行為的不法。

00:12:38 - 00:12:38
為什麼呢？

00:12:39 - 00:12:40
各位你想喔。

00:12:40 - 00:12:42
我們學刑訴都知道。

00:12:42 - 00:12:48
被告沒有義務要主動配合國家對他的行蹤追訴。

00:12:48 - 00:12:50
被告沒有主動配合的義務。

00:12:51 - 00:12:55
所以在以往，如果被告他棄保潛逃的話。

00:12:56 - 00:12:57
那效果是什麼？

00:12:58 - 00:12:59
保釋金被沒入。

00:13:00 - 00:13:02
然後警察機關去拘提他。

00:13:02 - 00:13:04
拘提完之後被羈押。

00:13:04 - 00:13:05
有沒有額外的處罰？

00:13:05 - 00:13:05
沒有。

00:13:06 - 00:13:11
可是這個條文增訂之後，我們等於是用刑法的罪名為後盾。

00:13:12 - 00:13:13
你不來。

00:13:13 - 00:13:13
不來是不是？

00:13:13 - 00:13:16
不來的話，除了羈押你、沒入保釋金之外，

00:13:16 - 00:13:18
我再罰你喔，再多判一條罪喔。

00:13:19 - 00:13:22
那這樣子不是等於用刑法作為後盾？

00:13:22 - 00:13:27
逼被告說你一定要來，你不來的話我再多罰你一條罪。

00:13:27 - 00:13:27
懂這意思吧？

00:13:28 - 00:13:32
所以這個有學者認為說，他恐怕違反了

00:13:32 - 00:13:33
不自證己罪的原則。

00:13:33 - 00:13:33
有人會這麼說。

00:13:33 - 00:13:33
再來第二個。

00:13:34 - 00:13:34
再來第二個。

00:13:35 - 00:13:35
那你要想嘛。

00:13:36 - 00:13:39
萬一那個被告後來所犯的罪被判無罪怎麼辦？

00:13:40 - 00:13:41
對啊，不是不可能啊。

00:13:42 - 00:13:44
詐欺犯，他棄保潛逃。

00:13:45 - 00:13:49
結果後來他所涉及的那個詐欺案件，罪證不足，最後被判無罪。

00:13:50 - 00:13:51
那是不是會有裁判矛盾的問題？

00:13:52 - 00:13:53
我本案最後無罪耶。

00:13:53 - 00:13:55
然後你單罰我那個棄保潛逃是在罰什麼？

00:13:56 - 00:14:00
所以像你看，我這邊引用的是許澤天老師。

00:14:00 - 00:14:01
最新改版的那個刑分。

00:14:01 - 00:14:04
徐老師對這個條文就是批評還蠻多的啦。

00:14:04 - 00:14:06
就認為說你定這個條文沒有意義啊。

00:14:06 - 00:14:08
原本告不到

00:14:08 - 00:14:11
被告不到你就沒入他保釋金什麼就好了嘛,

00:14:11 - 00:14:12
為什麼要另外弄這個罪,

00:14:12 - 00:14:13
不但違反人性,

00:14:14 - 00:14:16
而且到最後呢,可能會有裁判矛盾的疑慮。

00:14:18 - 00:14:20
好,所以這個東西我們就看到這邊。

00:14:21 - 00:14:22
妨礙司法公正我們最後再來說。

00:14:23 - 00:14:25
接下來，我們回到課本85頁。

00:14:35 - 00:14:37
好，課本85頁這邊，

00:14:37 - 00:14:41
下列各種情形是否成立脫逃罪呢？

00:14:42 - 00:14:43
我們記得，

00:14:43 - 00:14:44
脫逃罪的前提是怎麼樣?

00:14:45 - 00:14:46
那個人,

00:14:46 - 00:14:50
他在國家機關的公權力拘束之下,

00:14:50 - 00:14:51
這個才會有脫逃罪。

00:14:52 - 00:14:54
所以前幾年的,

00:14:54 - 00:14:55
應該是三年前吧,

00:14:55 - 00:14:56
我不知道同學有沒有印象,

00:14:56 - 00:14:58
那個臺南殺警案,

00:14:58 - 00:14:59
我不知道你們記不記得?

00:15:00 - 00:15:03
就是我記得這個人他是外役監的受刑人,

00:15:04 - 00:15:05
然後預期沒有回去,

00:15:05 - 00:15:07
後來警察去抓他,

00:15:07 - 00:15:08
他把警察的槍搶下來,

00:15:08 - 00:15:10
殺了兩個警察，有沒有印象？

00:15:10 - 00:15:11
三年前的事情嘛。

00:15:11 - 00:15:15
那個外役監的受刑人他獲準返家探視之後，

00:15:15 - 00:15:18
他沒有回他的外役監去報到，

00:15:18 - 00:15:19
可不可以論161?

00:15:19 - 00:15:20
不可以喔。

00:15:20 - 00:15:21
因為161是怎麼樣?

00:15:22 - 00:15:27
原本在拘束狀態下的人，他讓自己回復到自由的狀態，

00:15:28 - 00:15:29
從不自由，

00:15:30 - 00:15:31
變成自由，

00:15:31 - 00:15:32
知道嗎？

00:15:32 - 00:15:32
161是這個狀態。

00:15:33 - 00:15:34
可是剛剛講的情況是相反。

00:15:35 - 00:15:37
因為外役監的受刑人他可以假日返家探視嘛。

00:15:37 - 00:15:44
那外役監的受刑人他假日返家之後，他沒有定期回到他的監所去報到，

00:15:44 - 00:15:46
那個是反過來。

00:15:46 - 00:15:51
原本自由的人，沒有讓他自己重新回到不自由的狀態。

00:15:52 - 00:15:53
所以那個沒辦法論161,

00:15:53 - 00:15:54
你知道嗎?

00:15:54 - 00:15:56
那個在監獄行刑法有特別的處罰。

00:15:56 - 00:15:57
那個就不是161了,

00:15:57 - 00:15:57
知道。

00:15:58 - 00:15:58
提醒各位。

00:15:58 - 00:16:00
好，所以我們來看一下各種

00:16:00 - 00:16:01
情況。

00:16:01 - 00:16:04
第一個，感化教育的少年犯甲自行逃走。

00:16:05 - 00:16:05
可以啊。

00:16:05 - 00:16:08
因為感化教育那個叫拘束人身自由的保安處分嘛,

00:16:08 - 00:16:09
那個憑的是法院的判決嘛,

00:16:09 - 00:16:09
OK。

00:16:10 - 00:16:14
（二）保外就醫的受刑人已在就醫期間棄保逃亡。

00:16:15 - 00:16:16
阿扁跑掉了會不會有這個罪啊？

00:16:17 - 00:16:17
不會啦。

00:16:18 - 00:16:19
對啊，那個不會有161啦。

00:16:20 - 00:16:23
因為保外就醫的人，警察不會跟在他身邊啊。

00:16:24 - 00:16:24
不會啊。

00:16:24 - 00:16:26
那不是戒護就醫喔。

00:16:26 - 00:16:30
戒護就醫的話，那個是監所管理員或警察跟在他旁邊喔。

00:16:30 - 00:16:30
那個不一樣喔。

00:16:31 - 00:16:32
這個是保外就醫喔。

00:16:32 - 00:16:33
所以這個不算。

00:16:33 - 00:16:39
還有括號三，違法是，違反社維法被裁處拘留的丙，從拘留的住所逃走。

00:16:40 - 00:16:42
這個會有161。

00:16:42 - 00:16:43
這個會，

00:16:43 - 00:16:44
為什麼？

00:16:44 - 00:16:46
因為社維法的拘留，那個要法官開庭。

00:16:47 - 00:16:48
那個法官保留的。

00:16:48 - 00:16:48
知道嗎？

00:16:49 - 00:16:49
那個是要法官開庭的，

00:16:49 - 00:16:50
所以這個會有161。

00:16:51 - 00:16:56
括號四，現行犯丁被司法警察逮捕之後，前往警局的途中，丁趁機逃走。

00:16:56 - 00:16:57
這個有沒有161？

00:16:57 - 00:16:58
有

00:16:58 - 00:16:58
為什麼？

00:16:58 - 00:16:59
因為他被警察逮捕

00:16:59 - 00:17:00
依法逮捕嘛

00:17:00 - 00:17:01
對不對？

00:17:01 - 00:17:04
可是括號五沒有喔，他被路人逮捕。

00:17:04 - 00:17:07
被路人逮捕的話，那個就不是所謂的依法逮捕。

00:17:07 - 00:17:07
為什麼？

00:17:08 - 00:17:10
因為他不在國家的公權力拘束之下。

00:17:10 - 00:17:11
所以這題非常的簡單。

00:17:13 - 00:17:16
好，接著下面，我們來看到162。

00:17:19 - 00:17:23
那個162啊，我們講縱放便利脫逃罪，

00:17:23 - 00:17:23
162。

00:17:24 - 00:17:27
這一條的性質，我們叫它共犯的正犯化，

00:17:27 - 00:17:30
或者叫做幫助行為的正犯化。

00:17:31 - 00:17:32
這是一個立法政策啦,

00:17:32 - 00:17:33
因為各位你想喔,

00:17:33 - 00:17:35
幫助犯原本的效果叫做什麼呢?

00:17:35 - 00:17:36
叫做得減,

00:17:36 - 00:17:37
對不對?

00:17:37 - 00:17:45
但是立法者覺得在立法政策上，有些幫助犯就特別的可惡，那種幫助犯不但不值得減刑，而且還要判得特別重。

00:17:46 - 00:17:50
這一種立法模式叫做幫助行為的正犯化。

00:17:51 - 00:17:52
我們會看到,

00:17:53 - 00:17:55
接著以後到那個妨害秘密的犯罪,

00:17:56 - 00:17:59
我們還會再看到315之2那一種的，那個叫幫助犯的

00:18:00 - 00:18:01
換。

00:18:01 - 00:18:02
所以162是這樣喔,

00:18:02 - 00:18:03
各位,

00:18:03 - 00:18:04
你看喔,

00:18:04 - 00:18:05
162罰什麼？

00:18:05 - 00:18:07
縱放或便利脫逃

00:18:07 - 00:18:08
有沒有？

00:18:08 - 00:18:10
他可以罰這個縱放或便利脫逃。

00:18:10 - 00:18:11
那同學我們想喔

00:18:12 - 00:18:14
這種縱放或便利脫逃的行為

00:18:14 - 00:18:15
我就說嘛,

00:18:15 - 00:18:16
他叫幫助犯的正犯化,

00:18:17 - 00:18:19
所以就算沒有162的規定,

00:18:19 - 00:18:21
就算沒有162的規定,

00:18:21 - 00:18:23
縱放或便利脫逃的人,

00:18:24 - 00:18:25
我們可以論他什麼？

00:18:26 - 00:18:27
啊不就161的幫助犯？

00:18:27 - 00:18:28
對啊,

00:18:28 - 00:18:28
沒有錯啊,

00:18:28 - 00:18:30
所以這個就是我們講的正犯。

00:18:30 - 00:18:31
幫助行為的正犯化

00:18:32 - 00:18:34
因為立法者覺得這種幫助犯不該減刑

00:18:34 - 00:18:36
反而還判得特別重

00:18:36 - 00:18:37
反而應該判得特別重

00:18:37 - 00:18:38
這就是立法者的考量

00:18:38 - 00:18:40
這個叫做幫助行為的正犯化。

00:18:41 - 00:18:43
至於，我們翻到86頁，

00:18:43 - 00:18:46
教唆行為有沒有被正犯化？

00:18:47 - 00:18:48
因為他條文講縱放或便利，

00:18:49 - 00:18:51
好，那縱放便利的話一定可以包含幫助。

00:18:51 - 00:18:51
這個沒有疑問。

00:18:52 - 00:18:56
縱放或便利可不可以包含教唆在內？

00:18:56 - 00:18:58
傳統上是認為不算啦。

00:18:58 - 00:19:00
你們主要記得傳統的見解。

00:19:00 - 00:19:03
傳統上認為教唆不是所謂的縱放或便利。

00:19:04 - 00:19:05
可是也有不同的理解,

00:19:05 - 00:19:08
像許澤天老師就覺得說,

00:19:08 - 00:19:11
文義上來講，教唆也可以算是一種縱放或便利，

00:19:11 - 00:19:11
也可以，

00:19:11 - 00:19:12
這個算是比較小的爭議。

00:19:13 - 00:19:14
好,

00:19:14 - 00:19:15
然後第三點,

00:19:15 - 00:19:18
共犯從屬性在本罪的適用,

00:19:18 - 00:19:19
這個我就畫個圖。

00:20:11 - 00:20:11
好。

00:20:11 - 00:20:11
問題是這樣喔。

00:20:11 - 00:20:11
我們講說162的條文，這個條文叫做什麼呢？

00:20:11 - 00:20:12
幫助行為的證犯化。

00:20:12 - 00:20:12
所以各位啊，邏輯上來講，幫助行為被正犯化之後，他還是不是幫助犯？

00:20:12 - 00:20:12
不是嘛。

00:20:12 - 00:20:13
那不是的話，會不會有共犯從屬的問題？

00:20:13 - 00:20:13
當然也不會，對吧，邏輯上來講是這樣子。

00:20:13 - 00:20:13
但是學者又說了喔。

00:20:13 - 00:20:13
他被正犯化之後，雖然他不再是幫助犯的沒有錯。

00:20:14 - 00:20:14
可是如果你說你就不考慮共犯從屬性。

00:20:14 - 00:20:14
那等於這一條變行為犯喔。

00:20:14 - 00:20:14
欸，那如果這一條變成行為犯的話。

00:20:14 - 00:20:14
會不會覺得。

00:20:15 - 00:20:15
處罰有點太過頭。

00:20:15 - 00:20:15
對啊，如果這一條變行為犯的話。

00:20:15 - 00:20:15
這個你一縱放一遍就成立，好像也沒有必要，對吧。

00:20:15 - 00:20:16
所以學理。

00:22:00 - 00:22:00
這樣的看法會覺得說啊

00:22:01 - 00:22:01
雖然這個幫助犯被正犯化之後

00:22:04 - 00:22:09
他不再是幫助犯，邏輯上來說，他不應該再考慮共犯從屬性的問題的，沒有錯。

00:22:09 - 00:22:13
可是你真的不考慮的話,他會變為違法啊,懲罰有點太過度了

00:22:13 - 00:22:16
所以學者為說,還是要考慮到那個想法

00:22:16 - 00:22:17
所以哦,我們來看哦

00:22:17 - 00:22:19
這一條罪什麼時候著手,沒有疑問

00:22:19 - 00:22:21
從縱放的時候著手,可是並不是一著手就既遂

00:22:24 - 00:22:25
這一條要什麼時候既遂

00:22:25 - 00:22:29
正犯順利地脫逃，這才是既遂

00:22:30 - 00:22:31
所以我舉個例子

00:22:32 - 00:22:34
來，比如說我講那個北所

00:22:34 - 00:22:36
土城內先看守所，北所

00:22:39 - 00:22:40
北所的律見室

00:22:41 - 00:22:42
有附設的廁所

00:22:43 - 00:22:44
北所有

00:22:44 - 00:22:46
別間好像，我想一下

00:22:47 - 00:22:49
基隆、桃園，對，別間好像沒有

00:22:49 - 00:22:53
但北所的律見室裡面，它就有一個廁所

00:22:53 - 00:22:55
之前北所律見室有改裝過

00:22:56 - 00:22:58
疫情那段時間，它改裝

00:22:58 - 00:23:00
變得比較溫馨

00:23:00 - 00:23:02
一點，那個硬體設備有升級

00:23:02 - 00:23:05
所以我有印象，這個後來動線什麼也都改過

00:23:07 - 00:23:07
北所

00:23:07 - 00:23:09
的律見室裡面有廁所

00:23:09 - 00:23:09
好，那你們想喔

00:23:10 - 00:23:12
我利用律見被告的機會

00:23:13 - 00:23:14
我

00:23:14 - 00:23:16
夾帶開鎖工具給被告

00:23:17 - 00:23:18
那我的做法是

00:23:19 - 00:23:22
我把開鎖工具放在廁所裡面

00:23:23 - 00:23:26
比如說我放在那個廁所的垃圾桶下面

00:23:27 - 00:23:30
我就跟被告說，我剛剛把那個開鎖工具

00:23:30 - 00:23:31
放在廁所下面了

00:23:31 - 00:23:33
來，你等一下綠燈亮起，再去假裝你要上廁所

00:23:35 - 00:23:36
然後去拿那個工具，知道嗎

00:23:36 - 00:23:37
被告說好，我知道了

00:23:38 - 00:23:39
結束了，被告也去拿了

00:23:41 - 00:23:44
結果拿完之後，因為他們驗完回舍房要檢身

00:23:44 - 00:23:47
檢身的時候，這個時候被發現了

00:23:47 - 00:23:48
他怎麼夾帶違禁品，後來這個事情被抓到

00:23:49 - 00:23:50
假設是這樣子

00:23:51 - 00:23:52
這樣的話我是什麼呢

00:23:53 - 00:23:54
162的未遂

00:23:54 - 00:23:54
為什麼

00:23:55 - 00:23:57
因為我把開鎖工具放在廁所當中

00:23:57 - 00:23:59
這叫做便宜行事

00:24:00 - 00:24:00
我著手的，對不對？

00:24:01 - 00:24:03
可是正犯並沒有順利逃走。

00:24:03 - 00:24:05
所以我會論162的未遂。

00:24:05 - 00:24:07
所以再想一次，162什麼時候既遂？

00:24:08 - 00:24:12
要那個受幫助的人怎麼樣？

00:24:13 - 00:24:15
最後真的有順利逃跑。

00:24:15 - 00:24:15
才會這個罪喔，知道嗎？

00:24:15 - 00:24:15
才會這個罪。

00:24:17 - 00:24:19
好，所以這個是162的部分。

00:24:19 - 00:24:26
所以我們講說雖然啦，他不再是共犯了，但是我們解釋上呢，還是要參考那個共犯從屬性的精神。

00:24:27 - 00:24:30
好，那行為態樣的話，123項跟前面那條都一樣。

00:24:30 - 00:24:31
我們就不再特別去說。

00:24:31 - 00:24:32
請看第五項。

00:24:33 - 00:24:41
第五項說配偶五親等內的血親，三親等內的姻親，犯第一項的便利脫逃罪者，得減輕其刑。

00:24:42 - 00:24:43
藉由這個規定提醒各位。

00:24:44 - 00:24:50
司法系列的犯罪，如果題目當中有講說行為人之間有親戚關係的話。

00:24:50 - 00:24:55
不外乎就兩個條文，一個是162第五項，一個是167。

00:24:55 - 00:24:56
真的啦，相信我。

00:24:57 - 00:24:58
司法系列的犯罪，題目裡面特別跟你講。

00:24:59 - 00:25:01
行為人是親戚的，就兩個啦。

00:25:01 - 00:25:03
162第五項跟167啦，那162第五項很少考。

00:25:04 - 00:25:06
幾乎都是167，那個等一下我們會帶各位去看。

00:25:09 - 00:25:12
好，所以這個是我們講說呢，關於162第五項。

00:25:12 - 00:25:13
所以162第五項是這樣子。

00:25:13 - 00:25:16
假使我爸涉嫌殺人，被羈押在看守所。

00:25:16 - 00:25:20
那我利用律見的機會，給我爸開鎖的工具。

00:25:20 - 00:25:22
這時候我犯的162條呢，就可以減輕。

00:25:23 - 00:25:23
但請注意喔。

00:25:24 - 00:25:27
他的減輕只有限那個第一項喔。

00:25:27 - 00:25:28
他只有限第一項喔。

00:25:29 - 00:25:32
所以如果是二三項那個暴力的或聚眾的，沒得減喔。

00:25:33 - 00:25:34
所以你想喔。

00:25:34 - 00:25:35
我爸去坐牢，他要越獄。

00:25:37 - 00:25:39
那我剛好去律見，我想這是怎麼回事？

00:25:39 - 00:25:41
怎麼我爸跑在前面，三個監守管理員在後面。

00:25:42 - 00:25:43
我一看瞬間懂發生什麼事了。

00:25:44 - 00:25:46
於是呢，我拿石頭去丟監守管理員。

00:25:47 - 00:25:48
這樣的話我還可以減刑嗎？

00:25:48 - 00:25:49
不行喔。

00:25:49 - 00:25:52
因為那樣的話我犯的變第二項，以強暴犯之，知道嗎？

00:25:52 - 00:25:54
所以他減刑,只有限第一項而已。

00:25:56 - 00:25:59
好,那競合的話這邊說呢,一次縱放多名員犯,

00:26:00 - 00:26:00
記得國家法益的犯罪嗎?

00:26:00 - 00:26:00
那國家法益要不要考慮到被害人的人數?

00:26:04 - 00:26:05
不用嘛,對不對?

00:26:05 - 00:26:06
所以這筆是單一認定喔。

00:26:07 - 00:26:09
好，87頁上面這一題喔。

00:26:09 - 00:26:11
這個我剛剛大概有跟各位講過。

00:26:12 - 00:26:13
第一個來喔。

00:26:13 - 00:26:14
那個少年啊。

00:26:17 - 00:26:20
他才離開幾公尺，就被管理員捕獲。

00:26:21 - 00:26:21
既遂未遂？

00:26:23 - 00:26:23
未遂喔。

00:26:24 - 00:26:25
雖然他剛離開喔。

00:26:25 - 00:26:26
離開那個空間對不對？

00:26:27 - 00:26:28
但管理員沒有跟丟啊。

00:26:28 - 00:26:29
他還有重獲自由。

00:26:30 - 00:26:32
所以那個少年是161的未遂，知道嗎？

00:26:32 - 00:26:33
然後不要忘記喔。

00:26:34 - 00:26:35
他是少年。

00:26:35 - 00:26:36
所以他會怎麼樣？

00:26:37 - 00:26:38
他限制責任能力啊。

00:26:39 - 00:26:41
罪責不要忘記哦，18條第二項可以減輕，知道嗎？

00:26:42 - 00:26:44
那唆使他的人呢？

00:26:46 - 00:26:48
通說會說這個叫做161的教唆。

00:26:49 - 00:26:50
少數說會說。

00:26:50 - 00:26:51
會說這個直接論162。

00:26:52 - 00:26:53
這個我們前面都講過了。

00:26:55 - 00:26:58
好，第四點，公務員縱放便利脫逃罪。

00:26:59 - 00:27:00
這個163啊。

00:27:00 - 00:27:02
他就是162的加強版。

00:27:03 - 00:27:06
163他是特別針對那個公務員的身分。

00:27:06 - 00:27:08
如果公務員你看喔。

00:27:08 - 00:27:11
縱放職務上依法逮捕拘禁之人或便利他人脫逃。

00:27:11 - 00:27:14
這個是163的第一項，第二項。

00:27:14 - 00:27:17
他還有罰過失喔，你看那個國家法益的犯罪有罰過失的真的不多。

00:27:17 - 00:27:22
163是少數的一個條文，他還有罰過失，所以這個163啊，同學注意件事。

00:27:28 - 00:27:35
第一個他說啊，公務員縱放什麼呢？職務上依法逮捕或拘禁。

00:27:35 - 00:27:37
所以我們由此可以知道這件事。

00:27:37 - 00:27:43
這一條所說的公務員，當然不是泛指所有刑法上的公務員。

00:27:43 - 00:27:44
你想喔。

00:27:45 - 00:27:46
戶政機關。

00:27:47 - 00:27:48
他們的娛樂活動。

00:27:48 - 00:27:51
比如說戶政機關他們組團參觀監獄。

00:27:51 - 00:27:57
結果戶政機關的公務員在參觀監獄的時候，有人手賤把那個牢房的門打開。

00:27:57 - 00:27:59
故意讓裡面的受刑人脫逃。

00:28:00 - 00:28:01
要不要對163？

00:28:01 - 00:28:03
我說那跟戶政什麼事，

00:28:03 - 00:28:03
對不對？

00:28:03 - 00:28:04
條文就講了嘛,

00:28:04 - 00:28:05
要怎麼樣?

00:28:06 - 00:28:09
職務上依法逮捕或拘禁,

00:28:09 - 00:28:10
有沒有?

00:28:10 - 00:28:13
所以這一條的公務員大概是指什麼人?

00:28:14 - 00:28:19
檢察官,警察,法警,監所管理員,

00:28:19 - 00:28:23
就是這種有拘禁、有逮捕人犯權限的公務員啊,

00:28:23 - 00:28:24
就是這些啦,

00:28:24 - 00:28:25
知道嗎?

00:28:25 - 00:28:28
警察,法警,檢察官,監所管理員,

00:28:28 - 00:28:29
監獄官

00:28:29 - 00:28:30
這些喔

00:28:30 - 00:28:31
這些才算喔。

00:28:31 - 00:28:33
好，再來，過失

00:28:33 - 00:28:35
這一條有罰過失。

00:28:36 - 00:28:40
這一條的過失,我都會講一個,我小時候在卡通片裡面會看到的畫面。

00:28:42 - 00:28:45
小時候我都喜歡看卡通頻道的美式卡通。

00:28:45 - 00:28:49
美式卡通裡面,犯人通常都一副賊頭賊腦的樣子,

00:28:50 - 00:28:53
然後監所管理員看起來都很胖,一副很笨、很好欺負的樣子,

00:28:53 - 00:28:55
美式卡通都是這樣畫的嘛。

00:28:55 - 00:28:55
然後你想喔,

00:28:56 - 00:29:01
那犯人在關的時候啊,那個很肥的監所管理員通常都很懶惰,都一直在那邊打瞌睡。

00:29:02 - 00:29:07
然後那個賊頭賊腦的犯人啊,就趁監所管理員打瞌睡鑰匙掉下來的時候,去撈那把鑰匙,

00:29:07 - 00:29:08
然後把那個門打開。

00:29:09 - 00:29:15
那個不小心睡著的監所管理員,他犯的就是163條第二項的過失犯,

00:29:15 - 00:29:19
也就是怎麼樣?過失讓原本已經拘束的人犯呢,跑掉了。

00:29:19 - 00:29:21
這是163第二項。

00:29:21 - 00:29:22
欸,那還有一種情況喔。

00:29:23 - 00:29:25
那如果是警察去抓通緝犯的時候啊,

00:29:26 - 00:29:27
通緝犯要逃嘛。

00:29:28 - 00:29:28
還沒有被抓到，

00:29:29 - 00:29:29
通緝犯要逃。

00:29:30 - 00:29:31
警察就對那個通緝犯開槍。

00:29:32 - 00:29:36
結果沒有打到，為什麼呢？因為警察的槍忘了裝子彈。

00:29:36 - 00:29:38
欸，有裝的話那個人可能就逮捕歸案了喔。

00:29:38 - 00:29:42
就是因為他忘了裝子彈,導致那個通緝犯從他眼前眼睜睜地跑掉。

00:29:43 - 00:29:46
這樣的情況,那個警察要不要論163第二項?

00:29:47 - 00:29:49
不會喔,因為我們講過了,

00:29:49 - 00:29:52
一,那個脫逃系列的犯罪,前提是什麼?

00:29:54 - 00:29:58
被那個行為客體已經在國家機關的監督拘束之下。

00:29:59 - 00:30:00
所以這裡的

00:30:00 - 00:30:00
過失罰什麼？

00:30:01 - 00:30:02
過失讓人跑掉。

00:30:03 - 00:30:05
過失沒有逮捕有沒有算？

00:30:05 - 00:30:06
當然沒有，怎麼嗎？

00:30:06 - 00:30:07
所以163的話是這樣子。

00:30:09 - 00:30:10
好，這個是脫逃罪。

00:30:11 - 00:30:13
接下來往下，88頁。

00:30:13 - 00:30:16
我們來看藏匿人犯跟煙滅證據罪。

00:30:21 - 00:30:22
好，藏匿人犯跟煙滅證據罪。

00:30:22 - 00:30:24
這是164的第一項。

00:30:25 - 00:30:26
164第一項罰什麼呢？

00:30:26 - 00:30:28
好，這邊說罰那個。

00:30:30 - 00:30:32
第一項罰的叫做藏匿人犯。

00:30:33 - 00:30:38
這邊講，藏匿或者使之隱避通通都算。

00:30:38 - 00:30:41
藏匿可能是指一種空間上的躲藏了。

00:30:42 - 00:30:43
使之隱避。

00:30:44 - 00:30:45
那個是指什麼呢？

00:30:45 - 00:30:46
它是一個廣義的說法。

00:30:47 - 00:30:51
一切讓人難以被發現的行為通通都算。

00:30:52 - 00:30:54
所以那個通緝犯向區警局投案。

00:30:55 - 00:30:57
你不讓他投案，你把他鎖在倉庫裡面。

00:30:58 - 00:30:59
這就是藏匿哦。

00:30:59 - 00:31:00
這是藏匿哦。

00:31:00 - 00:31:04
你幫通緝犯整容之類的。

00:31:04 - 00:31:05
這個都算是使之隱避。

00:31:05 - 00:31:06
好，那這一條罪的客體。

00:31:06 - 00:31:07
我們講犯人。

00:31:07 - 00:31:08
犯人是指什麼呢？

00:31:09 - 00:31:12
有觸犯刑法之人，那個叫做犯人。

00:31:13 - 00:31:15
你看到下面這個進階問題。

00:31:16 - 00:31:18
這裡的犯人，要不要該當違法且有責？

00:31:19 - 00:31:21
通說認為不用啦。

00:31:21 - 00:31:22
因為通說的說法是：

00:31:23 - 00:31:24
呃。

00:31:24 - 00:31:27
這一條罪他保護的是國家司法權的追訴可能性。

00:31:28 - 00:31:33
所以只要國家的司法權對這個人有追訴可能性的話。

00:31:33 - 00:31:35
那他就是本罪所保護的對象。

00:31:36 - 00:31:39
至於阻卻違法、阻卻罪責是否成立，那個是法院判斷說的算嘛。

00:31:42 - 00:31:43
那個不是被告自己說的算嘛。

00:31:44 - 00:31:47
所以我常問一個因為正當防衛而殺人的人，會不會成立本罪？

00:31:48 - 00:31:50
會有，通說是這樣看。

00:31:51 - 00:31:51
好。

00:31:51 - 00:31:53
但是有少數說啦，這個也很細啦。

00:31:53 - 00:31:55
考試律師記得就好。

00:31:55 - 00:31:56
少數說會說。

00:31:57 - 00:31:59
這裡的犯人，要真的

00:32:00 - 00:32:00
有罪的人才算。

00:32:01 - 00:32:03
這是許澤天老師提出的看法，其實這個說法，跟我們剛看那個161有點像。

00:32:06 - 00:32:07
因為許老師的想法是，你想喔。

00:32:09 - 00:32:12
我去藏一個正當防衛殺人的人。

00:32:12 - 00:32:15
假設法院要判我窩藏。

00:32:16 - 00:32:20
那萬一後來這個因為正當防衛而殺人的人，後來法院真的判他無罪。

00:32:21 - 00:32:22
那是不是很奇怪？

00:32:23 - 00:32:24
我藏的那個人最後被判無罪，然後我窩藏你說我有罪。

00:32:27 - 00:32:28
那你在罰我是罰什麼？

00:32:29 - 00:32:31
那個人最後是無罪的，你罰我幹什麼？

00:32:31 - 00:32:32
大概是這種想法，知道吧？

00:32:32 - 00:32:33
所以有人認為說。

00:32:35 - 00:32:39
這一條罪呢，那個犯人必須要實質上真的有罪才算，但我講到這個是少數說。

00:32:41 - 00:32:43
多數說會說，因為有沒有罪你要最後才知道。

00:32:43 - 00:32:47
所以只要有犯罪嫌疑的人，就是這一條罪的對象喔。

00:32:48 - 00:32:51
好，再來89頁，我們來到第二點，頂替罪。

00:32:54 - 00:32:55
來什麼叫頂替？

00:32:55 - 00:32:56
什麼叫頂替？

00:32:57 - 00:32:57
我們記得喔。

00:32:58 - 00:33:03
頂替，它指的是被告的人不對，這個叫頂替。

00:33:04 - 00:33:05
欸，它跟冒名不一樣喔。

00:33:06 - 00:33:09
我們在日常生活裡面很容易說冒名頂替冒名頂替。

00:33:09 - 00:33:11
沒有沒有，冒名跟頂替不一樣，好嗎？

00:33:11 - 00:33:13
冒名是冒名，頂替是頂替喔。

00:33:14 - 00:33:15
冒名不幹這一條罪的事喔。

00:33:16 - 00:33:18
對啊，冒名不幹這條罪的事啊，你想喔。

00:33:18 - 00:33:20
我涉嫌酒駕我被抓的，那我被抓之後。

00:33:21 - 00:33:23
我拿了一個假的身分證，然後我跟警察說我叫陳介中。

00:33:26 - 00:33:27
這個叫冒名。

00:33:28 - 00:33:29
知道嗎？

00:33:29 - 00:33:29
這個叫冒名。

00:33:29 - 00:33:30
陳介中不是我的本名。

00:33:30 - 00:33:32
比本名知名吧，那個叫藝名，那個不叫本名。

00:33:32 - 00:33:36
因為我在Google上面打陳介中，後面的建議關鍵字是律師，但沒有陳介中律師這個人。

00:33:36 - 00:33:39
會不會有人以為我是冒牌的？有可能那名字跟本名很像，就跟那個誰啊？

00:33:43 - 00:33:44
呂懷德。

00:33:45 - 00:33:46
你會不會覺得呂懷德超像本名？

00:33:47 - 00:33:49
對啊，就呂懷德他本名叫。

00:33:49 - 00:33:52
這個應該可以講沒事，因為他也有去當教授的嘛。

00:33:52 - 00:33:54
呂懷德本名叫雷化豪啊，對啊，你不覺得他藝名像本名，本名像藝名嗎？

00:33:58 - 00:33:59
對啊，覺得很有趣哦。

00:33:59 - 00:33:59
對。

00:34:00 - 00:34:00
陳介中是我的藝名啊，不是本名啊。

00:34:00 - 00:34:06
所以如果我酒駕被抓，我拿出偽造的身分證，我說我叫陳介中，這個叫冒名喔，冒名不干這一條罪的事喔，知道吧，冒名那個你要探討的是有沒有使公務員登載不實，跟這條罪沒有關係。

00:34:06 - 00:34:09
這一條罪法呢叫做頂替啦，

00:34:09 - 00:34:13
頂替我再講一次是什麼意思，

00:34:13 - 00:34:15
頂替是指被告的人，

00:34:15 - 00:34:16
我對，

00:34:16 - 00:34:18
那個叫頂替。

00:34:25 - 00:34:27
比如說我開車撞到人了，

00:34:27 - 00:34:28
我就趕快逃回家，

00:34:28 - 00:34:29
逃回家之後，

00:34:29 - 00:34:31
我叫那個陸伯言去幫我扛，

00:34:31 - 00:34:33
然後那個光頭就去警局說，

00:34:33 - 00:34:35
那車是我開的，

00:34:35 - 00:34:36
人是我撞的，

00:34:36 - 00:34:37
對，是我逃跑沒有錯。

00:34:38 - 00:34:40
陸伯言說事情是他做的，但不干他的事。

00:34:40 - 00:34:42
那個叫做頂替。

00:34:42 - 00:34:44
這條罪法是這種喔，知道嗎，頂替喔。

00:34:45 - 00:34:47
那你說有沒有可能又冒名又頂替。

00:34:47 - 00:34:48
有啊，當然有可能啊。

00:34:50 - 00:34:52
車子是我開的，人是我撞的。

00:34:52 - 00:34:58
可是陸伯言卻跑去投案，說車子是他開的，然後陸伯言跟警察說他叫陳介中。

00:34:59 - 00:35:00
那是不是兩個都有。

00:35:00 - 00:35:03
對啊，所以會不會起一併罪，會啊，這條罪是法條競合，所以單純的冒名跟這條罪沒有關係。

00:35:05 - 00:35:05
好。

00:35:07 - 00:35:10
然後這一條罪，要意圖犯前項之罪。

00:35:10 - 00:35:11
也就是意圖使人誣告。

00:35:12 - 00:35:14
以前發生過一個很莫名的案件，你看下面喔。

00:35:16 - 00:35:25
甲乙同時因犯罪而被逮捕，甲自知罪比乙重，所以商得乙的同意呢，互相冒名頂替。

00:35:27 - 00:35:27
這荒謬啊。

00:35:28 - 00:35:30
對啊，就假設一個販毒，一個吸毒。

00:35:30 - 00:35:33
販毒的人說我是吸毒的，吸毒的人說我是販毒的。

00:35:33 - 00:35:35
交換彼此的罪名，那是實務遇到那種莫名其妙的例子。

00:35:37 - 00:35:38
你看喔，他說。

00:35:39 - 00:35:39
怎麼辦喔。

00:35:40 - 00:35:42
甲有冒名頂替。

00:35:43 - 00:35:46
但，是為了自己避重就輕。

00:35:46 - 00:35:48
並不是意圖藏匿的意思，所以不構成本罪。

00:35:49 - 00:35:51
但乙相反喔，避輕就重。

00:35:52 - 00:35:54
他並不是意圖加以庇護，所以成立本罪。

00:35:55 - 00:35:57
很特別喔，這個我記得選擇題我考過。

00:35:58 - 00:35:58
好。

00:35:59 - 00:35:59
然後下面的前面。

00:36:00 - 00:36:01
叫做167。

00:36:02 - 00:36:03
167你看哦,

00:36:04 - 00:36:06
配偶五親等的血親,三親等的姻親,

00:36:07 - 00:36:10
土地犯人或依法逮捕拘禁脫逃人,而犯164或165的犯罪呢,

00:36:10 - 00:36:12
減輕或免除其刑。

00:36:13 - 00:36:15
請同學一定一定要注意，

00:36:15 - 00:36:18
司法系列的犯罪超喜歡出這個條文。

00:36:19 - 00:36:22
尤其是那種司律以外的考試，沒有附法條的，

00:36:22 - 00:36:23
就喜歡考這個東西。

00:36:23 - 00:36:25
所以我再跟你們講一次。

00:36:26 - 00:36:33
那個司法系列的犯罪，如果題目當中出現行為人之間有親屬關係，

00:36:34 - 00:36:35
永遠想到兩個規定，

00:36:36 - 00:36:37
一個是162第五項，

00:36:37 - 00:36:39
另外一個就是167。

00:36:39 - 00:36:40
就是167哦,

00:36:40 - 00:36:41
所以167的話是這樣,

00:36:42 - 00:36:42
你看哦,

00:36:43 - 00:36:46
藏匿跟使之隱避都有減輕的適用,

00:36:46 - 00:36:47
都有減免的適用。

00:36:47 - 00:36:49
假設我爸殺人了,

00:36:50 - 00:36:52
而我去警局說人是我殺的,

00:36:52 - 00:36:53
我頂替我爸,

00:36:54 - 00:36:55
167，可以減。

00:36:55 - 00:36:57
常理也是喔。

00:36:57 - 00:36:58
我爸殺人之後，

00:36:58 - 00:37:00
我幫我爸租房子讓他可以躲藏，

00:37:00 - 00:37:03
這時候我也是刑法167的減刑，

00:37:04 - 00:37:04
記得喔。

00:37:05 - 00:37:05
好。

00:37:07 - 00:37:08
再來是165。

00:37:49 - 00:37:49
好,

00:37:49 - 00:37:53
這個165呢,我們叫它妨害刑事證據罪。

00:37:54 - 00:37:54
各位,

00:37:54 - 00:37:57
165有些同學會叫它湮滅刑事證據,

00:37:57 - 00:37:58
你不要記湮滅啦,

00:37:59 - 00:38:00
因為165

00:38:00 - 00:38:00
你看清楚啊,165四個行為態樣,偽造、變造、湮滅、隱匿有沒有,它四個行為態樣,所以你不要叫他湮滅這句罪,因為你一直講湮滅的話,到最後另外三個行為態樣你就會忘記。

00:38:12 - 00:38:14
尤其是沒有法典的三等考試的同學,小心哦,你不要去湮滅哦,你說記這個這個妨害,妨害的話呢,四種行為態樣,它就都有包含在內了。

00:38:22 - 00:38:26
好所以你看哦,四個行為態樣,偽造、變造、湮滅、隱匿。

00:38:26 - 00:38:29
還有第二項是另外一種行為態樣。

00:38:29 - 00:38:32
使用偽造變造的證據，這個是第二項。

00:38:34 - 00:38:38
好，所以我們主要看第一項，偽造、變造、湮滅、隱匿。

00:38:39 - 00:38:43
這個，偽造證據就是說無中生有去做出那個證據。

00:38:44 - 00:38:49
變造的話當然是取說呢，改變既有的證據的性質，這個叫做變造。

00:38:50 - 00:38:53
舉個比較實際上可能會發生的案例。

00:38:55 - 00:38:59
假設我的朋友啊，涉及到性侵害案件。

00:38:59 - 00:39:00
好，我們就講陸伯言。

00:39:00 - 00:39:02
這個性侵害的事情，永遠都是他的份，陸伯言。

00:39:04 - 00:39:07
假設陸伯言他涉及到了一個妨害性自主的案件。

00:39:08 - 00:39:10
他去強制性侵別人，假設這樣，他去強制性侵別人。

00:39:13 - 00:39:16
好，那陸伯言就來問我了，說怎麼辦，我不想被關，怎麼辦？

00:39:16 - 00:39:17
我說好。

00:39:17 - 00:39:19
那我幫你做一個對話記錄。

00:39:20 - 00:39:22
我啊，就用電腦合成的方式。

00:39:22 - 00:39:24
去製作了一段對話記錄，是陸伯言跟那個被害女生

00:39:27 - 00:39:29
調情約炮的對話記錄。

00:39:30 - 00:39:34
就是想以此來掩飾說的，他們其實是合意性交。

00:39:34 - 00:39:35
事實上根本沒有，而我用電腦合成的方式呢，

00:39:37 - 00:39:38
做出這樣記錄，好讓法官以為說，

00:39:40 - 00:39:41
這兩個人是合意性交，他們可能有一些很閒適的對話，還有約出來打炮，但事實上沒有，這樣的話，我就是什麼呢？

00:39:47 - 00:39:49
偽造證據，這個就是偽造。

00:39:49 - 00:39:51
好，再來也可能是什麼呢？變造。

00:39:53 - 00:39:54
好，變造這樣。

00:39:55 - 00:39:57
那如果說啊，陸伯言跟這個女生啊，

00:39:58 - 00:40:00
以前真的是合意性交。

00:40:00 - 00:40:00
但後來那一次是強制。

00:40:03 - 00:40:05
於是呢，我就把對話拿來，改日期。

00:40:07 - 00:40:08
用電腦回覆的方式改日期，改成那一次看起來是合意的，那個就叫變造，可以理解。

00:40:13 - 00:40:18
好，再來的話呢，湮滅跟隱匿，湮滅比較沒有疑問把它消滅掉，隱匿的話是把它藏起來。

00:40:19 - 00:40:22
以前啊，這個將近20年前的國考，考過一個題目。

00:40:23 - 00:40:25
那個是陳子平老師出的，那時候陳老師還沒有退休，做了一個題目很有趣。

00:40:27 - 00:40:32
那個公司的老闆涉嫌違反商業會計法。

00:40:33 - 00:40:36
那秘書為了要讓老闆可以脫免刑責。

00:40:36 - 00:40:38
所以秘書怎麼做了什麼事呢？

00:40:38 - 00:40:39
這秘書很天才。

00:40:40 - 00:40:44
秘書把老闆的帳冊拿去微波爐裡面加熱。

00:40:44 - 00:40:46
真的，那好像95年的題目吧。

00:40:46 - 00:40:50
那律師為了要讓老闆脫罪，把那個帳冊拿去微波爐裡面加熱。

00:40:51 - 00:40:55
那個帳冊拿去微波爐加熱應該是燒不掉啦。

00:40:56 - 00:40:57
應該啦，我不敢試啦。

00:40:57 - 00:40:59
但我記得應該是燒不掉，你可以去問AI。

00:40:59 - 00:41:01
燒不掉，燒不掉，我記得是沒辦法。

00:41:02 - 00:41:04
所以這種情況的話，我們怎麼論？

00:41:07 - 00:41:09
那一年一堆同學寫不能未遂。

00:41:10 - 00:41:11
聽起來很像，對不對？

00:41:11 - 00:41:13
可是因為我沒有辦法未遂。

00:41:14 - 00:41:14
對啊。

00:41:14 - 00:41:16
我每次講到這個例子我會想到，因為以前我大學的時候上過陳老師的課。

00:41:18 - 00:41:20
陳老師就跟我們講說，他覺得很扯。

00:41:21 - 00:41:24
那同學你寫未遂就算了，因為那個時候不能未遂剛修法。

00:41:25 - 00:41:28
結果一堆同學寫說呢，不能未遂是不當修法。

00:41:29 - 00:41:30
但你們知道嗎？

00:41:30 - 00:41:34
那個不能未遂的修法，陳子平老師是起草法案的委員之一。

00:41:35 - 00:41:37
然後他看到一堆抬頭說那個叫不當修法。

00:41:38 - 00:41:40
陳老師人不錯啦，很和藹啦。

00:41:40 - 00:41:43
可是是人，都會有這樣的情緒吧。

00:41:43 - 00:41:46
就我辛辛苦苦立的法，你跟我說是不當修法。

00:41:46 - 00:41:48
那誰看了不生氣，對不對？

00:41:48 - 00:41:50
所以不要在考卷上亂罵人，你知道嗎？

00:41:50 - 00:41:53
因為你永遠不知道你在罵的人是不是現在在看你的考卷，記得。

00:41:54 - 00:41:55
所以這一題怎麼解？

00:41:56 - 00:41:57
他不是不能違規啦。

00:41:58 - 00:42:00
這一題，我提供蔡聖偉理論。

00:42:00 - 00:42:01
老師的解法更簡單。

00:42:01 - 00:42:02
這一題就是這樣,

00:42:03 - 00:42:05
他把帳冊拿去微波爐裡面加熱,

00:42:05 - 00:42:07
它不是湮滅沒有錯,

00:42:07 - 00:42:08
但它可以叫做隱匿啊。

00:42:09 - 00:42:09
對不對,

00:42:09 - 00:42:10
它是隱匿啊,

00:42:10 - 00:42:12
隱匿就是你把一個東西藏起來嘛,

00:42:12 - 00:42:13
那微波爐放食物,

00:42:13 - 00:42:16
誰會想到那個帳冊在微波爐裡面,

00:42:16 - 00:42:16
對不對?

00:42:17 - 00:42:19
所以行為人客觀上做的叫做隱匿。

00:42:20 - 00:42:21
但行為人主觀上覺得怎麼樣？

00:42:22 - 00:42:24
他主觀上覺得自己在湮滅，

00:42:25 - 00:42:25
對吧？

00:42:26 - 00:42:26
所以這個叫什麼？

00:42:26 - 00:42:28
選擇要素的錯誤啊。

00:42:29 - 00:42:31
這個是不是很像306那邊的錯誤？

00:42:31 - 00:42:37
那個行為人他侵入的是一艘水泥打造的船型建築物，

00:42:37 - 00:42:39
但他以為那是一艘船。

00:42:40 - 00:42:40
一樣的意思。

00:42:40 - 00:42:40
對不對？

00:42:40 - 00:42:41
會不會影響故意？

00:42:41 - 00:42:42
不會嘛。

00:42:42 - 00:42:43
所以這個東西不重要。

00:42:43 - 00:42:44
不影響犯罪的成立。

00:42:47 - 00:42:47
好,

00:42:47 - 00:42:49
然後這一條罪是那個行為犯,

00:42:49 - 00:42:51
不需要這個偽造變造證據行為才犯的基礎,

00:42:51 - 00:42:52
不需要。

00:42:53 - 00:42:54
然後這條刑事證據啊,

00:42:54 - 00:42:55
人證,

00:42:55 - 00:42:56
物證都算喔,

00:42:56 - 00:42:58
所以我們這邊講說這個殺死證人,

00:42:58 - 00:43:00
這個拘禁證人也可以成立本罪。

00:43:01 - 00:43:02
接著第二點這邊,

00:43:02 - 00:43:04
被告怎麼認定？

00:43:04 - 00:43:05
第二點這邊喔，

00:43:05 - 00:43:06
這個條文他講，

00:43:06 - 00:43:09
他人的刑事被告案件。

00:43:09 - 00:43:10
那我跟各位說這個東西，

00:43:11 - 00:43:12
它是一個老問題。

00:43:13 - 00:43:15
但是近年實務轉變了,

00:43:15 - 00:43:17
所以它又重新變得重要,

00:43:17 - 00:43:18
它又重新變得重要了。

00:43:19 - 00:43:21
原本就是一個非常非常舊的問題,

00:43:22 - 00:43:24
但這幾年它真的重新變得重要了。

00:43:26 - 00:43:27
好，來

00:43:27 - 00:43:28
這問題

00:43:28 - 00:43:29
在談的是這樣子。

00:43:31 - 00:43:33
他談的是這樣。

00:43:33 - 00:43:34
因為他條文講什麼？

00:43:35 - 00:43:37
刑事被告案件，

00:43:37 - 00:43:38
有沒有，

00:43:38 - 00:43:40
他講刑事被告案件。

00:43:40 - 00:43:42
所以接下來會產生的問題是：

00:43:42 - 00:43:44
如果你們學過刑訴的話,

00:43:44 - 00:43:47
那個被告的地位什麼時候產生啊？

00:43:48 - 00:43:48
最低限度來說,

00:43:48 - 00:43:50
至少至少要怎麼樣？

00:43:50 - 00:43:52
國家機關要知道這個案件嘛。

00:43:52 - 00:43:52
對不對？

00:43:53 - 00:43:55
至少至少就警察機關要知道這個案件,

00:43:55 - 00:43:57
這才會有被告的身分嘛,

00:43:57 - 00:43:57
最低限度。

00:43:58 - 00:43:59
好，所以問題在這邊。

00:43:59 - 00:44:00
你想喔。

00:44:00 - 00:44:00
假設我在家殺的人啊

00:44:03 - 00:44:04
殺完人之後,沒有任何人知道喔

00:44:05 - 00:44:09
這個時候,我請我家對面的鄰居來幫我清洗浴室

00:44:09 - 00:44:11
這樣我的鄰居會不會被起訴

00:44:12 - 00:44:14
他確實是因為別人的緣故,湮滅證據沒錯

00:44:15 - 00:44:16
可是我人才剛殺完

00:44:16 - 00:44:18
沒有人知道我殺人

00:44:18 - 00:44:19
沒有人知道被害人被殺

00:44:19 - 00:44:20
這是哪來的被告身份,對不對

00:44:21 - 00:44:22
所以，來，下面請說。

00:44:23 - 00:44:25
第一說叫做一切已經發生的刑案都算，

00:44:26 - 00:44:27
不加限制喔。

00:44:27 - 00:44:29
不管國家機關是不是知道喔，

00:44:29 - 00:44:31
一切已經發生的都算。

00:44:32 - 00:44:33
那麼第二說，括號二

00:44:33 - 00:44:35
說至少至少

00:44:35 - 00:44:41
要偵查機關，或者最低限度，要偵查輔助機關，要警察機關知道案件

00:44:41 - 00:44:44
才算是所謂的刑事被告案件

00:44:45 - 00:44:47
有這兩種不同的說法

00:44:48 - 00:44:49
那理論上來說是這樣啦

00:44:51 - 00:44:53
第一說，比較不會有法律漏洞

00:44:54 - 00:44:55
第二說會有漏洞

00:44:56 - 00:44:59
因為照第二說的話，我剛剛口頭舉的這個例子

00:45:00 - 00:45:04
鄰居來幫我洗浴室的時候，因為我的殺人案還沒有任何的警檢機關知道

00:45:05 - 00:45:06
我不可能有被告的身分

00:45:06 - 00:45:08
所以那個鄰居來幫我洗浴室，他會無罪

00:45:09 - 00:45:10
知道嗎，第二說比較會有漏洞

00:45:10 - 00:45:14
可是我也必須說，從罪刑法定的觀點來講，應該要採第二說

00:45:16 - 00:45:17
你知道嗎

00:45:17 - 00:45:19
如果你採第一說的話，我來講難聽一點

00:45:19 - 00:45:23
第一說的意思就是，我們把「被告」兩個字用力可白塗掉，當作它不存在

00:45:24 - 00:45:26
第一說不是這個意思嗎？對不對？

00:45:26 - 00:45:28
他無視於「被告」這個文義，我說一切已經發生的都算

00:45:30 - 00:45:34
所以，雖然第一說，他比較能符合規範目的，他比較不會有法律漏洞，沒有錯

00:45:35 - 00:45:37
可是第一說，他會有違反法條唯一的問題

00:45:38 - 00:45:39
好，那實務見解是這樣

00:45:40 - 00:45:42
以前實務都採第二說

00:45:43 - 00:45:45
可是最近兩年，轉彎了

00:45:45 - 00:45:47
最近實務改採第一說了

00:45:48 - 00:45:49
我覺得不好了

00:45:49 - 00:45:50
真的,我覺得不好

00:45:51 - 00:45:53
原本對的見解,就改採那個違反罪刑法定的見解

00:45:54 - 00:45:56
不過,不用意外啊,實務就是這樣啊

00:45:56 - 00:45:59
實務他們就不喜歡遵守罪刑法定的,對啊

00:45:59 - 00:45:59
實務

00:46:00 - 00:46:02
不是都喜歡那個迎合人民的法感情嗎?

00:46:02 - 00:46:04
對啊，實務就這樣子啊，最後跟你們說啊，

00:46:05 - 00:46:07
原本實務是採第二說，

00:46:07 - 00:46:09
比較好啊，那個比較符合最新法理。

00:46:09 - 00:46:12
那結果現在實務啊,

00:46:12 - 00:46:18
高等法院的法律座談會，竟然說第二說不好，第二說違反這個規範目的，會形成法律漏洞等等。

00:46:19 - 00:46:22
所以現在的實務，高等法院的法律座談會，轉彎了喔。

00:46:23 - 00:46:24
改採第一說，所以這個請同學留意一下。

00:46:28 - 00:46:28
好，

00:46:29 - 00:46:29
接著喔,

00:46:30 - 00:46:30
92頁。

00:46:34 - 00:46:38
92頁啊，第三點，他人情事被關係的認定，

00:46:38 - 00:46:41
要湮滅他人的喔，湮滅自己的不算，

00:46:41 - 00:46:45
我講過嘛，湮滅自己的罪證，那個是人之本性，我們刑法不會介入，那他人喔。

00:46:46 - 00:46:46
好,

00:46:47 - 00:46:48
然後前面的規定,

00:46:48 - 00:46:51
166，他說犯前條之罪，

00:46:51 - 00:46:55
在他人起訴案件裁判確定前自白的話，減輕或免除其刑。

00:46:56 - 00:46:57
再來167，又來了。

00:46:58 - 00:47:04
配偶五親等內血親、三親等內姻親，圖利犯人或依法脫逃人，

00:47:04 - 00:47:06
而犯164或165之罪的話呢，

00:47:07 - 00:47:09
減輕或免除其刑，又是這個規定喔，

00:47:11 - 00:47:13
所以如果我爸涉嫌殺人之後，

00:47:14 - 00:47:16
我丟掉他的兇刀血衣。

00:47:16 - 00:47:18
那我所犯的罪,

00:47:18 - 00:47:20
那就要依照規定,減免其刑。

00:47:22 - 00:47:22
好,

00:47:23 - 00:47:25
這裡的話,可能會出現的一個問題叫做錯誤。

00:47:26 - 00:47:28
這是蔡聖偉老師多年前的文章,錯誤。

00:47:29 - 00:47:30
你看他的文章，

00:47:30 - 00:47:30
名稱：

00:47:31 - 00:47:33
他的文章名稱叫做手足無措。

00:47:34 - 00:47:36
蔡老師很幽默啦，他很喜歡玩諧音梗，真的啦，

00:47:36 - 00:47:37
我很喜歡上他的課。

00:47:39 - 00:47:40
蔡老師真的很有趣。

00:47:41 - 00:47:43
蔡老師最近，我跟你們講一本書。

00:47:44 - 00:47:47
蔡老師有出一本書叫做《刑法案例解析方法論》，你們知道嗎？

00:47:47 - 00:47:49
那本國考生都蠻喜歡的，我也還蠻喜歡的。

00:47:50 - 00:47:52
我上禮拜去臺北大學，呃，

00:47:53 - 00:47:54
我去當新生,對啊,

00:47:54 - 00:47:55
我博士班新生啊,

00:47:56 - 00:47:59
然後很多碩班的學弟妹以前都上過我的函授啊。

00:48:00 - 00:48:02
我就跟他們說你們在學校不要叫我老師啊,

00:48:02 - 00:48:02
叫我學長就好,

00:48:02 - 00:48:04
不然挺尷尬的。

00:48:05 - 00:48:05
然後，

00:48:06 - 00:48:07
那個座談會結束，

00:48:08 - 00:48:09
蔡老師跟我說，

00:48:09 - 00:48:11
蔡老師就把我叫住說：

00:48:11 - 00:48:12
叫我跟他去研究室一趟。

00:48:13 - 00:48:13
我想說奇怪，

00:48:14 - 00:48:15
他把我找去研究室幹什麼？

00:48:15 - 00:48:16
是不是，

00:48:16 - 00:48:17
我做錯了什麼事嗎？

00:48:17 - 00:48:20
還是要指定什麼很複雜的任務給我？

00:48:20 - 00:48:20
結果不是，

00:48:20 - 00:48:22
蔡老師送我他最新版的那本書，

00:48:23 - 00:48:24
刑法案例解析方法論。

00:48:24 - 00:48:25
他今年暑假有改版，

00:48:25 - 00:48:26
2025版的。

00:48:27 - 00:48:28
那本書我還蠻推的啦，

00:48:28 - 00:48:29
就是

00:48:30 - 00:48:32
我以前可能沒有講過，

00:48:32 - 00:48:35
蔡老師第一次出那本書是2014年的時候。

00:48:36 - 00:48:38
因為我從大學到研究所修過蔡老師很多課,

00:48:38 - 00:48:40
所以看到老師一出新書,

00:48:40 - 00:48:42
我本來就還蠻喜歡蔡老師的嘛,

00:48:42 - 00:48:43
所以一看到他出新書也沒有多想,

00:48:43 - 00:48:44
我就買了。

00:48:45 - 00:48:46
買的時候，

00:48:46 - 00:48:47
當天晚上回到家，

00:48:48 - 00:48:49
我覺得都一點多了，

00:48:50 - 00:48:51
有點睡不著。

00:48:51 - 00:48:52
睡不著我就想說，

00:48:52 - 00:48:52
那,

00:48:53 - 00:48:54
那今天剛買新書嘛,

00:48:55 - 00:48:55
我就來看書,

00:48:56 - 00:48:57
看看一看我會比較有睡意。

00:48:58 - 00:48:58
沒有,

00:48:58 - 00:48:59
越看精神越好。

00:49:00 - 00:49:00
真的啊,

00:49:01 - 00:49:02
那個書我越看精神越好,

00:49:02 - 00:49:03
搞到三點多都還沒睡著,

00:49:03 - 00:49:04
早上就不看了。

00:49:04 - 00:49:05
那本書我還滿喜歡的,

00:49:05 - 00:49:06
真的啊,

00:49:06 - 00:49:06
還不錯,

00:49:07 - 00:49:08
很多國考書都還滿推的。

00:49:08 - 00:49:09
因為它那一本書,

00:49:10 - 00:49:11
雖然叫案例解析方法論,

00:49:11 - 00:49:13
但它其實就是薄薄的一本小書,

00:49:14 - 00:49:17
讓你快速複習行走的體系跟爭議問題。

00:49:17 - 00:49:19
它是一本複習性質的書。

00:49:20 - 00:49:21
呃

00:49:21 - 00:49:24
如果是非法律系的同學，你以前沒有讀過的話，

00:49:24 - 00:49:26
第一次讀不適合讀那本。

00:49:26 - 00:49:28
那本算是複習性質的書，

00:49:28 - 00:49:31
它快速地幫你去帶過那個，

00:49:32 - 00:49:32
不算帶過啦。

00:49:32 - 00:49:35
就是快速幫你複習整個行銷的體系,

00:49:35 - 00:49:35
那本真的不錯,

00:49:36 - 00:49:37
所以如果沒有的同學可以去買,

00:49:37 - 00:49:38
我還蠻推薦的。

00:49:38 - 00:49:41
那蔡老師2025那一本,那一版的書,

00:49:42 - 00:49:43
蔡老師送我之後我就拿回家翻嘛,

00:49:44 - 00:49:46
那新增的一個案例很好玩,叫做狗咬狗。

00:49:46 - 00:49:47
狗咬狗。

00:49:47 - 00:49:48
狗咬狗,

00:49:49 - 00:49:51
兩隻狗打架。

00:49:52 - 00:49:54
一隻是吉娃娃

00:49:55 - 00:49:56
一隻是鬥牛犬。

00:49:56 - 00:49:57
超有畫面

00:49:57 - 00:49:59
吉娃娃跟鬥牛犬。

00:49:59 - 00:49:59
你看

00:50:00 - 00:50:01
大家都喜歡吉娃娃，蔡老師的書啊，也用吉娃娃當主角，那本你們可以去看，這還不錯啊。

00:50:05 - 00:50:07
好，蔡老師喜歡用諧音梗。

00:50:07 - 00:50:11
這篇文章，他所設定的事實是這樣的，就是說

00:50:12 - 00:50:14
有個超商一般的店員。

00:50:15 - 00:50:16
他中場休息。

00:50:17 - 00:50:20
在那個超商不是有一個那個員工休息區嗎？

00:50:20 - 00:50:22
他在那個裡面，好像在休息吧。

00:50:23 - 00:50:26
突然看到監視器，有小偷來偷超商。

00:50:26 - 00:50:29
然後那個店員一看，那個小偷不是他弟嗎？

00:50:30 - 00:50:32
店員就想說，好，那我不要，我要假裝不知道。

00:50:33 - 00:50:38
所以那個店員呢，就躲在那個休息區，看他弟弟偷超商。

00:50:38 - 00:50:41
接著店員想說，那他弟偷完走了。

00:50:42 - 00:50:46
那他不想讓他弟被追訴啊，他就把那個監視器那一段時間全部都消掉。

00:50:47 - 00:50:48
把那段時間的影像全部都刪除。

00:50:49 - 00:50:52
結果後來發現，那個人根本不是他弟。

00:50:52 - 00:50:54
就長得像身材像而已。

00:50:54 - 00:50:55
就根本不是他弟，根本沒有血緣關係。

00:50:56 - 00:50:58
所以你看那篇叫手足無措嘛，是搞錯的錯嘛。

00:50:58 - 00:50:59
對啊，要講這個東西。

00:51:00 - 00:51:02
所以，167發生誤認怎麼辦？

00:51:03 - 00:51:06
客觀上，那個人跟他根本沒有親屬關係。

00:51:07 - 00:51:09
但他主觀上覺得那個人是他弟弟。

00:51:09 - 00:51:10
所以這個時候可不可以減輕？

00:51:11 - 00:51:12
我們想。

00:51:13 - 00:51:15
為什麼親屬間犯這個罪可以減輕？

00:51:16 - 00:51:17
你覺得他跟不法有關嗎？

00:51:18 - 00:51:19
當然沒有啊。

00:51:19 - 00:51:23
對不對，這我湮滅的是我爸的證據或別人的證據，這跟法律還有什麼關係？

00:51:23 - 00:51:23
當然沒有啊。

00:51:24 - 00:51:26
所以這個減輕跟什麼有關呢？

00:51:26 - 00:51:27
期待可能性嘛。

00:51:28 - 00:51:31
我們人在面臨自己的親人遇到司法追訴的時候。

00:51:31 - 00:51:33
想讓親人可以脫罪，人之本性。

00:51:34 - 00:51:36
所以他考量的是期待可能性。

00:51:36 - 00:51:41
考量的是行為人想幫親人脫罪的那一種僥倖或無助的狀態。

00:51:42 - 00:51:43
所以那個以什麼為準？

00:51:43 - 00:51:44
主觀為準，懂嗎？

00:51:44 - 00:51:45
那個以主觀為準。

00:51:45 - 00:51:48
所以那個人就算不是他弟弟，但他覺得是，那因此可不可以減刑？

00:51:50 - 00:51:50
可以哦。

00:51:50 - 00:51:52
這篇文章要講這個東西，它是可以減輕的喔。

00:51:56 - 00:51:58
好，所以這個問題我們就看到這，165。

00:52:00 - 00:52:00
我們就看到這邊。

00:52:01 - 00:52:05
OK，我們休息10分鐘哈，等一下我們再來看那個168偽證罪的部分。

00:52:08 - 00:52:09
好，接著我們來看偽證罪。

00:52:09 - 00:52:10
168。

00:52:10 - 00:52:17
168這個偽證罪啊，裁罰的內容同學應該可以想像，

00:52:17 - 00:52:17
證人上法庭講假話，

00:52:17 - 00:52:18
這個叫偽證喔，

00:52:18 - 00:52:22
比如說我親眼看到鄰居A動手打了鄰居B一拳。

00:52:23 - 00:52:27
可是我在法庭上去說，沒有沒有，這是B打A的，

00:52:27 - 00:52:29
A根本沒有什麼動，

00:52:29 - 00:52:29
A沒有任何的動作，

00:52:29 - 00:52:32
這種情況的話就是我們講偽證罪，

00:52:32 - 00:52:32
非常的典型。

00:52:33 - 00:52:39
那我們看喔，這一條罪的主體其實不止證人啊，還有鑑定人跟通譯。

00:52:40 - 00:52:41
這另外條也算喔。

00:52:42 - 00:52:43
證人、鑑定人還有通譯。

00:52:44 - 00:52:48
鑑定人要到法庭上面去發表鑑定意見，

00:52:49 - 00:52:50
這個情況會比較少見一些。

00:52:51 - 00:52:55
尤其行速前年修法之後，等於是大幅放寬那個鑑定報告的證據能力。

00:52:55 - 00:52:56
所以鑑定人比較少犯這一條罪。

00:52:57 - 00:52:59
通譯的話不是不可能，

00:52:59 - 00:53:01
但是因為通譯都是法院找的，

00:53:01 - 00:53:08
實際上他們比較不能說不會啦，但機率比較低啦，說你說同意被被告收買什麼的，應該比較不會。

00:53:09 - 00:53:14
但至少在規範上來說，同意也是這一條罪的行為主體。

00:53:14 - 00:53:15
好，

00:53:15 - 00:53:16
然後這一條罪喔，

00:53:17 - 00:53:20
他具有己手犯的性質，

00:53:20 - 00:53:23
所以偽證罪呢，不可以成立共同正犯。

00:53:23 - 00:53:26
這個以前國考有考過，

00:53:26 - 00:53:27
十幾年前考過，

00:53:27 - 00:53:30
多人上法庭輪流做偽證，

00:53:30 - 00:53:31
然後一起講，

00:53:31 - 00:53:33
講好做偽證，不會成立共同正犯。

00:53:34 - 00:53:35
那你看喔，

00:53:35 - 00:53:36
這一條罪的主體，

00:53:36 - 00:53:36
證人，

00:53:37 - 00:53:37
鑑定人，

00:53:38 - 00:53:38
通譯，

00:53:38 - 00:53:40
證人、鑑定人還有通譯，

00:53:40 - 00:53:42
這三種人，

00:53:43 - 00:53:45
這三種人才算，

00:53:45 - 00:53:46
證人、鑑定人跟同意。

00:53:46 - 00:53:47
所以什麼意思啊？

00:53:48 - 00:53:49
被告本人不算啊。

00:53:50 - 00:53:51
被告要講假話，

00:53:52 - 00:53:53
那個是法律容忍的行為，

00:53:53 - 00:53:55
所以被告本人呢，沒辦法成立這條罪。

00:53:56 - 00:53:56
好，

00:53:56 - 00:53:58
接下來，虛偽陳述。

00:54:00 - 00:54:01
這個有個討厭的問題啊，什麼叫做虛偽陳述。

00:54:03 - 00:54:05
虛偽陳述就講了假話嘛。

00:54:06 - 00:54:09
但問題是你要想喔，那個真或假要怎麼認定。

00:54:10 - 00:54:16
我們所謂的虛偽陳述，是拿被告講的話跟客觀真實去做對照嗎？

00:54:17 - 00:54:21
還是我們要拿被告講的話，跟他記憶中的真實去做對照？

00:54:22 - 00:54:23
這個不一樣喔。

00:54:23 - 00:54:32
因為你想喔，被告講的話，到底是要跟客觀真實做對照，還是要跟被告記憶中的真實做對照？

00:54:32 - 00:54:34
這總會影響到兩種情形。

00:54:35 - 00:54:39
第一種情形是，被告他自以為講的假話。

00:54:39 - 00:54:41
但其實他講的是真話。

00:54:41 - 00:54:42
這是第一種情況。

00:54:43 - 00:54:44
第二種情況是顛倒過來。

00:54:45 - 00:54:49
他覺得他講的是真話，但他記錯事，他講的是假話。

00:54:50 - 00:54:50
兩種情況，知道嗎。

00:54:51 - 00:54:52
好，以前考試有考過啊。

00:54:53 - 00:54:54
很久以前的考題了，105年。

00:54:55 - 00:54:56
來，我們用這一題來看。

00:54:57 - 00:54:58
這一題就是一個典型，這種東西。

00:54:59 - 00:55:01
其實我以前不想講，因為它很細。

00:55:02 - 00:55:03
可是既然以前考試有考過，就還是講一下啦。

00:55:04 - 00:55:06
這種東西大概就十年出一次喔。

00:55:07 - 00:55:08
那個95頁這一題。

00:55:09 - 00:55:11
你們一邊看，然後我一邊寫黑板。

00:56:14 - 00:56:14
好，我們講好。

00:56:14 - 00:56:15
什麼叫虛偽成熟？

00:56:15 - 00:56:15
這邊有兩種不同的說法。

00:56:15 - 00:56:15
第一種說法是認為，叫做客觀的虛偽成熟理論。

00:56:15 - 00:56:15
就是紅色這條線。

00:56:15 - 00:56:16
客

00:58:00 - 00:58:00
客觀的虛偽陳述理論,

00:58:00 - 00:58:02
主張什麼叫虛偽陳述呢?

00:58:03 - 00:58:05
他看的是證人講的話,

00:58:05 - 00:58:08
跟客觀上的真實兩者有沒有一樣。

00:58:09 - 00:58:10
看的是這個喔,

00:58:10 - 00:58:13
證人講的話跟客觀上的真實有沒有一樣。

00:58:14 - 00:58:15
只要這兩者不一樣,

00:58:15 - 00:58:16
那就是虛偽陳述。

00:58:17 - 00:58:18
就是紅色這條線,

00:58:18 - 00:58:20
這個叫客觀的虛偽陳述理論。

00:58:21 - 00:58:22
第二說啊，

00:58:22 - 00:58:24
叫做主觀的虛偽陳述理論。

00:58:24 - 00:58:28
主觀的虛偽陳述理論看的是證人講的話，

00:58:29 - 00:58:33
跟他記憶中的真實有沒有一樣。

00:58:34 - 00:58:38
如果他講的話跟他記憶中的真實一樣的話,

00:58:39 - 00:58:39
那樣子呢,

00:58:40 - 00:58:42
就不叫做虛偽陳述。

00:58:42 - 00:58:43
反之就算有,

00:58:43 - 00:58:45
這個是第二種不同的說法。

00:58:45 - 00:58:46
叫做主觀的虛偽陳述理論,

00:58:47 - 00:58:49
就是我們黑板上黃色的這一條線。

00:58:49 - 00:58:50
所以來，

00:58:50 - 00:58:51
這兩種情況的差別在哪？

00:58:52 - 00:58:53
差別在二跟三。

00:58:53 - 00:58:54
一其實沒有什麼差。

00:58:55 - 00:58:56
差別在二跟三。

00:58:57 - 00:58:58
二叫做自以為講的假話，

00:58:58 - 00:58:59
其實講的是真話。

00:58:59 - 00:59:18
三的話是

00:59:18 - 00:59:41
記錯事情。

00:59:41 - 00:59:43
好，我們來看到這三題喔。

00:59:44 - 00:59:45
你看喔，

00:59:45 - 00:59:46
第一小題他說，

00:59:49 - 00:59:53
有效具結的證人甲，以虛偽陳述的意思陳述了一件，

00:59:53 - 00:59:56
未有效具結的證人甲，以虛偽陳述的意思陳述了一件事情。

00:59:56 - 00:59:57
事後查證，

00:59:57 - 00:59:58
這確實是虛偽。

00:59:59 - 00:59:59
好。

01:00:00 - 01:00:01
記得被告有殺，

01:00:01 - 01:00:03
可是證人說被告沒有殺。

01:00:03 - 01:00:06
這種情形來看，我們怎麼認定？

01:00:06 - 01:00:08
你照客觀虛偽陳述理論，

01:00:09 - 01:00:10
不一樣嘛，對不對？

01:00:11 - 01:00:13
你照主觀虛偽陳述理論也不一樣啊，

01:00:13 - 01:00:15
對啊，不管照什麼理論，他都是虛偽陳述。

01:00:15 - 01:00:17
可是因為他沒有合法具結的關係,

01:00:18 - 01:00:19
所以證人呢,不成立本罪。

01:00:20 - 01:00:21
OK喔,第一題應該沒有疑問。

01:00:22 - 01:00:22
好,第二題。

01:00:23 - 01:00:27
有效拒絕的證人,以虛偽陳述的意思陳述了一件事,

01:00:27 - 01:00:32
事後查證的結果，以陳述的內容竟是真實的陳述。

01:00:33 - 01:00:37
所以自以為講的假話，但他其實講的是真話。

01:00:37 - 01:00:40
你看喔，客觀上被告沒有殺人。

01:00:41 - 01:00:43
證人記得被告有殺，

01:00:44 - 01:00:47
而證人呢，他卻說被告沒有殺。

01:00:49 - 01:00:51
這樣的案件，我們怎麼評價？

01:00:52 - 01:00:54
你看嘛，客觀的真實是被告沒有殺人，

01:00:55 - 01:00:57
證人卻記得被告有殺，

01:00:57 - 01:01:00
而證人就講了說，哦，被告沒有殺。

01:01:00 - 01:01:05
他覺得他在講假話，但其實他講的是真話。

01:01:05 - 01:01:08
所以這樣的案例我們怎麼評價呢？來，我們就看喔。

01:01:09 - 01:01:15
在這樣的案例當中，如果我們採客觀的虛偽陳述理論，

01:01:16 - 01:01:18
那他有沒有符合虛偽陳述的要件？

01:01:19 - 01:01:20
沒有，他講的是真話，對不對？

01:01:20 - 01:01:22
但他有沒有覺得他在虛偽陳述？有。

01:01:23 - 01:01:27
所以這個如果照客觀的虛偽陳述理論，這個會變成是未遂。

01:01:28 - 01:01:29
偽證未遂。

01:01:30 - 01:01:31
可是偽證沒有罰未遂啊,

01:01:31 - 01:01:33
所以這個也是無罪，知道嗎？

01:01:33 - 01:01:35
會變成是不罰的偽證未遂。

01:01:36 - 01:01:36
來,

01:01:37 - 01:01:39
那如果照主觀的虛偽陳述理論,

01:01:40 - 01:01:41
他有沒有虛偽陳述?

01:01:41 - 01:01:42
有。

01:01:42 - 01:01:43
他有沒有故意?

01:01:43 - 01:01:44
也有。

01:01:44 - 01:01:47
所以這個案例如果照主觀虛偽陳述理論的話，

01:01:48 - 01:01:50
他變成偽證既遂喔。

01:01:51 - 01:01:52
對嗎？他會變成偽證既遂。

01:01:52 - 01:01:54
所以主要的差異是在這種案例，知道嗎？

01:01:54 - 01:01:57
自以為講的假話，但其實講的卻是真話。

01:01:57 - 01:01:59
那你看第三種情形，

01:01:59 - 01:02:00
有

01:02:00 - 01:02:03
有效具結的證人，以據實陳述的意思陳述了一件事，

01:02:03 - 01:02:08
事後查證的結果，秉陳述的內容，竟是虛偽的事實。

01:02:08 - 01:02:09
記錯事。

01:02:10 - 01:02:12
客觀上被告沒有殺人，

01:02:12 - 01:02:13
而甲，

01:02:15 - 01:02:17
他記得被告有殺人。

01:02:17 - 01:02:19
甲也說對，被告是有殺人的。

01:02:20 - 01:02:25
好，這樣的案例如果我們照客觀的虛偽陳述理論會怎麼樣？

01:02:26 - 01:02:28
照客觀的虛偽陳述理論，

01:02:29 - 01:02:31
他們虛偽陳述，有，

01:02:32 - 01:02:33
可是他覺得他講的是真話啊，

01:02:34 - 01:02:36
所以會變什麼？可能會變過失，對不對？

01:02:37 - 01:02:38
偽證罪沒有罰過失啊,

01:02:38 - 01:02:41
所以這個如果照客觀的虛偽陳述理論的話,

01:02:41 - 01:02:43
他會變過失,

01:02:43 - 01:02:46
但他的過失呢,是不罰的。

01:02:47 - 01:02:51
而這一題如果照主觀虛偽陳述理論的話,

01:02:52 - 01:02:53
不用等到故意那邊,

01:02:54 - 01:02:58
他直接在構成要件客觀的層次就不該當虛偽陳述了,瞭解吧?

01:02:58 - 01:02:59
一樣嘛,對不對?

01:03:00 - 01:03:03
所以,如果照這個說法的話,

01:03:04 - 01:03:05
他根本沒有虛偽陳述嘛,

01:03:11 - 01:03:14
所以直接在客觀構成要件的部分就會否定犯罪的成立。

01:03:14 - 01:03:16
所以其實嚴格來講，

01:03:17 - 01:03:20
客觀的虛偽陳述理論跟主觀的虛偽陳述理論，

01:03:22 - 01:03:24
其實真的有差的只有在什麼場合？

01:03:25 - 01:03:25
第二種，

01:03:26 - 01:03:27
自以為講的假話，

01:03:27 - 01:03:29
但其實講的是真話，

01:03:29 - 01:03:30
其實只有這種情況有差，

01:03:31 - 01:03:34
至於記錯事的情況，其實你照哪一說，最後的結論都是無罪，知道嗎？

01:03:35 - 01:03:37
所以其實真的有差的只有第二種情況。

01:03:37 - 01:03:38
好,

01:03:39 - 01:03:41
所以這個是客觀跟主觀。

01:03:41 - 01:03:46
再來95頁，偽證罪他說要就案情的重要關係事項。

01:03:47 - 01:03:48
這個很難說啦,

01:03:49 - 01:03:50
真的啦，這個難說啦。

01:03:50 - 01:03:54
你想，什麼叫做案情的重要關係事項？

01:03:56 - 01:03:58
那不一定啊，那你要看待證事實是什麼啊？

01:03:59 - 01:03:59
哎，所以...

01:04:00 - 01:04:00
意思。

01:04:01 - 01:04:01
我記得喔。

01:04:02 - 01:04:04
我做個比喻就好。

01:04:06 - 01:04:07
你們上我的課到現在。

01:04:08 - 01:04:11
我應該幾乎每次都穿著對不對，偶爾穿吉娃娃。

01:04:12 - 01:04:13
應該沒有重複。

01:04:13 - 01:04:14
對吧。

01:04:14 - 01:04:14
應該沒有重複。

01:04:14 - 01:04:17
這個我也有做個小記錄，避免重複。

01:04:18 - 01:04:23
那個忘記做記錄的話，我會請那個工作人員幫我調一下影片，我不要穿到重複的。

01:04:24 - 01:04:27
所以我那個豬T跟吉娃娃T的數量非常的充足。

01:04:28 - 01:04:30
可以讓我撐完這麼多堂課。

01:04:30 - 01:04:31
不會重複。

01:04:32 - 01:04:34
重複讓我覺得有點尷尬。

01:04:34 - 01:04:35
我不想要重複。

01:04:35 - 01:04:37
想要同學看到各種不同的字體。

01:04:37 - 01:04:39
我穿這個跟上次的不一樣啊。

01:04:39 - 01:04:42
這都是騎機車的豬，但風格完全不一樣。

01:04:43 - 01:04:46
上次是粉紅小豬，這個變龐克豬，完全不一樣。

01:04:47 - 01:04:48
所以要講喔。

01:04:50 - 01:04:52
有一次，我就真的忘記我上次穿什麼。

01:04:53 - 01:04:56
然後我就問同學說，你記得我上次穿什麼衣服嗎？

01:04:57 - 01:04:59
結果同學回說，老師你上次穿著豬啊。

01:05:00 - 01:05:02
我說你回這什麼廢話。

01:05:02 - 01:05:02
我會穿貓嗎？

01:05:03 - 01:05:04
我本來就會穿著豬啊。

01:05:04 - 01:05:05
你要跟我說你穿，我穿什麼豬啊？

01:05:06 - 01:05:07
所以各位。

01:05:07 - 01:05:10
假設我變成殺人案件的被告。

01:05:12 - 01:05:13
而證人的話，

01:05:15 - 01:05:16
這樣說，

01:05:16 - 01:05:18
我變成殺人案件的被告吧。

01:05:20 - 01:05:21
這人他其實看到。

01:05:23 - 01:05:25
我當天穿的是豬衣服。

01:05:27 - 01:05:30
可是證人卻說，兇手穿的是一件貓的衣服。

01:05:32 - 01:05:33
各位。

01:05:33 - 01:05:38
嫌疑人在行兇當天穿的是豬T，還是貓T？

01:05:39 - 01:05:43
這在一個殺人案件當中，是不是案情的重要關係事項？

01:05:44 - 01:05:45
有可能。

01:05:45 - 01:05:45
是喔。

01:05:46 - 01:05:48
因為他穿什麼顏色的衣服來。

01:05:48 - 01:05:51
假設今天的待證事實是被告是不是行為人。

01:05:52 - 01:05:55
那被告穿什麼衣服是不是涉及到人別同一性的確認。

01:05:57 - 01:05:59
對啊，假設穿貓T的話，那我沒有貓T啊。

01:06:00 - 01:06:01
不是我啊，

01:06:01 - 01:06:02
對不對？

01:06:02 - 01:06:04
所以有被告穿什麼樣的衣服，

01:06:05 - 01:06:06
你說他一定不重要嗎？

01:06:06 - 01:06:07
未必喔。

01:06:07 - 01:06:11
當今天待證事實是被告是不是兇嫌的時候,

01:06:11 - 01:06:13
那穿的衣服也涉及到人別的同一性嘛,

01:06:14 - 01:06:15
所以這個會變重要關係事項。

01:06:15 - 01:06:16
可是如果說,

01:06:17 - 01:06:18
人真的是我砍的,

01:06:19 - 01:06:20
我們對人別同一性沒有爭議,

01:06:21 - 01:06:22
我們爭執的是,

01:06:23 - 01:06:24
我有沒有殺人故意

01:06:25 - 01:06:27
那我穿什麼衣服當然就不重要了。

01:06:27 - 01:06:28
瞭解吧？

01:06:28 - 01:06:28
好，

01:06:28 - 01:06:29
所以我說，

01:06:29 - 01:06:30
到底是不是關係重要關係事項？

01:06:31 - 01:06:32
這個你要看個案，

01:06:32 - 01:06:33
實際上的話，

01:06:33 - 01:06:34
很難講喔。

01:06:35 - 01:06:35
好，

01:06:36 - 01:06:36
接著，

01:06:37 - 01:06:38
括號三,

01:06:38 - 01:06:40
偽證罪它是一個行為犯,

01:06:40 - 01:06:40
所以呢,

01:06:40 - 01:06:43
不需要讓法院誤信這個證言,

01:06:43 - 01:06:44
不需要。

01:06:45 - 01:06:46
接著下面

01:06:46 - 01:06:46
括號三

01:06:46 - 01:06:49
偵查時或審判時

01:06:50 - 01:06:50
來，

01:06:50 - 01:06:50
各位啊

01:06:51 - 01:06:52
這個條文的寫法，

01:06:52 - 01:06:53
很容易讓人誤會。

01:06:57 - 01:06:58
等一下，

01:06:58 - 01:06:59
不好意思喔。

01:06:59 - 01:07:00
接一個那個iPad的。

01:07:29 - 01:07:29
好,

01:07:30 - 01:07:31
我要提醒各位的是,

01:07:31 - 01:07:33
這個條文它寫偵查跟審判。

01:07:34 - 01:07:36
那偵查只有行使才有偵查嘛。

01:07:37 - 01:07:38
那審判呢？

01:07:38 - 01:07:40
所以你就不要搞錯了。

01:07:40 - 01:07:41
因為165的話，

01:07:42 - 01:07:43
它是講刑事證據。

01:07:44 - 01:07:46
所以你一定是對刑事證據動手腳，

01:07:47 - 01:07:48
才有165。

01:07:48 - 01:07:50
你偽造、變造、湮滅、隱匿民事的證據，

01:07:51 - 01:07:52
行政訴訟的證據，

01:07:52 - 01:07:53
那個沒有165。

01:07:54 - 01:07:54
可是聽清楚，

01:07:55 - 01:07:55
168不是喔。

01:07:56 - 01:07:57
168的話,

01:07:57 - 01:07:59
它的偵查固然僅限形式沒有錯,

01:07:59 - 01:08:00
可是168

01:08:00 - 01:08:00
的審判,

01:08:00 - 01:08:02
那是所有的審判都算喔。

01:08:02 - 01:08:07
所以你在民事案件當中做偽證,會有168,

01:08:07 - 01:08:08
知道吧?

01:08:08 - 01:08:11
因為這個條文的寫法很容易讓你誤會。

01:08:11 - 01:08:13
你看165只限刑事嘛,

01:08:13 - 01:08:15
那168它又寫偵查加審判,

01:08:15 - 01:08:17
那偵查只有刑事有啊,

01:08:17 - 01:08:20
所以同學很容易會覺得說，喔那審判也是限刑事，

01:08:20 - 01:08:22
沒有沒有，行政民事也算，

01:08:22 - 01:08:22
知道嗎？

01:08:22 - 01:08:23
也算喔。

01:08:24 - 01:08:26
好，所以這個是偵查跟審判喔。

01:08:26 - 01:08:28
再來，具結。

01:08:39 - 01:08:40
再來具結的部分，

01:08:41 - 01:08:44
要成立168，必須要行為人有具結。

01:08:44 - 01:08:47
有些同學可能沒有學過刑訴，或沒有看過法庭活動。

01:08:47 - 01:08:48
沒關係。

01:08:48 - 01:08:49
具結什麼意思？

01:08:49 - 01:08:50
發誓。

01:08:50 - 01:08:55
就是證人在作證前，要在法庭上面發誓，要念一段叫結文的東西。

01:08:56 - 01:08:57
結文的內容大概是說啊，

01:08:58 - 01:08:59
我是證人某某某,

01:08:59 - 01:09:17
我民國幾年幾月幾日，

01:09:17 - 01:09:43
我在哪一個字號的案件當中作證人

01:09:44 - 01:09:51
那我願意擔保呢，我以下的陳述，並沒有任何的誇大、不實、隱匿或虛偽,

01:09:51 - 01:09:54
那如果有的話，我願意接受偽證罪的制裁,

01:09:54 - 01:09:57
然後最後簽名，講今天的年月日。

01:09:57 - 01:10:00
這個叫具結，沒有看過的話你去旁聽過法庭就知道的。

01:10:00 - 01:10:01
你們是第二種人的話，

01:10:01 - 01:10:02
也坐在下面聽我的課，

01:10:02 - 01:10:02
我就覺得怪怪的啦。

01:10:03 - 01:10:03
不會嘛。

01:10:03 - 01:10:04
對不對,

01:10:04 - 01:10:05
你們一定不是第二種人嘛,

01:10:05 - 01:10:06
你們是第二種人的話,

01:10:06 - 01:10:07
你怎麼可能聽得懂刑法。

01:10:07 - 01:10:08
所以,

01:10:09 - 01:10:10
你們上法庭作證,

01:10:10 - 01:10:10
要具結喔,

01:10:11 - 01:10:12
我以前這個成立,

01:10:12 - 01:10:13
以具結為必要。

01:10:13 - 01:10:13
好,

01:10:13 - 01:10:14
那你看,

01:10:15 - 01:10:16
具結的話,

01:10:16 - 01:10:17
偽證罪的話,

01:10:18 - 01:10:19
他除了證人可以犯之外,

01:10:19 - 01:10:20
還有誰可以犯?

01:10:20 - 01:10:21
鑑定人跟通譯。

01:10:22 - 01:10:23
那鑑定人要不要具結?

01:10:23 - 01:10:24
要啊,

01:10:24 - 01:10:26
鑑定人的具結準用證人啊。

01:10:27 - 01:10:28
所以準用下來很有趣喔。

01:10:29 - 01:10:30
有沒有鑑定人不用具結的?

01:10:31 - 01:10:31
邏輯上有了,

01:10:32 - 01:10:33
鑑定人未滿16歲,

01:10:34 - 01:10:36
鑑定人精神障礙不瞭解具結的意義。

01:10:37 - 01:10:37
有沒有聽起來超詭異?

01:10:38 - 01:10:41
未滿16的屁孩會有什麼鑑定的專業?

01:10:41 - 01:10:42
對吧？

01:10:42 - 01:10:44
那個精神障礙不瞭解具結意義的人，

01:10:45 - 01:10:46
他怎麼當鑑定人？

01:10:46 - 01:10:47
所以，

01:10:48 - 01:10:51
鑑定人其實就是要具結啦。

01:10:51 - 01:10:52
因為不能具結的人,

01:10:53 - 01:10:55
他也不可能有資格去擔任鑑定人的工作啦,

01:10:55 - 01:10:56
一般的說法是這樣。

01:10:57 - 01:10:57
好,

01:10:57 - 01:10:58
這是具結喔。

01:10:59 - 01:11:00
所以喔,

01:11:00 - 01:11:04
考試也出現過，就是那個未滿16歲的人啦,

01:11:04 - 01:11:06
或者是智能有障礙的人啦,

01:11:07 - 01:11:08
這種人就是不能具結。

01:11:09 - 01:11:11
那如果法官檢察官還叫他具結的話，

01:11:11 - 01:11:13
那個具結就會不合法。

01:11:13 - 01:11:14
所以他講假話也不會有事，

01:11:15 - 01:11:15
知道嗎？

01:11:15 - 01:11:17
我們記得這個法律的操作。

01:11:18 - 01:11:19
好，

01:11:19 - 01:11:20
然後前面的部分。

01:11:21 - 01:11:22
那個172說，

01:11:23 - 01:11:24
犯168到177的罪，

01:11:25 - 01:11:26
在虛偽陳述案件。

01:11:27 - 01:11:29
裁判或懲戒處分確定前自白者，

01:11:29 - 01:11:30
減輕或免除其刑。

01:11:31 - 01:11:32
註40那個判決，

01:11:32 - 01:11:33
我等一下講誣告罪再說，

01:11:33 - 01:11:35
因為那個例子用誣告來講會比較好舉例。

01:11:36 - 01:11:37
然後97頁這邊啊,

01:11:37 - 01:11:38
競合的部分,

01:11:39 - 01:11:40
做偽證謊稱多人犯罪,

01:11:41 - 01:11:42
只論一罪喔,

01:11:42 - 01:11:46
然後同一案件的不同審級先後做虛偽陳述,

01:11:46 - 01:11:47
也是一罪。

01:11:48 - 01:11:50
這個我們在總則都講過。

01:11:51 - 01:11:51
法理的話很簡單,

01:11:51 - 01:11:52
我再講一次。

01:11:53 - 01:11:55
為什麼一次謊稱多人犯罪只會有一個偽證罪？

01:11:56 - 01:11:58
因為偽證罪保護的就不是那個被告的利益嘛。

01:11:59 - 01:12:00
偽證罪

01:12:00 - 01:12:02
確保的是國家司法權的正確行使,

01:12:02 - 01:12:05
那我講過啊,國家司法權的犯罪你考慮被害人數幹什麼,對不對?

01:12:05 - 01:12:07
所以第一個問題很簡單。

01:12:07 - 01:12:09
那第二個問題，

01:12:09 - 01:12:12
為什麼在不同的審級做出虛偽的陳述，

01:12:13 - 01:12:14
我們會說，

01:12:15 - 01:12:17
我們會說只論一罪。

01:12:17 - 01:12:18
我以前也講過啊。

01:12:19 - 01:12:21
那個證人要作偽證是不是一定都是一次做到頂?

01:12:22 - 01:12:23
一定的吧，對不對？

01:12:24 - 01:12:25
他偵查中這樣講，

01:12:26 - 01:12:28
如果他到審判再翻供，

01:12:28 - 01:12:30
那不是至少承認他前面有一次是假的嗎？

01:12:31 - 01:12:33
對不對？如果那個事實是互斥的話，

01:12:33 - 01:12:37
偵查中，他跟檢察官說毒品是我跟被告買的。

01:12:38 - 01:12:41
審判中改成說沒有被告，沒有收我錢，那毒品是被告送我的。

01:12:42 - 01:12:43
這兩個事實是互斥的啊。

01:12:44 - 01:12:46
那他翻供不是至少承認有一次是假的嗎？對不對？

01:12:46 - 01:12:49
所以要做偽證的人,是不是一定會從頭做到尾?

01:12:50 - 01:12:55
對啊,很正常嘛,所以這個我們說在同一個當中呢,都只會成立一罪。

01:12:55 - 01:12:55
好。

01:12:57 - 01:12:58
接著,

01:12:58 - 01:13:11
98頁,

01:13:11 - 01:13:27
我們來看到

備註：閱讀進度

01:13:27 - 01:13:40
誣告罪。

01:13:59 - 01:14:00
好，誣告罪。

01:14:00 - 01:14:01
諮詢是睡覺的時候

01:14:02 - 01:14:06
陸伯言進來對我伸出狼爪，他違反我的意願對我強制性交

01:14:07 - 01:14:08
但事實上沒有這種事嘛

01:14:08 - 01:14:09
這個叫誣告

01:14:10 - 01:14:10
對，這個叫誣告

01:14:11 - 01:14:17
可是除此之外，有些一般人會認為是誣告的情況，食物都說那個不算喔

01:14:18 - 01:14:19
好，比如說這樣

01:14:20 - 01:14:24
假設那個，好比如說，不要每次講陸伯言啦

01:14:25 - 01:14:27
那個，好比如說剛剛我去吃慶功宴

01:14:27 - 01:14:29
我跟林懷一起做

01:14:29 - 01:14:30
林懷你要不要

01:14:30 - 01:14:33
吧，他也算你，他應該也有上私律的課，林懷教公法的老師

01:14:34 - 01:14:36
我剛剛跟林懷一起做

01:14:36 - 01:14:37
那，假設

01:14:38 - 01:14:43
我的餐具，假設那個林懷的餐具不小心掉在我的褲襠上

01:14:44 - 01:14:45
他伸手來撿

01:14:46 - 01:14:47
然後我就去地檢署告他

01:14:48 - 01:14:50
我說呢，他對我性騷擾

01:14:51 - 01:14:52
餐具怎麼可能不小心掉的

01:14:53 - 01:14:54
他一定是故意想摸我下面

01:14:54 - 01:14:59
所以他才故意設這個局，藉此來撿餐具，趁機對我性騷擾，毛手毛腳

01:14:59 - 01:15:00
假設我是這樣去告

01:15:01 - 01:15:02
會不會有誣告啊

01:15:02 - 01:15:03
不會

01:15:03 - 01:15:03
為什麼

01:15:04 - 01:15:05
因為確實有這件事啊

01:15:06 - 01:15:07
對，確實有這件事啊

01:15:07 - 01:15:13
只是他到底是真的不小心掉，然後來撿，還是為了要摸我，所以故意把東西掉在這個上面

01:15:14 - 01:15:15
我們哪知道，對不對

01:15:15 - 01:15:17
所以這種的話，不算誣告哦，這種不算誣告

01:15:19 - 01:15:19
還有

01:15:21 - 01:15:22
民間有一種說法

01:15:23 - 01:15:23
號稱啦

01:15:25 - 01:15:27
說你借人，借錢給人家，你不要寫借據

01:15:29 - 01:15:30
你要寫保管條

01:15:31 - 01:15:33
真的,這個一直到現在都還流傳啊

01:15:33 - 01:15:35
說不可以寫借據,要寫保管條,為什麼

01:15:36 - 01:15:39
因為他們的說法,這個是一些對法律似懂非懂的人流傳出來的啦

01:15:40 - 01:15:45
因為他們的說法來說,你寫借據,對方欠錢不還的話,那個就是純民事,他就沒有刑事

01:15:46 - 01:15:54
但如果你寫保管條的話,這是對方,你幫對方保管哦,所以保管條的話,對方如果不還你錢,你就可以告他侵佔

01:15:54 - 01:15:55
有這個說法

01:15:55 - 01:15:57
我跟你們說這個叫江湖謠言

01:15:58 - 01:15:59
學過民法就知道這件事不可能

01:16:00 - 01:16:04
因為明總是不是跟你們講說解釋意思表示要探求當時的真意。

01:16:04 - 01:16:06
你借錢給對方。

01:16:06 - 01:16:08
然後你跟對方簽保管條，奇怪喔。

01:16:09 - 01:16:10
你錢給對方保管幹什麼？

01:16:11 - 01:16:13
那保管你還不用保管的特定情效，你想要還我那個跟原本相同品質的就好。

01:16:16 - 01:16:18
保管還算利息的，那個就借貸啊。

01:16:19 - 01:16:20
好，但是有些人不知道啊。

01:16:20 - 01:16:24
有些人就真的以為說簽保管條，最後對方不還的話，

01:16:25 - 01:16:26
就可以告侵佔。

01:16:26 - 01:16:27
然後真的去告。

01:16:27 - 01:16:28
那個會不會有誣告？

01:16:29 - 01:16:29
不會啦。

01:16:30 - 01:16:31
因為真的有這件事嘛。

01:16:31 - 01:16:34
只是告訴人，他不懂民事跟刑事責任的區別。

01:16:34 - 01:16:35
那個一樣不算誣告，知道嗎。

01:16:36 - 01:16:38
所以我說，誣告真的很難成立。

01:16:39 - 01:16:42
誣告真的就是說，完全沒有這件事。

01:16:42 - 01:16:46
完全沒有喔，就是完完全全捏造的，你去告。

01:16:46 - 01:16:48
這個才叫誣告，超難成立的一條罪。

01:16:49 - 01:16:52
然後，我這邊有一個東西。

01:16:52 - 01:16:53
註42這個判例。

01:16:54 - 01:16:56
這個判例因為之前有同學問。

01:16:56 - 01:17:00
而我是覺得說，可能我的寫法跟判例的寫法不一樣，

01:17:00 - 01:17:00
讓人誤會。

01:17:01 - 01:17:04
所以我這邊要跟同學澄清一下，這個判例跟我的課本在講什麼。

01:17:06 - 01:17:06
來。

01:17:06 - 01:17:07
那講是這樣。

01:17:08 - 01:17:08
那個。

01:17:09 - 01:17:10
好，比如說。

01:17:11 - 01:17:12
路伯言偷了我的手機。

01:17:14 - 01:17:16
假設是這樣，路伯言他偷了我的手機。

01:17:17 - 01:17:20
而路伯言他真的就只有偷我的手機而已。

01:17:21 - 01:17:25
結果我去報案的時候，我說路伯言對我劫財又劫色。

01:17:25 - 01:17:29
他偷完我的手機之後，還伸手摸我的下體。

01:17:30 - 01:17:31
這樣我可不可以成立誣告？

01:17:32 - 01:17:32
可以。

01:17:33 - 01:17:33
為什麼。

01:17:34 - 01:17:36
因為偷手機跟性騷擾，這個是兩件事嘛。

01:17:37 - 01:17:39
固然偷手機這個確有其事，沒有錯。

01:17:40 - 01:17:41
可是性騷擾沒有啊。

01:17:42 - 01:17:43
所以對性騷擾的部分是誣告，是喔。

01:17:44 - 01:17:48
那有同學就問說，可是你課本上面寫說完全虛偽才算，所以我跟各位講。

01:17:49 - 01:17:50
我真的完全虛偽。

01:17:51 - 01:17:52
指的是什麼意思？

01:17:53 - 01:17:55
就是提告的事情本身沒有這件事。

01:17:56 - 01:17:57
因為有些同學會講說。

01:17:59 - 01:18:00
實際上他只有

01:18:00 - 01:18:01
對我劫財,

01:18:01 - 01:18:03
而我告他劫財又劫色,

01:18:04 - 01:18:06
這沒有完全虛偽啊,

01:18:06 - 01:18:06
劫財是真的啊。

01:18:07 - 01:18:08
所以這裡的完全並不是那個意思，

01:18:08 - 01:18:09
知道嗎？

01:18:09 - 01:18:13
並不是說要在數個犯罪事實當中全部都虛偽，

01:18:13 - 01:18:14
不是這個意思。

01:18:14 - 01:18:16
這裡的完全是指什麼？

01:18:17 - 01:18:19
你提告的那個部分，

01:18:19 - 01:18:21
就是可分的事實當中，

01:18:22 - 01:18:22
要是假的，

01:18:23 - 01:18:23
這個才算，

01:18:23 - 01:18:24
知道嗎？

01:18:24 - 01:18:24
要是假的。

01:18:25 - 01:18:28
所以當今天行為人提告的數個犯罪事實的時候，

01:18:28 - 01:18:31
數個可分的犯罪事實的時候，

01:18:31 - 01:18:33
我們沒有講說要數個全部都是假的喔。

01:18:34 - 01:18:35
這數個如果是可分的事實，

01:18:36 - 01:18:38
只要有一部分是假的,

01:18:39 - 01:18:39
就像我說的嘛,

01:18:40 - 01:18:41
他真的有對我劫財啊,

01:18:41 - 01:18:42
可是沒有劫色啊,

01:18:42 - 01:18:44
那對劫色的部分可不可以算誣告？

01:18:44 - 01:18:44
可以喔,

01:18:44 - 01:18:45
知道嗎？

01:18:45 - 01:18:46
這個請同學不要誤會喔。

01:18:48 - 01:18:49
好,

01:18:50 - 01:18:50
然後來下面,

01:18:51 - 01:18:53
誣告的方式沒有限制。

01:18:53 - 01:18:54
第一個，

01:18:54 - 01:18:55
可以是言詞，可以是書面，

01:18:56 - 01:18:57
可以利用他人成立間接正犯，

01:18:57 - 01:19:01
甚至啊，虛偽的自首也可以是誣告。

01:19:02 - 01:19:03
對啊，虛偽的自首啊。

01:19:04 - 01:19:05
我去地檢署按鈴，

01:19:06 - 01:19:07
我跟檢察官說我要自首，

01:19:08 - 01:19:09
檢察官說你要自首什麼？

01:19:09 - 01:19:11
我說我昨天行賄了蔣萬安。

01:19:12 - 01:19:13
那這個就是誣告啊。

01:19:14 - 01:19:17
我說我昨天行賄蔣萬安，那不是在講說市長收我錢嗎，對不對？

01:19:17 - 01:19:20
所以這種情況呢，確實可以認為是誣告。

01:19:21 - 01:19:22
再來圈圈二啊，

01:19:23 - 01:19:27
被問話而回答，算不算是誣告。

01:19:28 - 01:19:29
你看食物怎麼說,

01:19:29 - 01:19:33
他說自動申告跟被動問答兩者的惡性是有別的。

01:19:34 - 01:19:40
所以如果對公務員的提問為不利的陳述呢,縱使虛偽,也不算是成立本罪。

01:19:41 - 01:19:42
這個見解還蠻特殊的。

01:19:43 - 01:19:44
食物是這樣想的啦。

01:19:44 - 01:19:46
來兩種情況。

01:19:47 - 01:19:49
第一種情況是，

01:19:49 - 01:19:50
好，

01:19:50 - 01:19:50
比如說，

01:19:51 - 01:19:53
一個18歲，剛滿18歲的少女。

01:19:54 - 01:19:56
他跟他男朋友鬧翻了,

01:19:57 - 01:20:00
所以他說他男朋友對他性侵。

01:20:00 - 01:20:01
這種情況。

01:20:02 - 01:20:03
這種情況的話是不是誣告,是嘛,百分之百是嘛,對不對?

01:20:03 - 01:20:05
好,那再來,什麼叫做被動而答話?

01:20:10 - 01:20:11
好,那我們把事實改一下喔。

01:20:12 - 01:20:14
那個假設吼。

01:20:16 - 01:20:19
這個少女她另外涉及到其他的案件。

01:20:20 - 01:20:22
然後警察就剛好問到

01:20:22 - 01:20:23
有關性侵的部分,

01:20:23 - 01:20:26
就說當時那個情況之下,

01:20:26 - 01:20:28
那個男生對你是強制的嗎,

01:20:28 - 01:20:30
還是跟你合意的?

01:20:31 - 01:20:32
就被這樣問。

01:20:32 - 01:20:35
他可能只是牽涉到別的案件，剛好被問到這個問題。

01:20:35 - 01:20:37
然後他就靈機一動，就說是強制的這樣。

01:20:38 - 01:20:39
這叫被動式的回答。

01:20:40 - 01:20:42
所以食物就覺得說被動還好，沒那麼壞。

01:20:42 - 01:20:43
主動去告人家比較壞。

01:20:43 - 01:20:46
所以食物說呢,主動才算誣告,被動不算。

01:20:46 - 01:20:48
對吧,食物超難成立,要主動才算。

01:20:51 - 01:20:55
然後再來括號三,要向該管公務員誣告。

01:20:56 - 01:20:57
該管。

01:20:58 - 01:21:00
那個該管公務員是什麼意思?

01:21:01 - 01:21:04
有偵查或審判犯罪職務的公務員。

01:21:05 - 01:21:07
就是要偵查或審判的職務，這個才算。

01:21:08 - 01:21:13
所以警察機關、檢察機關、司法機關都算。

01:21:13 - 01:21:15
一般的行政機關不算。

01:21:16 - 01:21:17
必須這邊講，要是該管公務員。

01:21:22 - 01:21:23
好，再來。

01:21:23 - 01:21:24
結果的部分。

01:21:27 - 01:21:29
哦對，那個被動而回答吼。

01:21:30 - 01:21:31
那個。

01:21:31 - 01:21:33
我想一下那個例子，等一下我喝個水，我想一下那個例子是不是適合在這邊舉。

01:22:14 - 01:22:15
好

01:22:15 - 01:22:20
這是一個網紅笑話

01:22:20 - 01:22:20
我覺得非常適合拿來做文案

01:22:20 - 01:22:23
就剛剛那個主動跟被動的問題

01:22:23 - 01:22:23
我想到那個笑話是什麼呢

01:22:23 - 01:22:23
剛剛突然想了一下

01:22:23 - 01:22:24
笑話是這樣

01:22:24 - 01:22:25
好，假設

01:22:25 - 01:22:28
我樓下鄰居經常在陽臺抽菸

01:22:29 - 01:22:31
把我的衣服都薰的都是那個菸味

01:22:31 - 01:22:33
然後覺得那個鄰居很討厭

01:22:33 - 01:22:34
他一直抽菸

01:22:34 - 01:22:35
我就想整他

01:22:35 - 01:22:36
那

01:22:36 - 01:22:37
你想

01:22:37 - 01:22:39
如果我去報警說我鄰居一直抽菸

01:22:40 - 01:22:41
警察可能來得慢

01:22:41 - 01:22:42
抽菸又不犯法

01:22:42 - 01:22:45
對，要頂多什麼菸害防治法，警察可能來得慢

01:22:45 - 01:22:47
於是呢，我可能靈機一動

01:22:48 - 01:22:49
我就報警

01:22:50 - 01:22:51
跟警察說呢

01:22:51 - 01:22:55
我樓下鄰居啊，一天到晚在陽臺抽大麻

01:22:56 - 01:22:57
這時候警察是不是有興趣了

01:22:57 - 01:22:59
因為大麻是二級毒品嘛，使用有其責嘛

01:22:59 - 01:23:00
警察就來了

01:23:02 - 01:23:05
接著警察來到樓下鄰居家之後

01:23:06 - 01:23:09
警察就問他，鄰居說你吸大麻，有沒有這回事

01:23:11 - 01:23:12
結果

01:23:12 - 01:23:13
樓下鄰居也很聰明

01:23:13 - 01:23:14
樓下鄰居說

01:23:14 - 01:23:15
嗯對

01:23:15 - 01:23:17
我確實有吸大麻

01:23:17 - 01:23:20
可是，剛好都被我抽光了

01:23:20 - 01:23:22
所以現在家裡呢，只剩下一般的菸

01:23:23 - 01:23:24
接著警察就問樓下鄰居了

01:23:24 - 01:23:26
那你都說你有抽大麻，那你的大麻怎麼來的呢

01:23:29 - 01:23:30
樓下你說呢

01:23:30 - 01:23:33
我樓上的好鄰居賣給我的，他是大盤商

01:23:34 - 01:23:35
是不是互相傷害

01:23:36 - 01:23:37
我說

01:23:37 - 01:23:39
樓下的鄰居在抽大麻

01:23:39 - 01:23:41
樓下鄰居被警察抓之後

01:23:41 - 01:23:43
靈機一動，說大麻是我賣他的

01:23:44 - 01:23:45
來

01:23:46 - 01:23:47
各自會成立告訴

01:23:48 - 01:23:49
對啊,就這個笑話,各自會成立告訴

01:23:52 - 01:23:54
我因為不爽樓下的鄰居抽菸

01:23:54 - 01:23:55
所以說他在抽大麻,這個有沒有告

01:23:55 - 01:23:57
有,絕對有

01:23:58 - 01:24:00
而樓下鄰居被問說大麻是誰

01:24:00 - 01:24:02
打來的，他突然說是我賣給他的，這個就是我們所謂的被動而答話

01:24:05 - 01:24:07
食物說這個不夠壞，這個不算誣告，知道吧

01:24:07 - 01:24:08
食物的說法是這樣子喔

01:24:08 - 01:24:11
記得這個笑話，網路上流傳很久的

01:24:14 - 01:24:17
好，第二點，誣告罪，食物的說法

01:24:17 - 01:24:23
要被誣告的人有受刑事或懲戒處分的危險

01:24:23 - 01:24:26
很特別喔，這個是食物一直以來的說法喔

01:24:26 - 01:24:28
原本你看條文，誣告罪是情為犯對不對

01:24:28 - 01:24:30
他沒有結果的要件

01:24:30 - 01:24:34
可是食物一直都說呢,這一條罪是結果犯

01:24:34 - 01:24:39
必須要被誣告的人呢,有受刑受懲戒處分的危險,犯罪才能成立

01:24:40 - 01:24:40
所以你看喔

01:24:42 - 01:24:45
食物說,誣告未滿14歲的人犯罪

01:24:45 - 01:24:46
不成立誣告罪

01:24:48 - 01:24:49
這個很奇怪喔

01:24:49 - 01:24:52
對，其實有學者對這一點提出質疑

01:24:53 - 01:24:54
這個在指什麼情況呢

01:24:54 - 01:24:54
好，比如說

01:24:55 - 01:24:58
我開車不小心刮傷保險桿

01:25:00 - 01:25:04
而我呢，不甘心自己吞下這個維修，吞下這個維修費用嘛

01:25:04 - 01:25:06
所以我去派出所報案

01:25:06 - 01:25:12
我說，是我家樓下那個在讀國小的小孩啊，惡意刮壞我的汽車保險桿

01:25:13 - 01:25:15
等於是我說那個國小的學童犯毀損罪

01:25:16 - 01:25:20
食物說，這種情況不能成立誣告罪

01:25:21 - 01:25:23
說因為他未滿14嘛,沒有責任能力嘛

01:25:24 - 01:25:25
他又不會受到追訴的危險

01:25:26 - 01:25:27
所以說我不會成立誣告罪

01:25:27 - 01:25:29
可是這說法其實有問題喔

01:25:29 - 01:25:30
因為

01:25:30 - 01:25:32
未滿14歲他不會成立犯罪沒有錯

01:25:33 - 01:25:36
可是如果滿12歲還是幾歲的話,那個可以送矯正學校

01:25:36 - 01:25:36
對不對

01:25:36 - 01:25:38
那他可能會有那個感化教育

01:25:38 - 01:25:39
所以

01:25:40 - 01:25:44
這個說法其實有點怪怪的，但實務就這樣說啦

01:25:44 - 01:25:49
還有像比如說，告訴乃論之罪，無告訴權而告訴，不得起訴之案件而自訴

01:25:50 - 01:25:53
或者是對時效性完成的案件而告訴呢

01:25:53 - 01:25:54
實務都說都不成立誣告罪

01:25:54 - 01:25:59
所以實務說，如果是因為實體或程序要件的欠缺，導致受誣告人他沒有受到追訴

01:26:00 - 01:26:00
的可能性的話

01:26:01 - 01:26:03
這時候誣告罪不會成立，食物上特別的看法。

01:26:05 - 01:26:07
好，接著下面，主觀要件。

01:26:07 - 01:26:12
要有意圖使他人受形式或懲戒處分。

01:26:14 - 01:26:15
要有這個意圖喔。

01:26:15 - 01:26:18
使他人受形式或懲戒處分的意圖，犯這罪才能成立。

01:26:19 - 01:26:21
那食物上也很常遇到一個問題啦，就是說。

01:26:22 - 01:26:27
行為人為了掩飾自己的犯行，而誣告別人犯罪。

01:26:28 - 01:26:28
你看這個案例有。

01:26:31 - 01:26:34
假把毒品轉讓給A施用。

01:26:35 - 01:26:38
假幣查獲之後啊，他說他是被Ａ搶到的。

01:26:39 - 01:26:40
可以想像嗎？

01:26:40 - 01:26:42
我把毒品給你。

01:26:43 - 01:26:44
我讓你免費吸。

01:26:45 - 01:26:46
所以我犯了轉讓毒品罪。

01:26:47 - 01:26:51
而我被抓到之後，我不想承擔這個轉讓毒品的刑責嘛。

01:26:52 - 01:26:56
我說你搶到我啊，你拿刀逼我把毒品給你啊，我不得不給你啊，不然你要殺我啊。

01:26:57 - 01:26:57
那你講。

01:26:58 - 01:27:00
我這個中上防禦方法，是不是一種。

01:27:00 - 01:27:00
的設計誣告。

01:27:01 - 01:27:01
是啊。

01:27:01 - 01:27:05
所以這裡的話，這種情形會不會成立誣告罪？

01:27:06 - 01:27:06
有人說，

01:27:08 - 01:27:09
掩飾犯行只是目的，

01:27:10 - 01:27:12
並不妨害使他人受形式或懲戒處分的意圖，所以成立本罪。

01:27:13 - 01:27:14
像林山田老師的看法，但是食物卻說呢。

01:27:16 - 01:27:19
這種情況的話，沒有意圖，不成立本罪。

01:27:20 - 01:27:22
其實，食物講的你也不能說他錯。

01:27:23 - 01:27:24
我們常跟同學強調一件事。

01:27:25 - 01:27:27
意圖，不可以是那種容忍的心態。

01:27:28 - 01:27:28
有沒有印象？

01:27:29 - 01:27:33
意圖要是那種非常強烈想要接近、直接故意的形態，才算是有意圖。

01:27:35 - 01:27:37
所以我們來舉個例子啊。

01:27:37 - 01:27:40
越獄的囚犯，你可不可以算他偷囚服？

01:27:41 - 01:27:42
不可以嘛。

01:27:42 - 01:27:43
他不穿囚服怎麼越獄？

01:27:43 - 01:27:45
那是不得已的手段嘛，對不對？

01:27:46 - 01:27:47
那這裡的話也是類似的情況。

01:27:48 - 01:27:50
為了要讓自己脫罪，而誣賴對方。

01:27:52 - 01:27:55
他真正對這個行為人來說啦。

01:27:55 - 01:27:58
被他誣賴的人犯搶盜罪，他其實不在乎嘛。

01:27:59 - 01:28:00
他的重點。

01:28:00 - 01:28:00
重點是什麼？

01:28:01 - 01:28:02
我要破除，

01:28:02 - 01:28:03
我要甩掉這條罪。

01:28:04 - 01:28:05
他的想法只是這樣而已啊，對不對？

01:28:05 - 01:28:07
所以食物見解其實也不是沒有道理。

01:28:08 - 01:28:10
因為從意圖必須要有持續性的形態來講，

01:28:10 - 01:28:12
這種為了脫罪而賴給別人的情況，

01:28:13 - 01:28:15
他對那個人有沒有受到刑事或懲戒處分，他就不在乎啊。

01:28:16 - 01:28:17
就沒有到那個意圖啊,

01:28:17 - 01:28:18
所以這樣講其實也對。

01:28:20 - 01:28:20
好。

01:28:21 - 01:28:22
接著,

01:28:22 - 01:28:25
下面括號二，準誣告，169第二項，準誣告。

01:28:26 - 01:28:32
這個意圖使他人受審或刑事或懲戒處分，而偽造變造證據或使用偽造變造的證據，這個沒有什麼要說的。

01:28:33 - 01:28:36
再來是170，加重誣告。

01:28:37 - 01:28:39
誣告直系血親尊親屬。

01:28:40 - 01:28:41
我說我爸爸偷我的東西，

01:28:42 - 01:28:43
這時候，加重二分之一。

01:28:44 - 01:28:45
接著來講競合的部分。

01:28:46 - 01:28:49
好，第一個是誣告跟誹謗的競合。

01:28:50 - 01:28:51
我先說啦，

01:28:52 - 01:28:55
誣告跟誹謗不見得會競合。

01:28:55 - 01:28:56
對。

01:28:56 - 01:28:56
不見得。

01:28:57 - 01:28:59
因為誣告可能是很低調地去告。

01:29:00 - 01:29:04
可是我們講喔，誹謗有一個意圖喔，叫做意圖散佈於眾。

01:29:04 - 01:29:05
誹謗要怎麼樣才會成立？

01:29:06 - 01:29:08
行為人希望這件事大家都知道。

01:29:08 - 01:29:09
這才會成立。

01:29:09 - 01:29:13
所以你想喔，我去告杜伯言說他對我性侵害,

01:29:13 - 01:29:16
但是我去提告的時候，我很低調，

01:29:17 - 01:29:19
我就去地檢署遞了一張告訴狀，然後我就回來了。

01:29:20 - 01:29:22
我並沒有昭告天下，那就純誣告沒有誹謗嘛。

01:29:22 - 01:29:24
我沒有意圖散佈於眾嘛。

01:29:24 - 01:29:26
所以怎樣的情況是既有誣告又有誹謗？

01:29:27 - 01:29:29
比如說我去地檢署按鈴申告的時候，

01:29:30 - 01:29:31
我在臉書上開直播，

01:29:32 - 01:29:36
要大家一起來看，我大動作召開記者會一邊開直播。

01:29:36 - 01:29:38
說這個，這個杜伯言對我性侵害，

01:29:38 - 01:29:41
這種情況才會同時有誣告跟誹謗。

01:29:42 - 01:29:44
好，那兩罪同時成立的話，

01:29:44 - 01:29:47
你說這個是法條競合還是想像競合的關係呢？

01:29:49 - 01:29:50
這裡會牽涉到一個問題啦。

01:29:51 - 01:29:52
誣告罪有沒有保護被害人的名譽？

01:29:53 - 01:29:54
有些人說有啦,

01:29:54 - 01:29:56
所以說這兩罪法條競合。

01:29:56 - 01:29:57
但這個東西很細。

01:29:58 - 01:30:00
我要同學記得的,

01:30:00 - 01:30:00
是這兩罪。

01:30:01 - 01:30:03
它們應該是不同的法益。

01:30:04 - 01:30:06
這兩罪應該是想像競合的關係。

01:30:07 - 01:30:10
也就是誣告罪沒有保護被害人的名譽。

01:30:10 - 01:30:13
誣告罪保護的是純粹國家司法權的正確運作。

01:30:14 - 01:30:15
好，這怎麼說呢？

01:30:16 - 01:30:17
這道理我不知道前面有沒有講過啊。

01:30:17 - 01:30:19
有的話沒關係，我再講第二次。

01:30:20 - 01:30:23
我們會說啊，某一條罪保護什麼法益。

01:30:24 - 01:30:26
我們要從這一條罪的本質去認定。

01:30:27 - 01:30:29
而不能從實際上的結果去反推。

01:30:30 - 01:30:31
OK嗎？

01:30:31 - 01:30:33
好，你可能會覺得很抽象，我舉個例子啊。

01:30:33 - 01:30:35
各位，毀損罪保護什麼法益？

01:30:36 - 01:30:38
財產，對吧，不用我多說嘛，財產。

01:30:39 - 01:30:42
那各位啊，財產被毀損的被害人，

01:30:42 - 01:30:45
假設這個財產是一個很重要

01:30:45 - 01:30:47
而不可替代的財產，

01:30:47 - 01:30:50
比如說家人生前的遺物之類的。

01:30:50 - 01:30:54
那這個人他除了財產受損之外，是不是也會承受這種精神上的痛苦，對嗎，沒有錯嗎？

01:30:56 - 01:31:01
所以你會說因此毀損罪也有保護被害人的精神痛苦的部分嗎？

01:31:02 - 01:31:04
沒有嘛，那個叫個案造成的結果。

01:31:04 - 01:31:08
你不能從個案造成的結果去反推說，所以這一條罪有保護這個東西。

01:31:08 - 01:31:09
懂我的意思吧？

01:31:09 - 01:31:11
所以誣告罪也是好。

01:31:11 - 01:31:13
部分的誣告案件當中。

01:31:13 - 01:31:17
確實可能會同時帶有妨害被害人名譽的結果，對，可能會這個結果沒有錯。

01:31:18 - 01:31:22
可是誣告罪本身的設定上是用來保護名譽的嗎？

01:31:23 - 01:31:23
就不是啊，知道吧？

01:31:24 - 01:31:27
所以誣告罪，它就是一個純粹國家法益的犯罪。

01:31:27 - 01:31:29
它並沒有保護被害人的名譽權在內。

01:31:30 - 01:31:32
我要同學記得是這個說法。

01:31:32 - 01:31:33
好。

01:31:33 - 01:31:34
再來。

01:31:34 - 01:31:35
第二個問題，先誣告後偽證的刑責。

01:31:35 - 01:31:39
來各位，這個問題這幾年很重要。

01:31:43 - 01:31:44
它是老問題，但這幾年的考試。

01:31:46 - 01:31:47
又很常考。

01:31:48 - 01:31:49
對，就是先誣告後偽證。

01:31:49 - 01:31:52
我記得這件事我在總則好像有講過。

01:31:53 - 01:31:54
好像啦，好像有，沒關係，我們再講第二次，因為這個東西真的重要。

01:31:56 - 01:31:59
先誣告後偽證怎麼競合呢？

01:31:59 - 01:32:00
你看啊。

01:32:00 - 01:32:00
有三說。

01:32:01 - 01:32:06
想像競合說、法條競合說，還有數罪併罰說。

01:32:07 - 01:32:08
我們看喔。

01:32:09 - 01:32:10
想像競合說。

01:32:11 - 01:32:11
他講喔。

01:32:12 - 01:32:13
這兩次要想像競合，為什麼？

01:32:14 - 01:32:16
倒數第三行說。

01:32:16 - 01:32:18
該被告起訴他人犯罪。

01:32:19 - 01:32:20
為證明具有歧視。

01:32:20 - 01:32:26
於該審理時，偵稱他人的犯行自屬當然，上難期待會反於內容的證詞。

01:32:26 - 01:32:27
這個叫想像競合說。

01:32:28 - 01:32:31
再來第二說，是光號二，法條競合說。

01:32:32 - 01:32:34
法條競合說會覺得呢。

01:32:36 - 01:32:41
因為兩個都是這個兩個法一樣，都是一樣的。

01:32:42 - 01:32:44
所以我們只要論誣告就夠了。

01:32:44 - 01:32:45
他是一個伴隨行為。

01:32:46 - 01:32:49
還有數罪併罰說，說他們是數行為數法益。

01:32:50 - 01:32:51
我記得我有講過了。

01:32:52 - 01:32:54
這個問題食物最後才來講。

01:32:55 - 01:32:56
才想像競合說。

01:32:57 - 01:32:57
有人笑吧。

01:32:58 - 01:32:59
食物之後才講競合說。

01:32:59 - 01:33:00
那我說不是說過。

01:33:00 - 01:33:05
其實想像競合說的理由，根本推不出想像競合的結論。

01:33:07 - 01:33:07
你看喔。

01:33:07 - 01:33:08
他怎麼說的。

01:33:09 - 01:33:11
誣指他人犯罪，為證明具有歧視。

01:33:12 - 01:33:17
於該案審理時，指稱他人的犯行自屬當然，實難期待反於內容證詞。

01:33:18 - 01:33:18
對啊，這句話沒有錯啊。

01:33:19 - 01:33:21
但這句話跟想像競合有什麼關係？

01:33:22 - 01:33:25
照他這個說法，不是反而應該推出法條競合的結論才對嗎？

01:33:27 - 01:33:27
對啊，沒有錯啊。

01:33:28 - 01:33:30
你去誣告別人，為了證明具有歧視。

01:33:31 - 01:33:32
通常。

01:33:33 - 01:33:34
通常啦。

01:33:34 - 01:33:36
你也會接著去做偽證。

01:33:38 - 01:33:38
都講到這邊了。

01:33:39 - 01:33:44
那照理說不是應該講說，那所以其中一罪就不定讞。

01:33:44 - 01:33:48
比如說偽證就不定讞，比如說那個誣告就。

01:33:48 - 01:33:50
不定讞，或者是比如說那個偽證就不定讞，我們對誣告就好。

01:33:51 - 01:33:52
不是應該是這樣子嗎？

01:33:52 - 01:33:52
對不對？

01:33:53 - 01:33:55
這該法條，這跟想像競合什麼事？

01:33:56 - 01:33:57
牛頭不對馬嘴啊。

01:33:58 - 01:34:00
我比喻過嘛，我這樣講你們應該理解。

01:34:00 - 01:34:01
印象嘛，

01:34:01 - 01:34:01
我就說，

01:34:01 - 01:34:03
這個說法就好像我講一句話，

01:34:03 - 01:34:04
假設我跟你們說，

01:34:05 - 01:34:06
說我早餐沒有吃。

01:34:06 - 01:34:07
我午餐也沒吃，

01:34:08 - 01:34:09
我好餓喔，

01:34:09 - 01:34:11
於是我決定晚上去買一家模型飛機。

01:34:13 - 01:34:13
一樣的意思。

01:34:14 - 01:34:15
你聽到這句話是不是覺得我超怪？

01:34:16 - 01:34:16
對啊，

01:34:16 - 01:34:20
我跟你說我早上沒吃，中午也沒吃，我現在肚子超餓，

01:34:20 - 01:34:22
我好想去買模型飛機啊。

01:34:23 - 01:34:24
這兩者有什麼關聯性啊？

01:34:24 - 01:34:25
對不對？

01:34:25 - 01:34:27
所以這個說法我覺得算是很怪。

01:34:28 - 01:34:31
其實照他的說法來講，應該是推出法條競合說才對吧。

01:34:32 - 01:34:32
所以，

01:34:33 - 01:34:35
我會覺得，以我的立場啦，

01:34:36 - 01:34:38
我會覺得法條競合說比較對。

01:34:39 - 01:34:40
他講的沒有錯嘛。

01:34:41 - 01:34:43
稱誣告幾乎都會再做偽證啊。

01:34:43 - 01:34:46
那你就誣告就好了，因為偽證只是誣告的手段啊。

01:34:46 - 01:34:47
所以我覺得這個說法應該比較合理。

01:34:48 - 01:34:48
好。

01:34:49 - 01:34:50
接下來，102頁，

01:34:51 - 01:34:53
未指定犯人的誣告。

01:34:56 - 01:34:57
來，什麼叫未指定？

01:34:58 - 01:35:00
我們講未指定有兩種情況。

01:35:01 - 01:35:06
第一個是，行為人所指稱的犯人，根本就不存在。

01:35:08 - 01:35:08
第一種情況,

01:35:09 - 01:35:13
他所指稱的犯人,根本不是一個實際上存在的人。

01:35:14 - 01:35:14
這是第一個。

01:35:15 - 01:35:17
這個犯人呢,實際上根本就不存在。

01:35:18 - 01:35:19
比如說我去報案,

01:35:20 - 01:35:21
我說我被性侵。

01:35:21 - 01:35:24
我說性侵我的人呢，是個男性。

01:35:24 - 01:35:26
他身高250公分。

01:35:26 - 01:35:29
體重300公斤，有綠色的頭髮。

01:35:30 - 01:35:31
哪有這種人？

01:35:31 - 01:35:34
所以這個叫做未指定犯人誣告，因為那個人根本就不存在，這是第一種情況。

01:35:35 - 01:35:37
再來第二種情況是，

01:35:38 - 01:35:41
行為人，他只有申告犯罪事實，

01:35:42 - 01:35:46
而他所稱的犯罪人，他可能根本就沒有說，

01:35:46 - 01:35:51
或者是他講的特徵太籠統，根本特定不出是誰。

01:35:52 - 01:35:52
瞭解吧？

01:35:52 - 01:35:54
所以其實我們簡單講一句話啦，

01:35:54 - 01:35:56
什麼叫做未指定犯人誣告？

01:35:56 - 01:36:00
就是行為人所申告的犯罪事實，

01:36:00 - 01:36:05
根本無法聽得出來他所指的犯罪對象是哪一個真實存在的人。

01:36:06 - 01:36:07
這就叫未指定，懂嗎？

01:36:07 - 01:36:09
行為人有聲稱犯罪事實，但以行為人的聲稱來看，

01:36:11 - 01:36:17
我們根本聽不出來他所講的犯罪是由哪一個真實存在的人所犯的，

01:36:18 - 01:36:21
這就叫做未指定犯人的誣告，瞭解嗎？

01:36:21 - 01:36:23
這個叫做未指定犯人誣告。

01:36:24 - 01:36:24
好。

01:36:25 - 01:36:27
所以我舉個例子喔,

01:36:27 - 01:36:29
你們想一想喔,這個是有指定還未指定。

01:36:30 - 01:36:31
來,

01:36:31 - 01:36:31
我去報案。

01:36:31 - 01:36:36
我說我在九樓的諮詢室午休的時候啊，疑似被性侵了。

01:36:36 - 01:36:39
因為我醒來之後啊，覺得屁股很痛。

01:36:40 - 01:36:44
而且我覺得我在午休的時候啊，好像有個人壓在我身上喔。

01:36:44 - 01:36:46
啊詳細的過程我不太記得，反正醒來之後啊，

01:36:46 - 01:36:47
屁股超痛，我覺得我被性侵了。

01:36:49 - 01:36:51
那警察就問了，性侵你的人是誰？

01:36:52 - 01:36:53
我說當時我被蒙著頭，

01:36:54 - 01:36:56
我根本沒有看清楚那個人的臉。

01:36:56 - 01:36:58
但是我隱約當中有看到，

01:36:59 - 01:37:00
來，第一個這個人是男性。

01:37:01 - 01:37:03
第二個，這個人身材啊，偏瘦。

01:37:05 - 01:37:08
這個人好像穿著西裝。

01:37:09 - 01:37:12
這個人啊，疑似有戴金屬框的眼鏡。

01:37:12 - 01:37:17
而且呢，我隱隱約約發現，這個性侵我的人，他是個光頭。

01:37:18 - 01:37:20
好，假設我講這樣的特徵喔。

01:37:20 - 01:37:22
腦袋當中我們畫面啊，一定有對不對？

01:37:23 - 01:37:24
有指定還未指定？

01:37:25 - 01:37:26
這是有指定的喔。

01:37:26 - 01:37:29
要符合我講的特徵，他不就是那一個人而已嗎？

01:37:29 - 01:37:29
你這是有指定的。

01:37:30 - 01:37:30
你知道嗎？

01:37:30 - 01:37:31
這有指定喔。

01:37:33 - 01:37:35
好，所以未指定的話是這樣子喔。

01:37:36 - 01:37:37
最後來172。

01:37:39 - 01:37:39
又來了喔。

01:37:41 - 01:37:43
168到171的犯罪，在虛偽陳述誣告的犯罪

01:37:45 - 01:37:46
的犯罪案件，裁判或撤銷處分確定前自白

01:37:50 - 01:37:53
且輕或免除其刑。

01:37:53 - 01:37:54
來172喔。

01:37:55 - 01:37:56
他講嘛。

01:37:56 - 01:37:59
裁判或撤銷處分確定前自白，所以我們理解。

01:38:00 - 01:38:02
這邊回頭來看另外一個判決。

01:38:02 - 01:38:04
這個剛剛我們說沒有講的。

01:38:05 - 01:38:07
96億的注視時，我們來看一下這個判決。

01:38:22 - 01:38:23
好。

01:38:23 - 01:38:23
第一種情況。

01:38:24 - 01:38:29
我誣告陸伯言,我說他對我性侵,結果陸伯言真的被起訴。

01:38:29 - 01:38:32
他被起訴之後,我覺得良心不安。

01:38:32 - 01:38:41
所以我主動去法院這邊說,哎呀,法官對不起,其實我是亂告的,沒有想到他被起訴了,我受不了良心的譴責,所以法官我跟你講,對不起,辦我誣告罪吧。

01:38:42 - 01:38:44
這樣的情況可不可以減,廢話可以嘛,對不對?

01:38:44 - 01:38:45
這個是典型的。

01:38:45 - 01:38:47
來，有一種情況是這樣子喔。

01:38:47 - 01:38:48
讓你想。

01:38:49 - 01:38:52
我去誣告陸伯言，我說他對我性侵害。

01:38:53 - 01:38:55
結果檢察官對他不予起訴。

01:38:56 - 01:39:02
因為檢察官說沒有其他物證，又只有告訴人的片面指述，我怎麼起訴？

01:39:02 - 01:39:05
所以檢察官就對那個陸伯言做出不起訴處分。

01:39:05 - 01:39:09
而且檢察官對陸伯言不起訴之後，

01:39:09 - 01:39:12
檢察官改來辦我的誣告罪。

01:39:13 - 01:39:16
這時候我就跟檢察官說，檢察官對不起，其實我是亂告的。

01:39:17 - 01:39:18
這樣的情況，我可不可以用氣去減肥？

01:39:21 - 01:39:24
如果所誣告的案件，後來被不起訴確定。

01:39:24 - 01:39:29
這樣子的話，算是裁判或懲戒處分確定前嗎？

01:39:31 - 01:39:34
我直覺會覺得不算啊，會說那個案件程序都終結了。

01:39:34 - 01:39:35
哪算對，但食物說算。

01:39:36 - 01:39:39
因為食物會覺得說檢察官就結掉的案件。

01:39:39 - 01:39:41
他就沒有走到審判程序啊。

01:39:42 - 01:39:44
那沒有走到審判程序的話，他當然不會有確定的問題啊。

01:39:45 - 01:39:47
就沒有走到法院嘛,怎麼會有裁判確定?

01:39:47 - 01:39:49
對,食物是採這個比較寬鬆的說法。

01:39:51 - 01:39:55
所以如果誣告的那個案件啊,情節被不起訴的話,實務認為說確實可以用這個條文去減免。

01:39:55 - 01:39:55
。

01:39:59 - 01:39:59
好。

01:39:59 - 01:39:59
所以。

01:40:00 - 01:40:02
後來，我們來看到103頁這個問題。

01:40:03 - 01:40:05
這一題，主要講的是另外一個學歷上面的爭議。

01:40:06 - 01:40:10
這個在國內沒有什麼人特別談啦，但是許澤天老師的書上有談到一些德國上面，德國學上面的說法。

01:40:11 - 01:40:12
這個問題是這樣。

01:40:12 - 01:40:14
就是我誣告人家犯A罪,

01:40:15 - 01:40:18
後來啊,我們發現那個人沒有犯A罪,

01:40:18 - 01:40:21
但他犯了一個跟A罪無關的B罪。

01:40:22 - 01:40:24
這樣的話,我還算誣告嗎?

01:40:25 - 01:40:27
就我說路博言對我性侵害。

01:40:28 - 01:40:32
後來，我們發現路博言他真的沒有性侵害。

01:40:33 - 01:40:39
但是路博言呢，他可能比如說，涉及侵佔他們法白公司的財產，

01:40:39 - 01:40:40
涉及業務侵佔。

01:40:41 - 01:40:44
這樣的話，我算不算是誣告？

01:40:44 - 01:40:45
我誣告A。

01:40:46 - 01:40:48
A確實沒有這回事,

01:40:48 - 01:40:50
可是也意外的讓檢方查出了B,

01:40:51 - 01:40:53
這樣算不算誣告？廢話當然算啊。

01:40:53 - 01:40:55
對啊，通說認為當然算啊，為什麼？

01:40:56 - 01:40:58
啊我去告A罪，A罪就不成立嘛。

01:40:58 - 01:41:01
我是不是讓國家司法機關浪費在A罪？

01:41:01 - 01:41:03
對啊，那你說B罪後來成立，

01:41:04 - 01:41:06
那這跟我誣告A罪沒有關係啊。

01:41:06 - 01:41:10
這個，我不知道這樣舉例，我不知道這樣比喻是不是適當啦，

01:41:10 - 01:41:11
這個就好像，

01:41:12 - 01:41:14
我無故打傷一個人，

01:41:15 - 01:41:19
結果後來發現，這個人被我打傷的關係，導致他無法出國。

01:41:20 - 01:41:22
而這個人原本出國要搭的飛機後來是死亡班機。

01:41:23 - 01:41:25
你覺得這樣子的話，我的傷害罪可以否定嗎？

01:41:26 - 01:41:28
因為我打他雖然不對，

01:41:28 - 01:41:31
但我讓他逃過一劫，這應該是好事吧？所以我犯罪不成立。

01:41:31 - 01:41:33
哪會有這種說法，對不對？這問題就很像。

01:41:34 - 01:41:36
行為人雖然偶然做了一件好事沒有錯，

01:41:36 - 01:41:39
可是那個偶然的意外應該不用來否定犯罪的成立，知道。

01:41:40 - 01:41:42
好，所以這個問題我們就看到這邊，OK。

01:41:43 - 01:41:44
那我們這邊要休息一下,

01:41:44 - 01:41:48
等一下我們再來看那個第二節，傳統的考點，犯人自我庇護行為的問題,

01:41:48 - 01:41:50
我們等一下再來看這個東西。

01:41:53 - 01:41:53
好,

01:41:54 - 01:41:59
那個，因為剛剛一直沒有提物本，來，我們拿出那個提...

01:42:00 - 01:42:00
本來看一下。

01:42:01 - 01:42:04
因為題目他們下午才拿給我，早上都沒有講到題目啊。

01:42:07 - 01:42:10
我們看一下那個50頁，50頁第一題。

01:42:28 - 01:42:30
好，那個50頁第一題，

01:42:30 - 01:42:33
甲酒駕，酒測值0.26，

01:42:33 - 01:42:35
甲不服取締，

01:42:35 - 01:42:37
並且用一系列不雅的文字

01:42:37 - 01:42:39
大聲辱罵員警，

01:42:39 - 01:42:41
問說甲成立什麼罪。

01:42:42 - 01:42:45
第一個，185之3嘛，沒有疑問嘛，一定成立。

01:42:45 - 01:42:47
好，那除了185之3之外。

01:42:48 - 01:42:53
這一題當中會不會有那個，那個叫什麼？

01:42:54 - 01:42:55
140，侮辱公務員。

01:42:57 - 01:42:59
我認為侮辱公務員不會。

01:42:59 - 01:43:06
因為這一題當中就看起來他單純的不爽而已，看起來他並沒有想接著犯135的意思。

01:43:07 - 01:43:08
瞭解吧。

01:43:08 - 01:43:09
看起來沒有蛤。

01:43:09 - 01:43:12
所以140應該不會，應該不會成立，那你說會不會轉而論309。

01:43:15 - 01:43:18
因為309的話，以後我們有機會再說現判字啦。

01:43:18 - 01:43:23
說現判字有說啦，309不是說你罵出俗的字眼就會成立。

01:43:23 - 01:43:24
到法官有講啊。

01:43:24 - 01:43:30
你罵髒話就成立309的話,那309不叫公然侮辱罪,309變髒話罪。

01:43:31 - 01:43:32
這打到法官的說法了。

01:43:32 - 01:43:34
所以這一題的話,我會覺得309應該也不會成立。

01:43:34 - 01:43:37
所以這一題的話應該是純粹的185之3而已。

01:43:39 - 01:43:39
好。

01:43:40 - 01:43:43
然後我們來看一下那個51頁第五題。

01:43:45 - 01:43:46
51頁第五題。

01:43:55 - 01:43:58
你看哦，以製作筆錄時，甲做了兩件事。

01:43:58 - 01:43:59
這個你要去區分看哦。

01:44:00 - 01:44:00
先侮辱罵三次情

01:44:02 - 01:44:05
接著大罵警察都是垃圾米蟲

01:44:05 - 01:44:05
各位

01:44:05 - 01:44:09
罵警察三次情會有140條前段的侮辱公務員

01:44:09 - 01:44:13
然後說警察都是垃圾跟米蟲那個會有什麼呢

01:44:13 - 01:44:14
侮辱職務

01:44:15 - 01:44:16
瞭解吧,有點不太一樣哦

01:44:17 - 01:44:20
一個是罵個別的警察,另外一個說是警察這個群體嘛

01:44:20 - 01:44:22
所以這個會有侮辱職務的部分

01:44:23 - 01:44:24
那我們早上講過了

01:44:25 - 01:44:26
侮辱植物即被宣告危險嗎

01:44:27 - 01:44:29
而侮辱公務員的部分要怎麼樣

01:44:30 - 01:44:32
行為人有接著想辯

01:44:33 - 01:44:34
135的意思

01:44:35 - 01:44:38
而且客觀上足以影響公權力的執行

01:44:39 - 01:44:39
這一題有沒有

01:44:40 - 01:44:41
有啊，對不對

01:44:42 - 01:44:43
他罵完之後

01:44:43 - 01:44:47
把桌椅踢倒文件散落一地，還把筆錄撕毀

01:44:47 - 01:44:50
所以這一題就是一個非常適合練習妨害公務的題目

01:44:51 - 01:44:52
因為這一題幾乎全包嘛

01:44:53 - 01:44:57
他先犯規，而且前段後段都有啊，只是後段被宣告危險

01:44:57 - 01:44:58
然後犯規之後呢

01:44:59 - 01:45:02
他把桌椅踢倒

01:45:02 - 01:45:02
這個叫什麼

01:45:03 - 01:45:04
強盜嘛

01:45:04 - 01:45:06
那強暴沒有抓到對人啊

01:45:06 - 01:45:09
踢倒桌椅是不是一種強暴，是啊，對物啊，可以啊，對不對

01:45:09 - 01:45:10
所以135成立啊

01:45:11 - 01:45:12
然後撕毀筆錄

01:45:13 - 01:45:13
那個叫什麼

01:45:14 - 01:45:14
138

01:45:15 - 01:45:17
毀損公務員就相當於侮辱罪

01:45:17 - 01:45:17
138，知道吧

01:45:19 - 01:45:20
所以這一題的話

01:45:21 - 01:45:22
就是大概涉及這些犯罪

01:45:23 - 01:45:24
呃

01:45:24 - 01:45:27
沒有太特殊的爭點，但我覺得出得還不錯，就是考到了

01:45:27 - 01:45:29
蠻多這個法條的操作

01:45:29 - 01:45:29
然後

01:45:30 - 01:45:31
那個第八題，我跟你們說一下

01:45:33 - 01:45:35
第八題我以前都會講

01:45:35 - 01:45:38
但去年新判例出來的時候這一題變得不重要

01:45:38 - 01:45:42
因為是這樣啦，第八題那個是一個真，那是王皇玉老師的文章啦

01:45:43 - 01:45:45
第八題就是王皇玉老師的文章

01:45:46 - 01:45:47
幾乎一模一樣的事實

01:45:48 - 01:45:53
但我跟你們說啦,在國考上,文章變考題不見得是寫文章的老師出的

01:45:54 - 01:45:55
研究所的話通常是

01:45:56 - 01:45:57
欸

01:45:57 - 01:46:00
研究所的話,以前是有聽說有限

01:46:00 - 01:46:00
太的情況啦，就

01:46:02 - 01:46:06
對啊，就同校的A老師跟B老師他們關係不好，然後A老師就故意出B老師的糗。

01:46:07 - 01:46:08
然後同學就以為是B老師出的嘛，

01:46:08 - 01:46:10
就是寫他的見解，

01:46:10 - 01:46:10
然後全部都給零分。

01:46:11 - 01:46:13
有，你說以前有這樣的情事。

01:46:14 - 01:46:15
蠻沒品的，對不對？

01:46:15 - 01:46:17
我覺得學生是無辜的啊。

01:46:17 - 01:46:19
我真的聽說以前有這樣的事，

01:46:19 - 01:46:20
現在我不知道了。

01:46:22 - 01:46:26
國考上應該比較不會有這樣的狀況，

01:46:26 - 01:46:26
應該不會啦。

01:46:26 - 01:46:30
所以國考上面這個出題的老師跟選上的老師不一定是同一個人。

01:46:31 - 01:46:31
哦。

01:46:31 - 01:46:32
我是要這樣說啦。

01:46:32 - 01:46:34
這一題，我說他以前的考點。

01:46:35 - 01:46:38
這一題以前的考點是在考說啊。

01:46:38 - 01:46:43
那個侮辱公務員罪有沒有311條的適用。

01:46:44 - 01:46:45
311是什麼呢？

01:46:45 - 01:46:48
妨害名譽犯罪的一個阻卻違法是有。

01:46:48 - 01:46:52
有一款說對於可受公評之事而為適當的評論。

01:46:52 - 01:46:57
他在講的是說那個311的那個阻卻違法是不是可以抓來140用。

01:46:58 - 01:46:59
但現在這一題不重要了，

01:46:59 - 01:47:00
為什麼？

01:47:00 - 01:47:03
因為照現判字的說法，你要犯140要怎麼樣？

01:47:04 - 01:47:06
要你有精神想反135的意思嗎？

01:47:06 - 01:47:07
對不對？

01:47:07 - 01:47:07
所以題有沒有？

01:47:07 - 01:47:08
沒有啊。

01:47:08 - 01:47:10
所以這題根本就不該當啊。

01:47:10 - 01:47:12
所以起不到那個違法性的考點啊，

01:47:12 - 01:47:12
知道嗎？

01:47:12 - 01:47:13
所以這一題現在不重要了。

01:47:13 - 01:47:14
各位，

01:47:14 - 01:47:17
原本不想講，但是我怕你們自己看會看不懂，

01:47:17 - 01:47:19
所以還是跟你們說一下。

01:47:19 - 01:47:20
好。

01:47:20 - 01:47:21
然後

01:47:22 - 01:47:22
然後

01:47:22 - 01:47:23
看

01:47:27 - 01:47:27
然後其他的部分

01:47:29 - 01:47:30
5

01:47:30 - 01:47:33
52頁的話，像你看52頁第一題，那個高考二題那一題。

01:47:34 - 01:47:37
那一題就是現判字一模一樣的事實。

01:47:38 - 01:47:38
完全一樣。

01:47:39 - 01:47:39
有沒有發現？

01:47:39 - 01:47:41
完全一樣的事實啊。

01:47:41 - 01:47:46
52頁第一題就是在考那個把戶籍遷往工作地，有沒有算是繼續居住嘛。

01:47:46 - 01:47:49
這個我們下午也有講過。

01:47:51 - 01:47:51
然後

01:47:52 - 01:47:53
來，然後接著的話，

01:47:53 - 01:47:54
我看一下喔。

01:47:58 - 01:47:59
司法的，

01:47:59 - 01:47:59
我看一下有沒有

01:48:00 - 01:48:00
什麼重要的題目

01:48:01 - 01:48:01
我印象中

01:48:02 - 01:48:03
我找一下喔。

01:48:20 - 01:48:21
我們看幾個簡單的題目

01:48:21 - 01:48:22
54頁第11題。

01:48:23 - 01:48:23
看一下喔

01:48:24 - 01:48:25
54頁第11題。

01:48:27 - 01:48:29
那個54頁第11題，

01:48:29 - 01:48:30
你看喔，

01:48:30 - 01:48:32
甲因為毀損案件遭偵辦，

01:48:32 - 01:48:33
偵查中。

01:48:34 - 01:48:36
檢察事務官以對證人詰問，

01:48:36 - 01:48:36
來來來，

01:48:36 - 01:48:38
你把檢察事務官圈起來。

01:48:39 - 01:48:41
他在考你看題目有沒有看仔細。

01:48:42 - 01:48:43
同學啊！

01:48:43 - 01:48:45
檢察事務官。

01:48:46 - 01:48:46
檢察事務官喔,

01:48:47 - 01:48:49
我們教科書上說那個叫什麼呢?

01:48:50 - 01:48:51
偵查輔助機關,

01:48:51 - 01:48:51
對不對?

01:48:52 - 01:48:55
所以在檢察事務官前面講話要不要具結？

01:48:55 - 01:48:56
不用喔。

01:48:56 - 01:49:11
所以證人在

01:49:11 - 01:49:31
檢察事務官前面

01:49:31 - 01:49:40
講假話

01:49:40 - 01:49:41
不會有偽證罪。

01:49:42 - 01:49:43
就跟警詢一樣。

01:49:44 - 01:49:44
知道吧？

01:49:44 - 01:49:45
所以記得喔，

01:49:45 - 01:49:48
只有在兩種人面前講話要具結，

01:49:48 - 01:49:49
一個是法官，

01:49:50 - 01:49:51
一個是檢察官。

01:49:52 - 01:49:52
沒了，

01:49:52 - 01:49:53
好嗎？

01:49:53 - 01:49:54
就法官檢察官喔，

01:49:54 - 01:49:55
所以檢察事務官，

01:49:56 - 01:49:56
司法警察。

01:49:57 - 01:49:57
司法警察官

01:49:58 - 01:50:00
通通都不算

01:50:00 - 01:50:04
像比如說桃園地檢署，他們檢察事務官的詢問室，就跟檢察官的偵查庭不一樣。

01:50:04 - 01:50:09
那像新北檢的話，你們知道嗎，新北檢對面不是有一間家樂福嗎？

01:50:10 - 01:50:16
那個家樂福的最頂樓，也被新北地檢署租下來，做什麼的，做檢察事務官的詢問室。

01:50:17 - 01:50:17
很特別喔。

01:50:18 - 01:50:25
所以以後你們當律師，或者是當檢察官什麼的，搞不好會分發到那個地方，或許那個地方開庭，很特別喔，在新北地檢署對面的家樂福的樓上。

01:50:28 - 01:50:33
我記得那邊有什麼大魯閣可以打保齡球，開完庭去打個保齡球還不錯，對不對，很特別喔。

01:50:36 - 01:50:38
好，所以這個是這一題喔。

01:50:39 - 01:50:40
接著我看一下喔。

01:50:47 - 01:50:48
好，沒關係，其他沒有什麼要說的。

01:50:49 - 01:50:51
我們接著來，看到104頁。

01:50:52 - 01:50:56
我們來看這個問題喔，犯人自我庇護行為跟共犯的成立。

01:50:56 - 01:50:59
我這裡啊，先畫兩個圖。

01:51:00 - 01:51:02
我來講說這是什麼問題，我先畫兩個圖。

01:54:36 - 01:54:39
好，我們看到黑板上這兩個問題，

01:54:40 - 01:54:43
這個是妨害司法犯罪歷年來的傳統考點，

01:54:43 - 01:54:44
它沒有新東西，

01:54:45 - 01:54:46
它就是傳統型的考點，

01:54:46 - 01:54:49
所以這兩個圖，如果你能記熟的話，

01:54:50 - 01:54:51
你遇到這個東西不用怕,

01:54:52 - 01:54:53
因為考來考去就這樣,

01:54:53 - 01:54:53
真的,

01:54:53 - 01:54:56
它沒有新東西，它就是非常傳統形態的考點。

01:54:58 - 01:54:59
我們看好。

01:55:40 - 01:55:41
這問題是這樣來的。

01:55:42 - 01:55:43
我們一開始跟各位說過，

01:55:44 - 01:55:44
我們說啊，

01:55:45 - 01:55:46
妨害司法的犯罪，

01:55:47 - 01:55:49
原則上它並不處罰犯人本人的。

01:55:50 - 01:55:51
妨害司法行為。

01:55:51 - 01:55:52
所以我說啦，

01:55:52 - 01:55:53
我殺了人之後，

01:55:54 - 01:55:55
我逃亡，

01:55:55 - 01:55:56
我藏匿。

01:55:57 - 01:55:57
我滅證,

01:55:58 - 01:56:00
或者是我被抓之後謊話連篇,

01:56:00 - 01:56:01
自我殺人之後,

01:56:02 - 01:56:04
我躲去一間豬舍當中。

01:56:05 - 01:56:06
我殺人之後啊,

01:56:06 - 01:56:07
我躲進一間豬舍,

01:56:08 - 01:56:11
我躲在豬群當中，假裝自己是豬,

01:56:12 - 01:56:15
每天混充在豬群當中，跟牠們一起吃那個豬飼料,

01:56:15 - 01:56:17
我假裝自己是豬，躲在那個豬舍當中。

01:56:18 - 01:56:19
我會不會成立犯罪？

01:56:20 - 01:56:20
不會嘛,

01:56:20 - 01:56:21
我自我藏匿,

01:56:21 - 01:56:22
法律放人不罰，對不對？

01:56:23 - 01:56:23
好。

01:56:24 - 01:56:25
那變化版是什麼呢？

01:56:26 - 01:56:27
好，那如果是我殺人之後啊，

01:56:28 - 01:56:29
因為那個豬舍都有上鎖嘛，

01:56:30 - 01:56:32
那個豬舍不是一般人能進去的啊，

01:56:32 - 01:56:33
豬舍有上鎖啊，

01:56:33 - 01:56:33
欸，

01:56:34 - 01:56:35
那隻豬會被偷欸。

01:56:36 - 01:56:36
真的啦,

01:56:37 - 01:56:39
現在豬價那麼貴,那隻豬會被偷啦。

01:56:40 - 01:56:41
各位同學你要小心,不要被偷走,

01:56:41 - 01:56:43
知道嗎?那隻豬真的會被偷啊。

01:56:44 - 01:56:45
呃,

01:56:46 - 01:56:46
那個什麼？

01:56:47 - 01:56:50
像我有學生家裡在雲林養豬,

01:56:50 - 01:56:52
我去參觀過他們的豬舍。

01:56:53 - 01:56:53
真的我參觀過啊,

01:56:54 - 01:56:55
很特別的一次經驗。

01:56:56 - 01:56:57
我去參觀養豬人家的豬舍。

01:56:58 - 01:56:58
那個，

01:56:59 - 01:56:59
非常難忘啊，

01:57:00 - 01:57:01
看到各種大豬小豬。

01:57:01 - 01:57:02
我覺得非常的開心,

01:57:02 - 01:57:03
我那麼喜歡豬啊。

01:57:04 - 01:57:06
我還記得我看到大豬在睡覺,

01:57:06 - 01:57:07
我還去拍豬的屁股,

01:57:08 - 01:57:09
說你還睡，你真豬喔。

01:57:09 - 01:57:10
對,很好玩啊。

01:57:11 - 01:57:12
那豬如果會講話的話,

01:57:12 - 01:57:14
豬應該會想說,對啊,我就豬啊,不然你想怎樣?

01:57:14 - 01:57:15
很有趣,

01:57:15 - 01:57:16
去看這個各種不同的豬。

01:57:17 - 01:57:17
然後,

01:57:18 - 01:57:23
我還記得那一天參觀完豬舍，讓我最難忘的是身上的氣味。

01:57:24 - 01:57:26
這個走出豬舍，聞聞衣服啊,

01:57:26 - 01:57:27
有夠臭,

01:57:28 - 01:57:29
滿滿的豬屎味。

01:57:30 - 01:57:31
那天我搭高鐵回臺北,

01:57:32 - 01:57:34
我真的很對不起坐在我旁邊的乘客。

01:57:35 - 01:57:36
我旁邊的乘客可能心想,

01:57:37 - 01:57:41
那個隔壁的男的怎麼那麼臭，他是不是跌進糞坑還是踩到豬屎？

01:57:41 - 01:57:42
這個味道我超難忘。

01:57:43 - 01:57:44
所以我那天回到家之後,

01:57:44 - 01:57:48
馬上把全身上下的衣服連同腰帶,

01:57:48 - 01:57:51
丟到洗衣機，洗衣精加滿，按那個強力清洗，

01:57:52 - 01:57:53
那個味道我真的太難忘了。

01:57:54 - 01:57:54
好。

01:57:55 - 01:57:55
假設啊,

01:57:57 - 01:57:58
我殺人之後啊,

01:57:58 - 01:57:59
我想藏匿。

01:58:00 - 01:58:01
我想躲豬舍,

01:58:01 - 01:58:02
但豬舍我上鎖啊,

01:58:02 - 01:58:03
我一個人進不去啊。

01:58:03 - 01:58:04
我就拜託我學生的爸爸，

01:58:05 - 01:58:06
說啊這個某父啊，

01:58:06 - 01:58:07
拜託了，

01:58:07 - 01:58:09
我最近扛到刑案。

01:58:09 - 01:58:10
我需要一個地方躲藏,

01:58:11 - 01:58:12
豬舍讓我躲好不好？

01:58:13 - 01:58:14
我不會造成你的困擾,

01:58:15 - 01:58:16
我不會欺負你的豬,

01:58:16 - 01:58:17
我不會殺你的豬來吃,

01:58:17 - 01:58:20
我就混在豬群當中假裝自己是豬

01:58:20 - 01:58:22
跟你的豬一起吃豬飼料

01:58:22 - 01:58:23
不會造成你的麻煩

01:58:23 - 01:58:24
豬舍借我躲一下好不好？

01:58:25 - 01:58:26
學生爸爸說

01:58:26 - 01:58:26
好啊,

01:58:26 - 01:58:27
要躲去哪,

01:58:27 - 01:58:28
鑰匙給你。

01:58:28 - 01:58:29
來這樣的話,

01:58:30 - 01:58:32
這個豬農有沒有犯164?

01:58:32 - 01:58:33
有啊,

01:58:33 - 01:58:33
當然啊,

01:58:34 - 01:58:34
藏匿我嘛,

01:58:34 - 01:58:35
對不對？

01:58:35 - 01:58:36
他當然藏匿人犯，毫無疑問。

01:58:36 - 01:58:37
那我的部分呢？

01:58:38 - 01:58:42
你可不可以說我教唆他犯164？

01:58:43 - 01:58:44
這邊？

01:58:44 - 01:58:45
對啊。

01:58:45 - 01:58:46
我是殺人犯啊。

01:58:46 - 01:58:50
我叫朱農，犯164。

01:58:50 - 01:58:51
那你看嘛，

01:58:51 - 01:58:52
朱農是不是成立164?

01:58:52 - 01:58:53
對啊，

01:58:53 - 01:58:54
那我可不可以從屬？

01:58:55 - 01:58:55
好像可以喔。

01:58:56 - 01:58:57
可是各位，

01:58:57 - 01:59:19
這種情況如果我可以

01:59:19 - 01:59:41
成立164的教唆犯

01:59:41 - 01:59:41
怪啊，

01:59:42 - 01:59:42
為什麼？

01:59:43 - 01:59:45
我自己躲豬舍沒事欸,

01:59:46 - 01:59:47
我叫豬農藏我,

01:59:47 - 01:59:48
我有事。

01:59:48 - 01:59:49
是不是很怪？

01:59:50 - 01:59:52
對啊，我自己躲進去是沒事的喔。

01:59:53 - 01:59:54
我叫豬農來藏我,

01:59:54 - 01:59:55
那個本質上不是一樣嗎?

01:59:56 - 01:59:57
既然我自己躲進去沒事,

01:59:58 - 01:59:59
為什麼我叫他藏我就會有事?

02:00:00 - 02:00:00
常理,會認為,我們說這個叫做欠缺期待可能性,請法部一介入嘛,對不對?

02:00:05 - 02:00:07
好，這個到底用在共犯的情況也會是嗎？

02:00:09 - 02:00:11
我自己常逆。

02:00:11 - 02:00:13
我逆我自己的證。

02:00:13 - 02:00:16
這叫欠缺期待可能性而無罪。

02:00:17 - 02:00:19
那我叫別人去做那本質上不是一樣嗎？

02:00:20 - 02:00:22
那叫我自己做跟我叫別人做不是一樣的事。

02:00:22 - 02:00:26
那既然自己做沒有期待可能性，叫別人去做，當然也沒有啊。

02:00:26 - 02:00:30
所以這種情況，有人就會說這個叫欠缺期待可能性而無罪。

02:00:30 - 02:00:30
好。

02:00:30 - 02:00:34
第二種說法，第二種說法叫做舉重以明輕。

02:00:35 - 02:00:35
這是什麼意思？

02:00:37 - 02:00:38
它是從另外一個視角切入。

02:00:39 - 02:00:41
這個說法是許玉秀老師提出來的。

02:00:42 - 02:00:50
許老師他是前大法官，退休，大法官當完之後好像，好像有一陣子在什麼清大還是哪裡吧，現在應該是退休了。

02:00:51 - 02:00:52
那個，來我們這樣說。

02:00:54 - 02:00:56
舉重以明輕的說法是這個意思。

02:00:57 - 02:00:57
各位。

02:00:58 - 02:00:59
我們想喔。

02:01:00 - 02:01:01
什麼叫舉重以明輕？

02:01:03 - 02:01:04
犯人滅自己的證物。

02:01:05 - 02:01:06
犯人常匿藏自己。

02:01:07 - 02:01:08
我們說那個叫正犯,對不對?

02:01:09 - 02:01:11
那犯人可不可以是正犯?

02:01:11 - 02:01:12
不可以。

02:01:13 - 02:01:15
那正犯不能成立的話,可以轉彎去論教唆犯嗎?

02:01:16 - 02:01:18
正犯跟教唆犯哪一個法內涵強？

02:01:19 - 02:01:19
正犯嘛，對不對？

02:01:20 - 02:01:24
犯人自己沒辦法成立164、165的正犯。

02:01:25 - 02:01:27
所以他可以轉彎論教唆犯嗎？

02:01:27 - 02:01:30
正犯都不能成立，嚴重的都不能成立。

02:01:30 - 02:01:33
難道你可以轉個彎論他比較輕的教唆嗎?

02:01:33 - 02:01:33
當然也不行。

02:01:33 - 02:01:34
瞭解嗎?

02:01:34 - 02:01:37
所以這個叫做舉重以明輕。

02:01:37 - 02:01:37
好。

02:01:37 - 02:01:38
所以來。

02:01:38 - 02:01:41
犯人叫他人為犯人做164、165的話。

02:01:42 - 02:01:47
這個犯人通說的看法，沒辦法論164的犯罪，165的犯罪都不行。

02:01:47 - 02:01:48
好。

02:01:48 - 02:01:50
來，另外是偽證，這個超愛考。

02:01:51 - 02:01:53
尤其是選擇題，超愛考。

02:01:54 - 02:01:55
偽證的部分。

02:01:56 - 02:01:59
申論題的話，最近還好，因為考到後來大家都會的。

02:02:00 - 02:02:00
可是偶爾也會出現啊，那種三等考試啊什麼都會出現。

02:02:04 - 02:02:04
各位，那個

02:02:06 - 02:02:07
食物說啊,

02:02:07 - 02:02:13
犯人如果教唆別人去自己案件當中做偽證,

02:02:13 - 02:02:18
食物的說法是，那這個時候犯人還是會成立偽證罪的教唆犯。

02:02:20 - 02:02:23
食物說還是會喔，還是會成立偽證的教唆犯喔。

02:02:23 - 02:02:23
為什麼？

02:02:24 - 02:02:25
因為食物的說法是，

02:02:27 - 02:02:29
犯人你要教唆別人藏匿自己，

02:02:30 - 02:02:31
你要教唆別人去滅證，好，

02:02:31 - 02:02:32
那個我們都算了。

02:02:32 - 02:02:34
那個就是消極不配合而已。

02:02:35 - 02:02:37
可是你找別人來上法庭做偽證，

02:02:37 - 02:02:39
這已經不是單純的不配合而已。

02:02:40 - 02:02:42
這是找人來積極地幹預司法喔。

02:02:43 - 02:02:46
所以食物認為說，這個被告啊，你在訴訟法上已經有很多權利了。

02:02:47 - 02:02:50
你可以保持緘默，你可以選擇辯護人，你可以調查證據等等。

02:02:50 - 02:02:52
你有那麼多權利了，

02:02:52 - 02:02:55
結果你還找人來做司法的積極幹預，很抱歉喔，

02:02:55 - 02:02:57
這已經逾越了

02:02:58 - 02:03:00
這個自我保護權的範圍。

02:03:01 - 02:03:04
這種行為啊，已經逾越的形式

02:03:04 - 02:03:06
法律對被告的權利保障。

02:03:06 - 02:03:12
所以食物認為說呢,被告教唆別人來自己案件當中做偽證的行為,

02:03:13 - 02:03:16
不適用自我庇護行為不法的法理,

02:03:17 - 02:03:20
所以還是成立偽證罪的教唆犯。

02:03:20 - 02:03:21
記得這個例外喔,

02:03:21 - 02:03:23
那選擇題不知道考過多少次。

02:03:24 - 02:03:25
申論題有機會出現。

02:03:26 - 02:03:29
所以說呢,這種情況的被告還是要成立偽證的教唆犯，這個

02:03:30 - 02:03:30
就是實務見解。

02:03:31 - 02:03:33
學說啊,有支持也有反對。

02:03:34 - 02:03:36
像許澤天老師他是支持食物見解。

02:03:37 - 02:03:38
但是也有老師反對食物，

02:03:38 - 02:03:40
像謝開平老師他就反對食物。

02:03:41 - 02:03:42
因為謝老師的說法是說，

02:03:44 - 02:03:44
他

02:03:44 - 02:03:48
不認為偽證罪跟其他妨礙司法的犯罪有什麼不一樣的。

02:03:49 - 02:03:50
你們想吧。

02:03:50 - 02:03:54
偽證罪是不是直接從條文本身排除被告本人成立本罪的可能性。

02:03:55 - 02:03:56
因為偽證罪是身分犯啊,

02:03:56 - 02:03:58
證人鑑定人同意，三個才能成立嘛

02:03:58 - 02:03:59
被告就不能成立嗎？

02:04:01 - 02:04:04
那你想喔，165的妨害形式這罪，是不是也是類似的立法？

02:04:06 - 02:04:08
165說要什麼證據，他人嗎？

02:04:08 - 02:04:10
被告自己不算嗎，對不對？

02:04:10 - 02:04:17
對啊，所以有學者就說，其實偽證罪跟其他妨礙司法犯罪，那個本質上根本是差不多的，那個沒有本質上的不同啊。

02:04:17 - 02:04:24
那在其他妨礙司法犯罪，你可以講期待可能性，舉重以明輕，讓被告不成立犯罪。

02:04:24 - 02:04:27
為什麼到了偽證就要轉彎？

02:04:27 - 02:04:29
對啊，謝老師說這個道理不一致啊。

02:04:29 - 02:04:33
所以謝老師說，其他犯罪可以這樣講，偽證罪也應該可以啊。

02:04:33 - 02:04:41
所以這個東西有一些爭議哦，不過多數說是傾向支持食物啦，就認為說，偽證罪確實是自我避罪行為不罰的例外哦，這個是左邊這個圖哦。

02:04:45 - 02:04:47
來，右邊的圖我們看一下。

02:04:48 - 02:04:56
那如果是他人教唆犯人，去做164、165，那這個犯人呢，也果真為自己做了164、165的行為喔。

02:04:57 - 02:04:59
這樣的話，這個他人會不會成立教唆犯？

02:05:00 - 02:05:02
其實這兩邊的圖涉及到的問題是很像的啦。

02:05:03 - 02:05:05
只是為了方便講解，所以我們分成兩種情形。

02:05:06 - 02:05:09
右邊這種情形，會牽涉到一個問題。

02:05:10 - 02:05:13
來，我們就講湮滅證據，165，我們用165來講會比較清楚。

02:05:14 - 02:05:16
但你要記得喔，這個法理到164也是適用的喔。

02:05:17 - 02:05:17
好。

02:05:18 - 02:05:20
就165這個條文來說哈，各位。

02:05:22 - 02:05:24
假設我是殺人犯。

02:05:25 - 02:05:29
我殺了人之後，我湮滅自己的證據。

02:05:30 - 02:05:31
刑法不會記錄。

02:05:32 - 02:05:33
形式上的理由是什麼？

02:05:34 - 02:05:36
因為不符合條文他人的要件，對不對？

02:05:36 - 02:05:37
我滅的是自己的證嗎？

02:05:37 - 02:05:41
刑上的理由是說我不符合那個他人的要件，所以我不成立犯罪。

02:05:41 - 02:05:41
好。

02:05:41 - 02:05:42
但問題來了。

02:05:43 - 02:05:46
寫在刑法條文上面的每一個字。

02:05:47 - 02:05:49
不見得他全部都是放在第一階構成要件喔。

02:05:50 - 02:05:55
有些時候寫在刑法條文上面的字，它也許可以把它放到違法性。

02:05:55 - 02:05:58
或者放在罪責，有沒有，各位應該有這個印象吧。

02:06:00 - 02:06:01
像比如說我們前面講過嘛，

02:06:01 - 02:06:02
306的無故。

02:06:03 - 02:06:04
它就放在違法性啊。

02:06:05 - 02:06:06
274的生母殺嬰,

02:06:06 - 02:06:07
所以那個母親的身分,

02:06:08 - 02:06:08
我們就放罪責啊,

02:06:09 - 02:06:09
對不對?

02:06:10 - 02:06:10
所以來,

02:06:12 - 02:06:13
165條,

02:06:14 - 02:06:16
他人的刑事案件證據。

02:06:16 - 02:06:17
那個他人兩個字,

02:06:18 - 02:06:19
我們放構成要件。

02:06:20 - 02:06:21
還是放罪責？

02:06:22 - 02:06:22
好,

02:06:22 - 02:06:24
那接著我講為什麼會有這個爭議。

02:06:25 - 02:06:26
兩種不同的說法。

02:06:27 - 02:06:27
我先講第一種說法。

02:06:28 - 02:06:29
這個是各位以前如果學過刑法,

02:06:30 - 02:06:31
可能比較常聽到的一種說法。

02:06:32 - 02:06:33
第一種說法的意思是這樣,

02:06:33 - 02:06:34
很容易理解,

02:06:34 - 02:06:35
各位你想喔,

02:06:36 - 02:06:37
我殺人之後,

02:06:38 - 02:06:39
我滅自己的證,

02:06:40 - 02:06:41
無罪嘛,

02:06:41 - 02:06:41
沒有疑問。

02:06:42 - 02:06:43
好。

02:06:44 - 02:06:45
為什麼？

02:06:45 - 02:06:46
好，

02:06:46 - 02:06:46
再來喔。

02:06:47 - 02:06:49
那為什麼我殺了人之後，

02:06:50 - 02:06:51
我叫鄰居來滅（火），

02:06:52 - 02:06:53
為什麼我殺人之後，

02:06:53 - 02:06:54
好，

02:06:54 - 02:06:54
我不要講我，

02:06:55 - 02:06:55
我殺人之後，

02:06:55 - 02:06:57
鄰居主動來滅我的證。

02:06:58 - 02:06:59
那為什麼鄰居來滅火,

02:06:59 - 02:07:00
他就有罪?

02:07:01 - 02:07:01
對啊,

02:07:01 - 02:07:02
我殺人之後我自己去滅火,

02:07:02 - 02:07:03
OK,

02:07:03 - 02:07:03
我無罪嘛。

02:07:04 - 02:07:05
那鄰居來滅,

02:07:05 - 02:07:06
鄰居有罪,

02:07:06 - 02:07:07
為什麼？

02:07:08 - 02:07:09
我們撇開條文的形式不談。

02:07:10 - 02:07:11
你想喔,

02:07:12 - 02:07:13
我自己滅我的證,

02:07:14 - 02:07:16
跟我鄰居來滅我的證,

02:07:17 - 02:07:18
其實法益侵害是一樣的,

02:07:18 - 02:07:19
對不對?

02:07:19 - 02:07:20
對啊,

02:07:20 - 02:07:20
不管誰滅,

02:07:20 - 02:07:21
結果都一樣啊,

02:07:21 - 02:07:22
就是少了一個關鍵證據不見了啊,

02:07:23 - 02:07:24
罪犯可能會逍遙法外

02:07:24 - 02:07:25
那個結果是一樣的啊,

02:07:25 - 02:07:27
啊為什麼我自己滅沒事,

02:07:27 - 02:07:28
鄰居來滅就有事？

02:07:28 - 02:07:29
這是什麼問題？

02:07:29 - 02:07:30
罪責啊,

02:07:31 - 02:07:32
期待可能性啊。

02:07:33 - 02:07:34
因為我是殺人犯，

02:07:34 - 02:07:36
法律怎麼可能期待我不要滅證，

02:07:36 - 02:07:37
對吧？

02:07:38 - 02:07:39
可是反觀鄰居呢，

02:07:40 - 02:07:40
跟他什麼事啊？

02:07:41 - 02:07:43
法律可不可以期待他不要來滅我的證？

02:07:43 - 02:07:44
當然可以啊。

02:07:44 - 02:07:45
所以第一種說法就是這樣子喔。

02:07:46 - 02:07:47
第一種說法的意思是說啊。

02:07:47 - 02:07:49
165條的他人,

02:07:49 - 02:07:51
它不是構成要件要素啦,

02:07:52 - 02:07:53
它是罪責要素。

02:07:54 - 02:07:54
知道嗎?

02:07:54 - 02:07:55
他人兩個字,

02:07:55 - 02:07:56
是罪責要素。

02:07:56 - 02:07:57
換句話講喔,

02:07:58 - 02:07:59
被告滅自己的證據,

02:08:00 - 02:08:02
之所以不成立犯罪

02:08:02 - 02:08:04
其實那個論證過程是怎樣,你知道嗎

02:08:05 - 02:08:06
被告該當且違法

02:08:07 - 02:08:08
只是無罪責

02:08:09 - 02:08:11
瞭解吧，被告其實是該當且違法喔

02:08:12 - 02:08:14
只是他滅的是自己的證物

02:08:14 - 02:08:16
他沒有期待可能性，沒有罪責

02:08:16 - 02:08:21
所以這個說法等於是把他人要素放在罪責的階層做審查

02:08:21 - 02:08:22
所以呀，你們看喔

02:08:24 - 02:08:29
照這種說法的話，再講一次喔，犯人滅自己的證是怎麼樣，該當且違法

02:08:30 - 02:08:31
只是沒有罪責

02:08:33 - 02:08:34
那他人可不可以成立教唆犯

02:08:35 - 02:08:36
可以啊

02:08:36 - 02:08:38
限制從屬形式，記得吧

02:08:38 - 02:08:41
限制從屬形式之下，只要正犯該當且違法

02:08:41 - 02:08:43
共犯就會成立呀，對不對

02:08:43 - 02:08:49
所以如果你把犯人自我滅物行為定位成是一種阻卻罪責的話

02:08:49 - 02:08:51
那這個他人可不可以成立教唆犯

02:08:51 - 02:08:52
當然可以,當然可以

02:08:53 - 02:08:53
好,相對的

02:08:54 - 02:08:59
另外有一種說法會把他人兩個字放在構成要件

02:09:00 - 02:09:02
也有人會放在構成要件

02:09:02 - 02:09:04
這個是許玉秀老師提出的說法

02:09:04 - 02:09:07
許老師會說，期待可能性那個說法不好，為什麼呢

02:09:07 - 02:09:08
因為太籠統

02:09:08 - 02:09:09
期待可能性

02:09:11 - 02:09:12
它是一個抽象的法理

02:09:13 - 02:09:14
它不適合用來解決個案

02:09:15 - 02:09:18
許玉秀老師在提出這個問題的解方的時候啊

02:09:19 - 02:09:21
他提出一個叫做放任行為的概念

02:09:22 - 02:09:22
好，什麼意思呢

02:09:23 - 02:09:26
法律積極允許的是，我們叫它合法行為

02:09:27 - 02:09:29
比如說有人欠你錢，你去跟她要

02:09:30 - 02:09:31
這個叫權力的行使嘛，合法行為

02:09:32 - 02:09:37
法律積極禁止的是，我們叫做非法行為，或不法行為，或違法行為，都可以

02:09:37 - 02:09:38
這個叫違法行為

02:09:39 - 02:09:40
殺人啊，放火啊什麼的，那個叫違法行為

02:09:42 - 02:09:47
但是除了合法跟違法之外，其實還有一塊叫做放任行為

02:09:48 - 02:09:49
放任行為的意思就是什麼呢？

02:09:50 - 02:09:52
這件事，既不合法，也沒有違法

02:09:53 - 02:09:56
它就是立法者不想去管的法外空間

02:09:57 - 02:09:58
那個叫放任行為

02:09:59 - 02:10:00
像犯人

02:10:00 - 02:10:01
自我庇護就是

02:10:01 - 02:10:05
你要說他是合法行為，所以被告有說謊的權利，怪怪的，對不對？

02:10:07 - 02:10:12
但你要說他是不法，可是你說不法的話，這個違反人性，所以說這個叫放任行為。

02:10:13 - 02:10:22
因此徐老師的說法是，犯人的自我庇護行為，他就是一個立法者不想管的放任行為。

02:10:22 - 02:10:25
放任行為根本沒有不法性

02:10:26 - 02:10:33
所以趙學老師的看法，犯人藏匿自己，犯人滅自己的證，根本的構成要件不該當

02:10:33 - 02:10:37
那根本構成要件不該當的話，那這個他人可不可以成立犯罪

02:10:38 - 02:10:40
可不可以成立教唆犯，當然不行嘛，對不對

02:10:41 - 02:10:48
所以我們講，右邊這個圖，他人可不可以成立教唆犯，其實取決於什麼事

02:10:49 - 02:10:53
取決於呢，這個犯人自我庇護行為的不法

02:10:53 - 02:10:57
到底是欠缺不法，還是欠缺罪責

02:10:57 - 02:10:59
這是有差的喔

02:10:59 - 02:10:59
懂嗎，這是有差的

02:11:00 - 02:11:03
我這邊講一個同學很常犯的錯誤

02:11:03 - 02:11:05
因為每年帶那個集訓班什麼班，我出這種東西

02:11:06 - 02:11:08
都很常遇到這種錯誤

02:11:09 - 02:11:11
題目就如同黑板上右邊這個提醒

02:11:12 - 02:11:13
他人教犯人滅自己的證

02:11:14 - 02:11:20
我殺了人之後，鄰居叫我把血跡拿去河邊燒掉

02:11:20 - 02:11:22
我也真的做了

02:11:22 - 02:11:25
然後問說我什麼是「利」犯罪，鄰居什麼是「利」犯罪

02:11:25 - 02:11:26
我講一個很常見的錯誤寫法

02:11:27 - 02:11:29
很多同學會說，來這個犯人無罪，為什麼

02:11:30 - 02:11:32
因為他沒有期待可能性

02:11:32 - 02:11:33
OK,合理,對不對

02:11:33 - 02:11:36
好,其實同學說,那他人也無罪

02:11:37 - 02:11:39
因為犯人既然無罪,他人就無法從事

02:11:40 - 02:11:41
不對,這個就錯了,為什麼

02:11:42 - 02:11:43
因為期待可能性在罪責啊

02:11:45 - 02:11:49
當你說犯人的自我庇護行為是無期待可能性而無罪的時候

02:11:49 - 02:11:51
那我就代表他已經該當且違法了嗎

02:11:52 - 02:11:53
對啊，沒有錯啊

02:11:53 - 02:11:53
這種說法的意思也是這樣子啊

02:11:53 - 02:11:54
我說了嗎？

02:11:55 - 02:11:56
照無期待可能性來說

02:11:57 - 02:11:59
犯人滅自己的證

02:11:59 - 02:12:00
跟他人

02:12:00 - 02:12:02
或者滅犯人的證，不法也是一樣。

02:12:02 - 02:12:04
都是證據不見，對不對？

02:12:04 - 02:12:05
不法都一樣。

02:12:05 - 02:12:07
只是為什麼他人要罰，犯人不罰？

02:12:08 - 02:12:09
犯人就…

02:12:09 - 02:12:11
那就他的案件啊，我們怎麼期待他不要滅證？

02:12:11 - 02:12:13
那他人的話就幹他屁事，對不對？

02:12:13 - 02:12:14
就這個意思啊。

02:12:14 - 02:12:15
所以各位，

02:12:15 - 02:12:21
當你說犯人的自我庇護行為是欠缺不法，欠缺罪責的期待可能性而無罪的時候，

02:12:22 - 02:12:25
這種說法一旦談及，便代表這個犯人是該當且違法喔。

02:12:26 - 02:12:26
瞭解吧？

02:12:26 - 02:12:29
那既然犯人該當且違法，他人怎麼不能成立教唆犯？

02:12:30 - 02:12:30
可以啊，怎麼不行？

02:12:31 - 02:12:33
限制從屬啊，該當且違法就可以從屬啦。

02:12:33 - 02:12:33
知道齁。

02:12:34 - 02:12:36
所以這個錯誤同學不要犯哦，超常看到同學犯這個錯齁。

02:12:38 - 02:12:40
好,所以這個問題我們看到這邊齁。

02:12:42 - 02:12:43
我們來看到107頁這個題目。

02:12:44 - 02:12:45
所以課本上的,

02:12:46 - 02:12:49
104到107頁上面的內容我就不再去唸了齁,

02:12:50 - 02:12:51
這個我剛口頭都講過了。

02:12:51 - 02:12:53
我們來看到107頁這一題。

02:12:54 - 02:12:57
你看齁，我課本裡面會放到那麼久的題目一定有原因。

02:12:57 - 02:12:59
絕對不是我懶得更新，

02:12:59 - 02:13:00
絕對不是我懶惰，不是喔。

02:13:01 - 02:13:06
這種十幾年以上的題目我還把它留存在課本的，代表它是一個經典考題。

02:13:06 - 02:13:07
我們來看一下這個題目。

02:13:53 - 02:13:55
那個107頁這一題齁,

02:13:55 - 02:13:57
因為它有正犯跟共犯,

02:13:58 - 02:13:59
所以我們記得喔,

02:13:59 - 02:14:00
當一個題目裡面

02:14:00 - 02:14:02
當中同時出現了正犯跟共犯的時候

02:14:03 - 02:14:05
我們先寫誰啊

02:14:05 - 02:14:06
當然是正犯嘛對不對

02:14:07 - 02:14:10
所以這裡的話呢,我們先寫的是這個

02:14:11 - 02:14:12
這個誰啊,以

02:14:12 - 02:14:13
我們先寫乙的部分吼

02:14:16 - 02:14:17
因為乙幫通緝犯整容嘛

02:14:18 - 02:14:19
所以乙犯什麼罪

02:14:22 - 02:14:23
乙幫通緝犯整容

02:14:24 - 02:14:26
乙犯的叫做藏匿人犯

02:14:27 - 02:14:29
喔，許之以利，知道嗎

02:14:30 - 02:14:31
幫通緝犯整容

02:14:31 - 02:14:34
犯的是164第一項，藏匿人犯罪

02:14:35 - 02:14:37
那所以這邊涉及到什麼問題

02:14:39 - 02:14:40
以是被逼的喔

02:14:41 - 02:14:43
你是不是感覺好像有緊急避難

02:14:43 - 02:14:45
對啊，所以涉及到什麼問題

02:14:45 - 02:14:47
強制進行緊急避難

02:14:48 - 02:14:50
你看那個以前的普考考得多不人道

02:14:51 - 02:14:53
普考才能考強制性緊急避難

02:14:53 - 02:14:56
100年的時候根本且卻沒有什麼人在談這個問題啦

02:14:57 - 02:14:59
這強制性避難那個時候還不流行啦

02:15:00 - 02:15:01
但你看這個時候就考出來了

02:15:01 - 02:15:02
而且考在普考

02:15:03 - 02:15:07
所以吼,以的部分涉及到的是強制性緊急避難

02:15:07 - 02:15:12
那你要接著探討的就是強制性緊急避難，它是阻卻違法，還是免除罪責？

02:15:14 - 02:15:16
以上的部分涉及到這個問題，知道嗎？

02:15:16 - 02:15:19
強制性緊急避難，它是阻卻違法，還是免除罪責？

02:15:21 - 02:15:22
好，那甲呢？

02:15:23 - 02:15:24
甲犯什麼罪？

02:15:26 - 02:15:26
那個

02:15:27 - 02:15:27
好來

02:15:27 - 02:15:28
假的第一個吼

02:15:29 - 02:15:30
他逼人家做

02:15:30 - 02:15:31
整嘛

02:15:31 - 02:15:32
不是整，是幫他整起嘛

02:15:32 - 02:15:34
所以假涉及強制罪，304，沒有疑問，對不對

02:15:34 - 02:15:36
假涉及強制

02:15:37 - 02:15:38
好，再來

02:15:38 - 02:15:39
那

02:15:39 - 02:15:42
我們是不是講過，威脅別人犯罪

02:15:43 - 02:15:45
的人，除了成立強制罪之外，

02:15:46 - 02:15:47
有可能為什麼罪？

02:15:48 - 02:15:51
他所威脅的那條罪的潛在正犯，有印象吧？

02:15:53 - 02:15:54
我跟你說。

02:15:54 - 02:15:54
欸

02:15:55 - 02:15:57
你去找公子王問事喔

02:15:58 - 02:15:59
那你不去想吼

02:15:59 - 02:16:00
我

02:16:00 - 02:16:01
放火燒你家喔

02:16:01 - 02:16:02
你真的去做了，

02:16:03 - 02:16:06
那我除了成立強制罪之外，我還成立什麼？

02:16:06 - 02:16:08
毀損罪的間接正犯嘛，對不對？

02:16:09 - 02:16:10
那把這個邏輯套到這一題，

02:16:11 - 02:16:15
這一題當中，甲除了成立強制罪之外，

02:16:15 - 02:16:20
甲可不可以成立藏匿人犯罪的間接正犯？

02:16:21 - 02:16:23
甲可不可以論以藏匿人犯罪的間接正犯？

02:16:24 - 02:16:25
這個問題啊，沒有一本課本有寫，

02:16:26 - 02:16:27
但我們推得出來。

02:16:28 - 02:16:29
好，很簡單。

02:16:29 - 02:16:30
第一個喔,

02:16:31 - 02:16:35
我們想喔,如果甲有能力自己為自己整形,

02:16:36 - 02:16:37
甲技術高超,

02:16:38 - 02:16:40
有辦法拿著那個手術刀啊,自己為自己整形。

02:16:41 - 02:16:43
那甲可以成立164的直接正犯嗎?

02:16:44 - 02:16:46
不行,自我庇護行為,對不對?

02:16:47 - 02:16:54
來,那如果甲他是用和平的方式,拜託整形醫師幫他整形,而整形醫師也知道說他就是個通緝犯,

02:16:55 - 02:16:57
這樣甲可不可以論164的教唆犯?

02:16:57 - 02:16:58
不行啊,

02:16:59 - 02:17:00
這個問題,對不對?

02:17:01 - 02:17:02
那答案是不是呼之欲出了?

02:17:03 - 02:17:05
甲不能成立直接正犯。

02:17:06 - 02:17:07
甲也不能成立教唆犯。

02:17:08 - 02:17:10
難道甲可以論間接正犯嗎?

02:17:11 - 02:17:12
當然也不行啊,不就這麼簡單嗎,對不對?

02:17:13 - 02:17:16
所以這裡當中,甲當然不能論間接正犯喔。

02:17:19 - 02:17:23
好,大概是這樣子喔,所以我剛剛講的內容,108頁這邊大概都有提到。

02:17:23 - 02:17:24
來,

02:17:25 - 02:17:27
那個,我們再拿出這份補充講義。

02:17:39 - 02:17:45
我們再拿出這一份喔,就是這個內容不完整,有不完全給付的這一份。

02:17:55 - 02:17:59
我們接著要來看到的是,因為原本我講到這邊就停了,

02:18:00 - 02:18:01
就進到社會法益的。

02:18:02 - 02:18:05
但是沒辦法啊,立法院通過這個莫名其妙的犯罪,它爛歸爛沒錯,但它是有效的法律啊,我們還是要教啊。

02:18:08 - 02:18:09
來看一下第二頁這邊。

02:18:10 - 02:18:12
補充講第二頁,我們把它看到妨害司法公正罪。

02:18:15 - 02:18:17
我們來看這個東西,妨害司法公正罪。

02:18:19 - 02:18:27
這個犯罪啊,這個罪章,三條罪,行賄證人、加害證人,還有司法官說。

02:18:27 - 02:18:28
這三條罪。

02:18:29 - 02:18:31
第一個叫做行賄證人罪。

02:18:31 - 02:18:32
172之一。

02:18:33 - 02:18:33
你們看喔。

02:18:35 - 02:18:36
他條文他說。

02:18:37 - 02:18:39
對於證人、鑑定人、專證人或通譯。

02:18:40 - 02:18:42
請求、期約或交付

02:18:42 - 02:18:43
不正利益。

02:18:44 - 02:18:46
而約定為一定證言。

02:18:47 - 02:18:48
鑑定或通譯。

02:18:49 - 02:18:51
而約定不為證言鑑定或通譯啦。

02:18:51 - 02:18:54
或者約定為一定的證言等等。

02:18:54 - 02:18:55
三年以下有期徒刑。

02:18:56 - 02:18:57
所以第一項是。

02:18:59 - 02:19:00
所以第一項是罰誰。

02:19:02 - 02:19:03
一般人。

02:19:03 - 02:19:04
一般人喔。

02:19:04 - 02:19:05
第二項是罰誰呢。

02:19:06 - 02:19:13
你看喔，證人、鑑定人、專證人或通譯，就證言、鑑定或傳譯的事項，要求期約或收受不正利益者一同。

02:19:15 - 02:19:16
第二項是罰誰。

02:19:17 - 02:19:18
那個被收買的證人。

02:19:19 - 02:19:20
所以各位啊。

02:19:21 - 02:19:23
這個條文的增訂對我們法律有什麼影響。

02:19:25 - 02:19:25
是這樣喔。

02:19:27 - 02:19:27
呃。

02:19:28 - 02:19:30
照我們原本的說法。

02:19:31 - 02:19:31
好，來。

02:19:32 - 02:19:34
我叫我是殺人犯喔。

02:19:35 - 02:19:37
我叫鄰居。

02:19:37 - 02:19:38
上法庭做偽證。

02:19:39 - 02:19:42
我要鄰居上法庭作證說，我沒有殺人。

02:19:43 - 02:19:48
我要鄰居上法庭作證說，檢察官所指控我殺人的那個時間，我在鄰居家幫鄰居修理電腦。

02:19:48 - 02:19:51
我在鄰居家幫鄰居修理電腦。

02:19:52 - 02:19:52
好。

02:19:52 - 02:19:53
這樣的話。

02:19:53 - 02:19:54
鄰居叫唆偽證罪。

02:19:55 - 02:19:59
而我的話依照通說的見解，我依然成立偽證罪的教唆犯，OK。

02:20:00 - 02:20:01
沒有疑問對不對？

02:20:01 - 02:20:01
好。

02:20:02 - 02:20:04
加入這個條文之後啊，會怎麼樣你知道嗎？

02:20:05 - 02:20:09
會讓那種有對價關係的偽證罪，

02:20:10 - 02:20:11
也同時會成立這條罪。

02:20:12 - 02:20:13
看得出來吧？

02:20:14 - 02:20:16
這條罪要罰的就是一部分這種有對價關係的偽證罪嘛。

02:20:17 - 02:20:18
所以你來看下面這邊,

02:20:19 - 02:20:20
立法評的部分。

02:20:21 - 02:20:21
這裡就說了,

02:20:22 - 02:20:24
本罪跟偽證罪的教唆犯,

02:20:24 - 02:20:27
有可能會發生競合喔。

02:20:28 - 02:20:28
所以啊，

02:20:29 - 02:20:33
我叫鄰居上法庭幫我做偽證。

02:20:33 - 02:20:37
鄰居說，這個做偽證我有被判刑的風險。

02:20:38 - 02:20:39
啊我們沒那麼好吧。

02:20:40 - 02:20:42
你要我做偽證，你總要給我點什麼東西吧。

02:20:42 - 02:20:44
我說好啦，你要多少錢，你開口跟我說嘛。

02:20:45 - 02:20:46
我有能力我一定給你。

02:20:47 - 02:20:48
好，後來談成一個價碼。

02:20:48 - 02:20:50
鄰居真的去做偽證了。

02:20:51 - 02:20:51
這樣的話,

02:20:52 - 02:20:54
我除了偽證罪的教唆犯,

02:20:54 - 02:20:55
同時也會有什麼？

02:20:56 - 02:20:57
172之1。

02:20:57 - 02:20:58
知道嗎？同時也會有172之1。

02:20:59 - 02:21:01
所以這個時候,

02:21:02 - 02:21:04
兩罪同時成立。

02:21:04 - 02:21:06
學者說法條競合,

02:21:06 - 02:21:08
優先論172之一。

02:21:09 - 02:21:10
好，優先論這條罪。

02:21:10 - 02:21:17
因為立法者設置這條罪，似乎是想要取代一定程度的偽證罪。

02:21:18 - 02:21:21
所以學者認為，優先論這條罪。

02:21:21 - 02:21:22
可是喔，你要知道，

02:21:23 - 02:21:25
這一條罪跟偽證罪之間，

02:21:26 - 02:21:28
它有可能會同時成立沒有錯。

02:21:28 - 02:21:29
但不見得一定喔。

02:21:30 - 02:21:31
幫你想喔,

02:21:31 - 02:21:35
我花錢買通我的鄰居，要他上法庭為我講好話。

02:21:36 - 02:21:38
那如果鄰居後來沒有講呢？

02:21:39 - 02:21:41
或者我鄰居他後來根本沒有去法庭呢？

02:21:42 - 02:21:43
那教唆犯會不會成立？

02:21:43 - 02:21:45
不會啊，那個是不是變未遂教唆？

02:21:45 - 02:21:45
對啊。

02:21:46 - 02:21:47
那還是會不會成立這條罪？

02:21:47 - 02:21:48
會耶，對不對？

02:21:48 - 02:21:49
還是會成立這條罪。

02:21:49 - 02:21:55
所以這一條罪的話，它有可能會成立偽證罪的教唆犯喔。

02:21:55 - 02:21:57
但不是必然成立。

02:21:58 - 02:21:59
這個不見得喔。

02:22:00 - 02:22:01
好。

02:22:01 - 02:22:05
所以這個第三頁的上面有寫到這一件事。

02:22:06 - 02:22:06
OK,

02:22:07 - 02:22:07
那再來,

02:22:08 - 02:22:12
它的約定內容包括了不為證言。

02:22:13 - 02:22:14
不為證言。

02:22:15 - 02:22:16
我的鄰居看到我殺人。

02:22:17 - 02:22:18
我買通他，

02:22:18 - 02:22:21
跟他說，來，你上法庭就什麼話都不要說。

02:22:22 - 02:22:24
你不能不去，不去會被拘提。

02:22:24 - 02:22:26
你上法庭，就什麼話都不要說。

02:22:27 - 02:22:29
那如果法官對你裁罰的話，沒關係，

02:22:29 - 02:22:31
那個罰鍰，我幫你出。

02:22:32 - 02:22:33
對啊，大概這種情況。

02:22:34 - 02:22:38
這種情況的話，確實也是這條罪所要處罰的對象。

02:22:39 - 02:22:45
所以這個時候，這個172之一就出場了。

02:22:45 - 02:22:48
他要處罰情況也包含到這種情形,

02:22:48 - 02:22:49
好,那再來。

02:22:50 - 02:22:52
那如果是,

02:22:53 - 02:22:57
那個證人本身就有拒絕證言權呢?

02:22:58 - 02:23:02
對啊,比如說證人是我的親戚或者是我的,他本來就有拒絕證言權。

02:23:02 - 02:23:08
而我買通他，我希望他合法行使拒絕證言權，不要害我。

02:23:09 - 02:23:10
這樣的話我會論這個罪嗎？

02:23:11 - 02:23:12
學者說不會。

02:23:12 - 02:23:15
因為對方本來就可以合法行使這個權利啊。

02:23:15 - 02:23:18
那我花錢買通他，要他行使這個權利。

02:23:18 - 02:23:20
那你頂多說我人品不好吧,

02:23:20 - 02:23:22
這法律這個東西管什麼,對不對?

02:23:22 - 02:23:28
所以這種要求對方行使合法拒絕證言權的情形呢,因為沒有法律義務,所以不成立本罪。

02:23:28 - 02:23:29
好。

02:23:30 - 02:23:30
再來,

02:23:31 - 02:23:34
172之2，這個叫加害證人罪。

02:23:34 - 02:23:36
這個我想比較不會有疑問啦，

02:23:36 - 02:23:37
你看那個條文。

02:23:38 - 02:23:41
他說意圖使證人等人，

02:23:42 - 02:23:44
不為證言，一定的證言。

02:23:44 - 02:23:51
對其本人、配偶、直系血親、三親等內旁系血親、姻親、家長家屬，

02:23:51 - 02:23:58
有訂婚約，或者是身分上生活上有密切利害關係的人。

02:24:00 - 02:24:00
到最後一種人指的是什麼？

02:24:01 - 02:24:03
通常就是情侶那一種啦。

02:24:03 - 02:24:06
情侶啊、密友啊什麼的，大概是指這種關係。

02:24:07 - 02:24:13
因此而使用犯罪行為的話,一起所犯之罪,加重其刑至二分之一

02:24:15 - 02:24:18
所以這一條要罰的對象,我們大概可以想像了

02:24:19 - 02:24:21
逼證人講假話

02:24:21 - 02:24:23
所以痛打他一頓

02:24:23 - 02:24:28
所以這個時候的話,那個傷害罪啊,這樣依照這個條文,加重其刑至二分之一

02:24:28 - 02:24:29
這172之2

02:24:29 - 02:24:30
這個比較沒有什麼

02:24:30 - 02:24:30
怎麼要說的

02:24:31 - 02:24:35
再來172之3，它是一個我覺得將來會引發很多討論的犯罪

02:24:36 - 02:24:38
172之3，這個叫司法關說罪

02:24:38 - 02:24:39
你看喔

02:24:39 - 02:24:49
意圖使法官、檢察官，不為或為一定的裁判、處分、偵查終結、上訴抗告、指揮執行的命令

02:24:49 - 02:24:59
於檢察司法案件偵查審判執行中，利用職務身份地位的影響力，對法官檢察官或其指揮的長官，為不法之關說

02:25:00 - 02:25:00
就第一項

02:25:01 - 02:25:07
接著第二項說，前項法官檢察官因而為或不為那些東西

02:25:08 - 02:25:08
影響其下的有期徒刑

02:25:08 - 02:25:11
好，來，這個一二項，我們要先理清它們的關係

02:25:11 - 02:25:11
各位

02:25:12 - 02:25:14
172之3的第二項

02:25:15 - 02:25:17
不是第一項的加重結果犯

02:25:19 - 02:25:19
搞清楚喔

02:25:19 - 02:25:22
因為這個條文規定很容易讓人誤會

02:25:23 - 02:25:25
來172之3罰誰,罰關說的人

02:25:26 - 02:25:27
第一項啊

02:25:27 - 02:25:28
第一項罰關說的人

02:25:28 - 02:25:29
第二項罰什麼人

02:25:30 - 02:25:32
被關說的司法人員

02:25:33 - 02:25:33
知道嗎

02:25:33 - 02:25:34
所以搞清楚喔

02:25:35 - 02:25:37
並不是說第一項法官說者

02:25:38 - 02:25:42
然後第二項變成是被關說者去做的嘛

02:25:42 - 02:25:44
所以就加重關說者的處罰,不是喔

02:25:45 - 02:25:47
第二項罰的不是關說者喔

02:25:48 - 02:25:49
第二項罰的是誰

02:25:49 - 02:25:51
被關說的司法的人員

02:25:52 - 02:25:56
所以我說，第二項他不是第一項的加重結果犯

02:25:57 - 02:25:57
不是

02:25:57 - 02:25:59
懂嗎，第二項他不是第一項的加重結果犯

02:26:00 - 02:26:00
所以第二項，

02:26:01 - 02:26:05
他罰的是被關說的司法人員，這個我們必須要先講清楚。

02:26:07 - 02:26:07
好。

02:26:09 - 02:26:09
再來。

02:26:10 - 02:26:12
條文講不法，官說。

02:26:13 - 02:26:15
條文講不法，官說。

02:26:15 - 02:26:22
所以來，那個不法官說跟合法的意見表達界限在哪裡？

02:26:24 - 02:26:24
我們想一想。

02:26:26 - 02:26:30
被告在法庭辯論終結前最後陳述的時候。

02:26:31 - 02:26:34
被告說：「法官啊，我是清白的，拜託你判我無罪。」

02:26:35 - 02:26:36
被告當庭這樣陳述。

02:26:37 - 02:26:38
你不會說那個叫法官說嗎？

02:26:39 - 02:26:41
那是被告本來就有個權利啊，最後陳述，對不對。

02:26:41 - 02:26:41
好，再來。

02:26:44 - 02:26:51
那如果是有人在法院外面集會遊行，聲援被告，說希望我們的司法還這個被告清白。

02:26:52 - 02:26:54
你會不會說在法院外面集結的人，叫法官說。

02:26:54 - 02:26:55
也不會，對不對。

02:26:56 - 02:26:56
好。

02:26:57 - 02:27:00
那如果是被告在法院的停車場

02:27:00 - 02:27:02
遇到本案的受命法官。

02:27:03 - 02:27:09
被告就過去跟法官說，拜託啦，我真的是清白的啦，你們不要被證人騙了，拜託判我無罪。

02:27:10 - 02:27:11
你會不會說這個叫關說？

02:27:11 - 02:27:12
會喔，對不對。

02:27:12 - 02:27:15
所以來，法官說跟意見表達界限在哪裡？

02:27:16 - 02:27:16
學者說：

02:27:17 - 02:27:19
法官說的重點在什麼呢？

02:27:19 - 02:27:20
私下為之。

02:27:20 - 02:27:24
因為如果是一個意見表達的話，你要透過正常公開的程序。

02:27:25 - 02:27:27
那個我們會說那個叫意見表達。

02:27:28 - 02:27:32
但如果是私下為之的秘密的。

02:27:32 - 02:27:34
那個就會讓人有司法公正的疑慮。

02:27:35 - 02:27:37
所以法官說只是什麼呢，私下的表達，懂嗎。

02:27:38 - 02:27:41
同樣的訴求，你在法庭講，你在街上講，OK，沒有事。

02:27:41 - 02:27:44
但如果你私下去講，不行，這個叫不法關說。

02:27:45 - 02:27:45
好。

02:27:47 - 02:27:48
那麼接著。

02:27:48 - 02:27:50
第四頁這邊我們來看喔。

02:27:51 - 02:27:56
條文他還有說到啊，利用職務身分或地位的影響力。

02:27:57 - 02:27:59
許澤天老師說啊。

02:27:59 - 02:28:00
這一段話是廢話。

02:28:00 - 02:28:00
沒有意義。

02:28:01 - 02:28:03
他只是在描述一個常有的現象。

02:28:04 - 02:28:06
因為，實質關說的重點是這樣，

02:28:07 - 02:28:14
只要關說者的說法會讓被關說的人形成一些心理上面的罣礙，

02:28:14 - 02:28:15
那樣就算。

02:28:16 - 02:28:17
至於是怎麼樣的罣礙，

02:28:18 - 02:28:19
是職務上的，

02:28:19 - 02:28:20
是身分上的,

02:28:21 - 02:28:22
又或者是地位上的,

02:28:23 - 02:28:24
那些不重要,

02:28:24 - 02:28:25
那些不重要。

02:28:27 - 02:28:29
所以呢,學者就舉例子啦,

02:28:30 - 02:28:31
說到底是哪一種關係不重要,

02:28:32 - 02:28:39
重點是說在客觀的情況之下,關說者所講的話會不會造成被關說者的一些心理壓力。

02:28:40 - 02:28:43
所以如果是,比如說你想,你逛街遇到法官,

02:28:44 - 02:28:46
那你偷偷跟法官說,拜託你的案件要判我無罪。

02:28:47 - 02:28:49
那法官可能覺得你無聊,我又不認識你,

02:28:50 - 02:28:52
這種可能就不算，因為這個沒有什麼影響力可言。

02:28:53 - 02:28:55
那學者舉的另外一個例子是這樣。

02:28:55 - 02:28:57
那比如說，兒子在當檢察官，

02:28:58 - 02:28:59
有一天兒子回家，

02:29:00 - 02:29:02
爸爸跟兒子語重心長地講，

02:29:02 - 02:29:07
說，你記不記得你有一個什麼什麼叔叔，這個老爸多年的好朋友？

02:29:07 - 02:29:08
兒子說，我記得啊，怎麼了？

02:29:09 - 02:29:16
接著爸爸跟兒子說，說那個叔叔最近有一個案件，剛好在你所承辦的股別之下。

02:29:17 - 02:29:20
這個看在他跟老爸這麼多年的交情份上，

02:29:20 - 02:29:24
這個叔叔小時候也給過你壓歲錢啊，也買過玩具給你啊。

02:29:24 - 02:29:28
你就網開一面，給叔叔緩起訴處分，好不好啊？

02:29:30 - 02:29:32
這樣的話，爸爸有沒有犯這一條罪？

02:29:32 - 02:29:33
有喔。

02:29:33 - 02:29:35
對啊，爸爸跟當檢察官的兒子講這一句話，

02:29:36 - 02:29:39
而且又是雙方共同認識的人，還是這個兒子的長輩。

02:29:39 - 02:29:41
你說兒子會不會有心理壓力嗎?

02:29:41 - 02:29:42
會嘛,對不對?

02:29:42 - 02:29:47
所以這種情況呢,確實可以認為是我們這邊所說的利用影響力的關說。

02:29:48 - 02:29:50
來,然後接著呢,第三點這邊,

02:29:50 - 02:29:55
對法官檢察官或其指揮的監督長官。

02:29:55 - 02:29:57
檢察官比較不會有疑問啊。

02:29:58 - 02:30:00
因為檢察官有檢察一體。

02:30:00 - 02:30:00
好

02:30:00 - 02:30:00
那你說法官的指揮長官是誰？

02:30:00 - 02:30:00
你說司法不是獨立的嗎？

02:30:00 - 02:30:00
對,沒有錯,所以這裡法官的長官就是指什麼呢?

02:30:00 - 02:30:01
他行政上面的長官,庭長,院長,那一種的

02:30:01 - 02:30:01
好

02:30:01 - 02:30:01
第四點啊,我們來看

02:30:01 - 02:30:01
那被關說者的處罰呢?

02:30:01 - 02:30:01
就第二項嘛

02:30:01 - 02:30:01
你看喔，第二項

02:30:01 - 02:30:02
他有一個這樣的規定喔

02:30:02 - 02:30:02
前項法官檢察官，因而，有沒有看到？

02:30:02 - 02:30:02
因此而不為或為一定的那些東西

02:30:03 - 02:30:03
特別講因而，強調什麼？

02:30:03 - 02:30:03
因果關係

02:30:03 - 02:30:03
因為各位可以想像一種情況

02:30:03 - 02:30:03
就是

02:30:03 - 02:30:03
這個法官他被關說了

02:30:04 - 02:30:04
可是其實他就算不被關說，他也會做成一樣的決定

02:30:04 - 02:30:04
有啊，有可能啊

02:30:04 - 02:30:04
像比如說一個涉及詐欺的案件

02:30:04 - 02:30:05
這個被告認罪

02:30:05 - 02:30:05
而且這個被告跟全部的被害人都有達成和解

02:30:05 - 02:30:05
然後這個被告又沒有前科

02:30:05 - 02:30:05
那以我們司法實務的慣例

02:30:05 - 02:30:06
沒有前科

02:30:06 - 02:30:06
又認罪

02:30:06 - 02:30:06
而且還跟全部的被害人和解，那一定會給緩刑嘛

02:30:06 - 02:30:06
這是我們食物的慣例嗎

02:30:06 - 02:30:06
要全部喔

02:30:06 - 02:30:07
對，要全部喔，一部分不行，要全部喔

02:30:07 - 02:30:07
食物的慣例

02:30:07 - 02:30:07
那可是被告他第一次考詐欺啊，他很怕啊

02:30:07 - 02:30:07
所以他還是私下去跟法官關說，然後後來法官也真的給這個被告緩刑

02:30:08 - 02:30:08
這種情況的話就是我們所說的，沒有因果關係

02:30:08 - 02:30:08
因為就算不關說，法官也會給緩刑

02:30:08 - 02:30:08
所以這個時候呢變成怎麼樣？

02:30:09 - 02:30:09
關說的那一方我還是會罰

02:30:09 - 02:30:09
我罰他第一項

02:30:09 - 02:30:09
法官會不會罰？

02:30:09 - 02:30:09
不會

02:30:09 - 02:30:09
因為法官他本來就會做成這個決定嘛

02:30:09 - 02:30:10
所以第二項他要求這個因果關係的要件

02:30:10 - 02:30:10
好

02:30:10 - 02:30:10
然後競合的部分

02:30:10 - 02:30:10
學者說啊

02:30:10 - 02:30:10
這一條罪是枉法裁判罪的補充規定

02:30:11 - 02:30:11
是補充規定喔

02:30:11 - 02:30:11
所以如果有王法裁判,那我們優先用王法裁判

02:30:11 - 02:30:11
這是學者的說法

02:30:11 - 02:30:11
當然我要強調,因為這個罪剛通過,沒有幾個月

02:32:00 - 02:32:02
食物上也還沒有真的開始用。

02:32:02 - 02:32:07
這些東西只是我截至目前為止整理最新發表的意見,就許澤天老師的看法。

02:32:07 - 02:32:11
但將來會不會有學者提出不同的意見，事物會不會有不同的意見，不知道。

02:32:12 - 02:32:13
將來再說，知道嗎？

02:32:13 - 02:32:16
目前我們只能初步整理學說的看法到這邊。

02:32:17 - 02:32:20
那當然啦，這邊還是有留下很多未解的難題。

02:32:21 - 02:32:24
比如說非法關說跟枉法裁判，他那個界限在哪裡？

02:32:25 - 02:32:26
對，因為用語不一樣嘛。

02:32:27 - 02:32:30
那邏輯上來說的話，這兩條的用語既然不一樣，

02:32:30 - 02:32:32
也許會有一些差異。

02:32:32 - 02:32:34
但許老師在書上並沒有提到這一塊，

02:32:34 - 02:32:35
也許學者也還在想。

02:32:35 - 02:32:38
所以這一塊的話，我覺得會留下很多未解的疑問。

02:32:38 - 02:32:40
將來也許也是考試的重點。

02:32:40 - 02:32:42
像多年前那個性影像就是。

02:32:43 - 02:32:47
兩年半前性影像的犯罪剛通過的時候，我就說這邊有一堆問題，以後考試一定會思考。

02:32:48 - 02:32:50
結果我果然沒錯，這兩年就一直考性影像。

02:32:50 - 02:32:54
所以這個犯罪我覺得等將來學者食物在提到一定的文獻之後,

02:32:54 - 02:32:55
考試就喜歡出了。

02:32:55 - 02:32:57
所以這個東西將來,

02:32:57 - 02:33:00
我覺得條文雖然有些東西還有疑問,

02:33:00 - 02:33:04
但畢竟他是一個有效條文,所以很多東西呢,將來我們就看實務跟學說怎麼去講。

02:33:06 - 02:33:09
好，所以那個司法公正的部分，我們就跟各位講到這邊。

02:33:10 - 02:33:11
好，時間也差不多了。

02:33:11 - 02:33:14
所以我們今天就把國家法益的犯罪講到這個部分。

02:33:15 - 02:33:19
然後這份講義，這個有瑕疵給付的部分，

02:33:19 - 02:33:21
我跟補習班反應一下，看他們怎麼處理。

02:33:21 - 02:33:22
OK，那我們今天就先上到這邊囉。